

제433회 국회
(임시회)

정무위원회회의록
(법안심사제2소위원회)
(임시회의록)

제 1 호

국 회 사 무 처

일 시 2026년4월1일(수)

장 소 정무위원회회의실

의사일정

1. 할부거래에 관한 법률 일부개정법률안(박성훈 의원 대표발의)(의안번호 2209573)
2. 할부거래에 관한 법률 일부개정법률안(허영 의원 대표발의)(의안번호 2213443)
3. 할부거래에 관한 법률 일부개정법률안(박상혁 의원 대표발의)(의안번호 2213446)
4. 할부거래에 관한 법률 일부개정법률안(강준현 의원 대표발의)(의안번호 2213855)
5. 할부거래에 관한 법률 일부개정법률안(민병덕 의원 대표발의)(의안번호 2213876)
6. 할부거래에 관한 법률 일부개정법률안(추경호 의원 대표발의)(의안번호 2214124)
7. 할부거래에 관한 법률 일부개정법률안(강민국 의원 대표발의)(의안번호 2214305)
8. 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 일부개정법률안(강준현 의원 대표발의)(의안번호 2214653)
9. 소비자생활협동조합법 일부개정법률안(최혁진 의원·김동아 의원 대표발의)(의안번호 2214071)
10. 소비자생활협동조합법 일부개정법률안(이현승 의원 대표발의)(의안번호 2214949)
11. 소비자생활협동조합법 일부개정법률안(민병덕 의원 대표발의)(의안번호 2215316)
12. 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 일부개정법률안(강준현 의원 대표발의)(의안번호 2202447)
13. 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 일부개정법률안(유영하 의원 대표발의)(의안번호 2205252)
14. 하도급거래 공정화에 관한 법률 일부개정법률안(강준현 의원 대표발의)(의안번호 2202424)
15. 하도급거래 공정화에 관한 법률 일부개정법률안(유영하 의원 대표발의)(의안번호 2205247)
16. 독립유공자예우에 관한 법률 일부개정법률안(이학영 의원 대표발의)(의안번호 2200832)
17. 독립유공자예우에 관한 법률 일부개정법률안(송기현 의원 대표발의)(의안번호 2207410)
18. 독립유공자예우에 관한 법률 일부개정법률안(박용갑 의원 대표발의)(의안번호 2208598)
19. 독립유공자예우에 관한 법률 일부개정법률안(김승원 의원 대표발의)(의안번호 2209238)
20. 독립유공자예우에 관한 법률 일부개정법률안(이현승 의원 대표발의)(의안번호 2214817)
21. 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 일부개정법률안(송기현 의원 대표발의)(의안번호 2207414)
22. 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 일부개정법률안(김승원 의원 대표발의)(의안번호 2209236)

23. 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 일부개정법률안(이헌승 의원 대표발의)(의안번호 2214818)
24. 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 일부개정법률안(전현희 의원 대표발의)(의안번호 2214938)
25. 보훈보상대상자 지원에 관한 법률 일부개정법률안(이학영 의원 대표발의)(의안번호 2200830)
26. 보훈보상대상자 지원에 관한 법률 일부개정법률안(송기현 의원 대표발의)(의안번호 2207411)
27. 보훈보상대상자 지원에 관한 법률 일부개정법률안(김승원 의원 대표발의)(의안번호 2209237)
28. 보훈보상대상자 지원에 관한 법률 일부개정법률안(이헌승 의원 대표발의)(의안번호 2214819)
29. 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 일부개정법률안(이정문 의원 대표발의)(의안번호 2210207)
30. 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 일부개정법률안(권향엽 의원 대표발의)(의안번호 2210356)
31. 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 일부개정법률안(박덕흠 의원 대표발의)(의안번호 2210447)
32. 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 일부개정법률안(이상희 의원 대표발의)(의안번호 2210741)
33. 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 일부개정법률안(윤한홍 의원 대표발의)(의안번호 2210816)
34. 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 일부개정법률안(윤준병 의원 대표발의)(의안번호 2211282)
35. 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 일부개정법률안(서영교 의원 대표발의)(의안번호 2211654)
36. 독립유공자예우에 관한 법률 일부개정법률안(박덕흠 의원 대표발의)(의안번호 2210448)
37. 독립유공자예우에 관한 법률 일부개정법률안(윤한홍 의원 대표발의)(의안번호 2210803)
38. 보훈보상대상자 지원에 관한 법률 일부개정법률안(박덕흠 의원 대표발의)(의안번호 2210446)
39. 보훈보상대상자 지원에 관한 법률 일부개정법률안(윤한홍 의원 대표발의)(의안번호 2210804)
40. 독립유공자예우에 관한 법률 일부개정법률안(안규백 의원 대표발의)(의안번호 2202835)
41. 독립유공자예우에 관한 법률 일부개정법률안(강준현 의원 대표발의)(의안번호 2208215)
42. 독립유공자예우에 관한 법률 일부개정법률안(이병진 의원 대표발의)(의안번호 2208519)
43. 독립유공자예우에 관한 법률 일부개정법률안(민병덕 의원 대표발의)(의안번호 2211426)
44. 독립유공자예우에 관한 법률 일부개정법률안(유영하 의원 대표발의)(의안번호 2214985)
45. 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 일부개정법률안(강준현 의원 대표발의)(의안번호

2214331)

46. 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 일부개정법률안(강명구 의원 대표발의)(의안번호 2216978)
47. 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 일부개정법률안(강명구 의원 대표발의)(의안번호 2208239)
48. 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 일부개정법률안(이인영 의원 대표발의)(의안번호 2214393)
49. 보훈보상대상자 지원에 관한 법률 일부개정법률안(강명구 의원 대표발의)(의안번호 2208242)
50. 보훈보상대상자 지원에 관한 법률 일부개정법률안(이인영 의원 대표발의)(의안번호 2216110)
51. 5·18민주유공자예우 및 단체설립에 관한 법률 일부개정법률안(강명구 의원 대표발의)(의안번호 2208243)
52. 5·18민주유공자예우 및 단체설립에 관한 법률 일부개정법률안(이인영 의원 대표발의)(의안번호 2216111)
53. 특수임무유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률 일부개정법률안(강명구 의원 대표발의)(의안번호 2208245)
54. 특수임무유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률 일부개정법률안(이인영 의원 대표발의)(의안번호 2216113)
55. 참전유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률 일부개정법률안(강명구 의원 대표발의)(의안번호 2208246)
56. 참전유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률 일부개정법률안(이인영 의원 대표발의)(의안번호 2216109)
57. 고엽제후유의증 등 환자지원 및 단체설립에 관한 법률 일부개정법률안(강명구 의원 대표발의)(의안번호 2208247)
58. 고엽제후유의증 등 환자지원 및 단체설립에 관한 법률 일부개정법률안(이인영 의원 대표발의)(의안번호 2216108)
59. 고엽제후유의증 등 환자지원 및 단체설립에 관한 법률 일부개정법률안(전현희 의원 대표발의)(의안번호 2214957)
60. 고엽제후유의증 등 환자지원 및 단체설립에 관한 법률 일부개정법률안(구자근 의원 대표발의)(의안번호 2215004)
61. 고엽제후유의증 등 환자지원 및 단체설립에 관한 법률 일부개정법률안(강명구 의원 대표발의)(의안번호 2217146)
62. 국립묘지의 설치 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안(정부 제출)(의안번호 2206688)
63. 참전유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률 일부개정법률안(이정문 의원 대표발의)(의안번호 2205094)
64. 참전유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률 일부개정법률안(정희용 의원 대표발의)(의안번호 2206065)

65. 참전유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률 일부개정법률안(박용갑 의원 대표발의)(의안번호 2211360)
66. 참전유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률 일부개정법률안(김현정 의원 대표발의)(의안번호 2215886)
67. 국립묘지의 설치 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안(이철규 의원 대표발의)(의안번호 2200120)
68. 국립묘지의 설치 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안(박정현 의원 대표발의)(의안번호 2201385)
69. 국립묘지의 설치 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안(이상식 의원 대표발의)(의안번호 2202019)
70. 국립묘지의 설치 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안(권성동 의원 대표발의)(의안번호 2202445)
71. 국립묘지의 설치 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안(조승래 의원 대표발의)(의안번호 2203070)
72. 국립묘지의 설치 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안(박덕흠 의원 대표발의)(의안번호 2206959)
73. 국립묘지의 설치 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안(최혁진 의원 대표발의)(의안번호 2212303)
74. 국립묘지의 설치 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안(강준현 의원 대표발의)(의안번호 2214347)
75. 국립묘지의 설치 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안(김교홍 의원 대표발의)(의안번호 2215819)

상정된 안건

1. 할부거래에 관한 법률 일부개정법률안(박성훈 의원 대표발의)(의안번호 2209573) …… 8
2. 할부거래에 관한 법률 일부개정법률안(허영 의원 대표발의)(의안번호 2213443) …… 8
3. 할부거래에 관한 법률 일부개정법률안(박상혁 의원 대표발의)(의안번호 2213446) …… 8
4. 할부거래에 관한 법률 일부개정법률안(강준현 의원 대표발의)(의안번호 2213855) …… 8
5. 할부거래에 관한 법률 일부개정법률안(민병덕 의원 대표발의)(의안번호 2213876) …… 8
6. 할부거래에 관한 법률 일부개정법률안(추경호 의원 대표발의)(의안번호 2214124) …… 8
7. 할부거래에 관한 법률 일부개정법률안(강민국 의원 대표발의)(의안번호 2214305) …… 8
8. 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 일부개정법률안(강준현 의원 대표발의)(의안번호 2214653) …… 8
9. 소비자생활협동조합법 일부개정법률안(최혁진 의원·김동아 의원 대표발의)(의안번호 2214071) …… 8
10. 소비자생활협동조합법 일부개정법률안(이헌승 의원 대표발의)(의안번호 2214949) …… 9
11. 소비자생활협동조합법 일부개정법률안(민병덕 의원 대표발의)(의안번호 2215316) …… 9
12. 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 일부개정법률안(강준현 의원 대표발의)(의안번호 2202447) …… 9

13. 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 일부개정법률안(유영하 의원 대표발의)(의안번호 2205252)	9
14. 하도급거래 공정화에 관한 법률 일부개정법률안(강준현 의원 대표발의)(의안번호 2202424)	9
15. 하도급거래 공정화에 관한 법률 일부개정법률안(유영하 의원 대표발의)(의안번호 2205247)	9
16. 독립유공자예우에 관한 법률 일부개정법률안(이학영 의원 대표발의)(의안번호 2200832)	9
17. 독립유공자예우에 관한 법률 일부개정법률안(송기현 의원 대표발의)(의안번호 2207410)	9
18. 독립유공자예우에 관한 법률 일부개정법률안(박용갑 의원 대표발의)(의안번호 2208598)	9
19. 독립유공자예우에 관한 법률 일부개정법률안(김승원 의원 대표발의)(의안번호 2209238)	9
20. 독립유공자예우에 관한 법률 일부개정법률안(이현승 의원 대표발의)(의안번호 2214817)	9
21. 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 일부개정법률안(송기현 의원 대표발의)(의안번호 2207414)	9
22. 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 일부개정법률안(김승원 의원 대표발의)(의안번호 2209236)	9
23. 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 일부개정법률안(이현승 의원 대표발의)(의안번호 2214818)	9
24. 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 일부개정법률안(전현희 의원 대표발의)(의안번호 2214938)	9
25. 보훈보상대상자 지원에 관한 법률 일부개정법률안(이학영 의원 대표발의)(의안번호 2200830)	9
26. 보훈보상대상자 지원에 관한 법률 일부개정법률안(송기현 의원 대표발의)(의안번호 2207411)	9
27. 보훈보상대상자 지원에 관한 법률 일부개정법률안(김승원 의원 대표발의)(의안번호 2209237)	9
28. 보훈보상대상자 지원에 관한 법률 일부개정법률안(이현승 의원 대표발의)(의안번호 2214819)	9
29. 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 일부개정법률안(이정문 의원 대표발의)(의안번호 2210207)	9
30. 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 일부개정법률안(권향엽 의원 대표발의)(의안번호 2210356)	9
31. 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 일부개정법률안(박덕흠 의원 대표발의)(의안번호 2210447)	9

32. 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 일부개정법률안(이상희 의원 대표발의)(의안번호 2210741)	9
33. 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 일부개정법률안(윤한홍 의원 대표발의)(의안번호 2210816)	10
34. 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 일부개정법률안(윤준병 의원 대표발의)(의안번호 2211282)	10
35. 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 일부개정법률안(서영교 의원 대표발의)(의안번호 2211654)	10
36. 독립유공자예우에 관한 법률 일부개정법률안(박덕흠 의원 대표발의)(의안번호 2210448)	10
37. 독립유공자예우에 관한 법률 일부개정법률안(윤한홍 의원 대표발의)(의안번호 2210803)	10
38. 보훈보상대상자 지원에 관한 법률 일부개정법률안(박덕흠 의원 대표발의)(의안번호 2210446)	10
39. 보훈보상대상자 지원에 관한 법률 일부개정법률안(윤한홍 의원 대표발의)(의안번호 2210804)	10
40. 독립유공자예우에 관한 법률 일부개정법률안(안규백 의원 대표발의)(의안번호 2202835)	10
41. 독립유공자예우에 관한 법률 일부개정법률안(강준현 의원 대표발의)(의안번호 2208215)	10
42. 독립유공자예우에 관한 법률 일부개정법률안(이병진 의원 대표발의)(의안번호 2208519)	10
43. 독립유공자예우에 관한 법률 일부개정법률안(민병덕 의원 대표발의)(의안번호 2211426)	10
44. 독립유공자예우에 관한 법률 일부개정법률안(유영하 의원 대표발의)(의안번호 2214985)	10
45. 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 일부개정법률안(강준현 의원 대표발의)(의안번호 2214331)	10
46. 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 일부개정법률안(강명구 의원 대표발의)(의안번호 2216978)	10
47. 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 일부개정법률안(강명구 의원 대표발의)(의안번호 2208239)	10
48. 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 일부개정법률안(이인영 의원 대표발의)(의안번호 2214393)	10
49. 보훈보상대상자 지원에 관한 법률 일부개정법률안(강명구 의원 대표발의)(의안번호 2208242)	10
50. 보훈보상대상자 지원에 관한 법률 일부개정법률안(이인영 의원 대표발의)(의안번호 2216110)	10

51. 5·18민주유공자예우 및 단체설립에 관한 법률 일부개정법률안(강명구 의원 대표발의)(의안번호 2208243)	10
52. 5·18민주유공자예우 및 단체설립에 관한 법률 일부개정법률안(이인영 의원 대표발의)(의안번호 2216111)	10
53. 특수임무유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률 일부개정법률안(강명구 의원 대표발의)(의안번호 2208245)	10
54. 특수임무유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률 일부개정법률안(이인영 의원 대표발의)(의안번호 2216113)	10
55. 참전유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률 일부개정법률안(강명구 의원 대표발의)(의안번호 2208246)	10
56. 참전유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률 일부개정법률안(이인영 의원 대표발의)(의안번호 2216109)	11
57. 고엽제후유의증 등 환자지원 및 단체설립에 관한 법률 일부개정법률안(강명구 의원 대표발의)(의안번호 2208247)	11
58. 고엽제후유의증 등 환자지원 및 단체설립에 관한 법률 일부개정법률안(이인영 의원 대표발의)(의안번호 2216108)	11
59. 고엽제후유의증 등 환자지원 및 단체설립에 관한 법률 일부개정법률안(전현희 의원 대표발의)(의안번호 2214957)	11
60. 고엽제후유의증 등 환자지원 및 단체설립에 관한 법률 일부개정법률안(구자근 의원 대표발의)(의안번호 2215004)	11
61. 고엽제후유의증 등 환자지원 및 단체설립에 관한 법률 일부개정법률안(강명구 의원 대표발의)(의안번호 2217146)	11
62. 국립묘지의 설치 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안(정부 제출)(의안번호 2206688)	11
63. 참전유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률 일부개정법률안(이정문 의원 대표발의)(의안번호 2205094)	11
64. 참전유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률 일부개정법률안(정희용 의원 대표발의)(의안번호 2206065)	11
65. 참전유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률 일부개정법률안(박용갑 의원 대표발의)(의안번호 2211360)	11
66. 참전유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률 일부개정법률안(김현정 의원 대표발의)(의안번호 2215886)	11
67. 국립묘지의 설치 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안(이철규 의원 대표발의)(의안번호 2200120)	11
68. 국립묘지의 설치 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안(박정현 의원 대표발의)(의안번호 2201385)	11
69. 국립묘지의 설치 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안(이상식 의원 대표발의)(의안번호 2202019)	11

70. 국립묘지의 설치 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안(권성동 의원 대표발의)(의안번호 2202445)	11
71. 국립묘지의 설치 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안(조승래 의원 대표발의)(의안번호 2203070)	11
72. 국립묘지의 설치 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안(박덕흠 의원 대표발의)(의안번호 2206959)	11
73. 국립묘지의 설치 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안(최혁진 의원 대표발의)(의안번호 2212303)	11
74. 국립묘지의 설치 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안(강준현 의원 대표발의)(의안번호 2214347)	11
75. 국립묘지의 설치 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안(김교홍 의원 대표발의)(의안번호 2215819)	11

(10시18분 개의)

○소위원장 강민국 의석을 정돈해 주시기 바랍니다.

성원이 되었으므로 제433회 국회(임시회) 정무위원회 제1차 법안심사제2소위원회를 개회하겠습니다.

오늘 심사 안건은 공정거래위원회 소관 15건의 법률안과 국가보훈부 소관 60건의 법률안입니다.

오늘 회의 진행은 배부해 드린 소위 심사자료를 중심으로 전문위원으로부터 설명을 들은 다음 정부 측 의견을 듣고 위원님들 간의 논의를 거쳐서 각각 의결해 나가는 방식으로 진행하도록 하겠습니다. 다만 동일한 법안명의 개정법률안을 통합 조정하여 위원회 대안으로 의결할 필요가 있는 경우 위원님들께 해당 사항을 안내해 드린 후 다시 의결할 수 있도록 하겠습니다.

그리고 효율적인 의사 진행을 위하여 전문위원님의 보고와 정부 측 의견은 법률안 주요 쟁점 등 요점 위주로 간략하게 설명해 주시기 바랍니다. 그리고 배석하신 분들께서 답변하시는 경우에는 속기록 작성을 위하여 소속, 직위, 성명을 말씀해 주시기 바랍니다.

효율적인 의사 진행을 위하여 언론 공개는 여기까지 하도록 하겠습니다.

그러면 의사일정에 들어가겠습니다.

1. 할부거래에 관한 법률 일부개정법률안(박성훈 의원 대표발의)(의안번호 2209573)
2. 할부거래에 관한 법률 일부개정법률안(허영 의원 대표발의)(의안번호 2213443)
3. 할부거래에 관한 법률 일부개정법률안(박상혁 의원 대표발의)(의안번호 2213446)
4. 할부거래에 관한 법률 일부개정법률안(강준현 의원 대표발의)(의안번호 2213855)
5. 할부거래에 관한 법률 일부개정법률안(민병덕 의원 대표발의)(의안번호 2213876)
6. 할부거래에 관한 법률 일부개정법률안(추경호 의원 대표발의)(의안번호 2214124)
7. 할부거래에 관한 법률 일부개정법률안(강민국 의원 대표발의)(의안번호 2214305)
8. 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 일부개정법률안(강준현 의원 대표발의)(의안번호 2214653)
9. 소비자생활협동조합법 일부개정법률안(최혁진 의원·김동아 의원 대표발의)(의안번호

2214071)

10. 소비자생활협동조합법 일부개정법률안(이현승 의원 대표발의)(의안번호 2214949)
11. 소비자생활협동조합법 일부개정법률안(민병덕 의원 대표발의)(의안번호 2215316)
12. 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 일부개정법률안(강준현 의원 대표발의)(의안번호 2202447)
13. 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 일부개정법률안(유영하 의원 대표발의)(의안번호 2205252)
14. 하도급거래 공정화에 관한 법률 일부개정법률안(강준현 의원 대표발의)(의안번호 2202424)
15. 하도급거래 공정화에 관한 법률 일부개정법률안(유영하 의원 대표발의)(의안번호 2205247)
16. 독립유공자예우에 관한 법률 일부개정법률안(이학영 의원 대표발의)(의안번호 2200832)
17. 독립유공자예우에 관한 법률 일부개정법률안(송기현 의원 대표발의)(의안번호 2207410)
18. 독립유공자예우에 관한 법률 일부개정법률안(박용갑 의원 대표발의)(의안번호 2208598)
19. 독립유공자예우에 관한 법률 일부개정법률안(김승원 의원 대표발의)(의안번호 2209238)
20. 독립유공자예우에 관한 법률 일부개정법률안(이현승 의원 대표발의)(의안번호 2214817)
21. 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 일부개정법률안(송기현 의원 대표발의)(의안번호 2207414)
22. 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 일부개정법률안(김승원 의원 대표발의)(의안번호 2209236)
23. 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 일부개정법률안(이현승 의원 대표발의)(의안번호 2214818)
24. 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 일부개정법률안(전현희 의원 대표발의)(의안번호 2214938)
25. 보훈보상대상자 지원에 관한 법률 일부개정법률안(이학영 의원 대표발의)(의안번호 2200830)
26. 보훈보상대상자 지원에 관한 법률 일부개정법률안(송기현 의원 대표발의)(의안번호 2207411)
27. 보훈보상대상자 지원에 관한 법률 일부개정법률안(김승원 의원 대표발의)(의안번호 2209237)
28. 보훈보상대상자 지원에 관한 법률 일부개정법률안(이현승 의원 대표발의)(의안번호 2214819)
29. 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 일부개정법률안(이정문 의원 대표발의)(의안번호 2210207)
30. 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 일부개정법률안(권향엽 의원 대표발의)(의안번호 2210356)
31. 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 일부개정법률안(박덕흠 의원 대표발의)(의안번호 2210447)
32. 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 일부개정법률안(이상희 의원 대표발의)(의안번호

- 2210741)
33. 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 일부개정법률안(윤한홍 의원 대표발의)(의안번호 2210816)
34. 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 일부개정법률안(윤준병 의원 대표발의)(의안번호 2211282)
35. 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 일부개정법률안(서영교 의원 대표발의)(의안번호 2211654)
36. 독립유공자예우에 관한 법률 일부개정법률안(박덕흠 의원 대표발의)(의안번호 2210448)
37. 독립유공자예우에 관한 법률 일부개정법률안(윤한홍 의원 대표발의)(의안번호 2210803)
38. 보훈보상대상자 지원에 관한 법률 일부개정법률안(박덕흠 의원 대표발의)(의안번호 2210446)
39. 보훈보상대상자 지원에 관한 법률 일부개정법률안(윤한홍 의원 대표발의)(의안번호 2210804)
40. 독립유공자예우에 관한 법률 일부개정법률안(안규백 의원 대표발의)(의안번호 2202835)
41. 독립유공자예우에 관한 법률 일부개정법률안(강준현 의원 대표발의)(의안번호 2208215)
42. 독립유공자예우에 관한 법률 일부개정법률안(이병진 의원 대표발의)(의안번호 2208519)
43. 독립유공자예우에 관한 법률 일부개정법률안(민병덕 의원 대표발의)(의안번호 2211426)
44. 독립유공자예우에 관한 법률 일부개정법률안(유영하 의원 대표발의)(의안번호 2214985)
45. 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 일부개정법률안(강준현 의원 대표발의)(의안번호 2214331)
46. 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 일부개정법률안(강명구 의원 대표발의)(의안번호 2216978)
47. 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 일부개정법률안(강명구 의원 대표발의)(의안번호 2208239)
48. 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 일부개정법률안(이인영 의원 대표발의)(의안번호 2214393)
49. 보훈보상대상자 지원에 관한 법률 일부개정법률안(강명구 의원 대표발의)(의안번호 2208242)
50. 보훈보상대상자 지원에 관한 법률 일부개정법률안(이인영 의원 대표발의)(의안번호 2216110)
51. 5·18민주유공자예우 및 단체설립에 관한 법률 일부개정법률안(강명구 의원 대표발의)(의안번호 2208243)
52. 5·18민주유공자예우 및 단체설립에 관한 법률 일부개정법률안(이인영 의원 대표발의)(의안번호 2216111)
53. 특수임무유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률 일부개정법률안(강명구 의원 대표발의)(의안번호 2208245)
54. 특수임무유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률 일부개정법률안(이인영 의원 대표발의)(의안번호 2216113)
55. 참전유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률 일부개정법률안(강명구 의원 대표발의)(의안

번호 2208246)

56. 참전유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률 일부개정법률안(이인영 의원 대표발의)(의안번호 2216109)
57. 고엽제후유의증 등 환자지원 및 단체설립에 관한 법률 일부개정법률안(강명구 의원 대표발의)(의안번호 2208247)
58. 고엽제후유의증 등 환자지원 및 단체설립에 관한 법률 일부개정법률안(이인영 의원 대표발의)(의안번호 2216108)
59. 고엽제후유의증 등 환자지원 및 단체설립에 관한 법률 일부개정법률안(전현희 의원 대표발의)(의안번호 2214957)
60. 고엽제후유의증 등 환자지원 및 단체설립에 관한 법률 일부개정법률안(구자근 의원 대표발의)(의안번호 2215004)
61. 고엽제후유의증 등 환자지원 및 단체설립에 관한 법률 일부개정법률안(강명구 의원 대표발의)(의안번호 2217146)
62. 국립묘지의 설치 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안(정부 제출)(의안번호 2206688)
63. 참전유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률 일부개정법률안(이정문 의원 대표발의)(의안번호 2205094)
64. 참전유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률 일부개정법률안(정희용 의원 대표발의)(의안번호 2206065)
65. 참전유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률 일부개정법률안(박용갑 의원 대표발의)(의안번호 2211360)
66. 참전유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률 일부개정법률안(김현정 의원 대표발의)(의안번호 2215886)
67. 국립묘지의 설치 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안(이철규 의원 대표발의)(의안번호 2200120)
68. 국립묘지의 설치 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안(박정현 의원 대표발의)(의안번호 2201385)
69. 국립묘지의 설치 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안(이상식 의원 대표발의)(의안번호 2202019)
70. 국립묘지의 설치 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안(권성동 의원 대표발의)(의안번호 2202445)
71. 국립묘지의 설치 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안(조승래 의원 대표발의)(의안번호 2203070)
72. 국립묘지의 설치 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안(박덕흠 의원 대표발의)(의안번호 2206959)
73. 국립묘지의 설치 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안(최혁진 의원 대표발의)(의안번호 2212303)
74. 국립묘지의 설치 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안(강준현 의원 대표발의)(의안번호 2214347)
75. 국립묘지의 설치 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안(김교홍 의원 대표발의)(의안번호

2215819)

(10시20분)

○소위원장 강민국 의사일정 제1항부터 제75항까지 이상 75건의 법률안을 일괄하여 상정합니다.

먼저 공정거래위원회 소관 법률안에 대하여 심사하도록 하겠습니다.

오늘 심사를 위하여 남동일 부위원장님과 관계 공무원들 출석하셨습니다.

의사일정 제8항 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 일부개정법률안을 심사하도록 하겠습니다.

심사자료를 참고해 주시기 바랍니다.

법률안의 주요 내용에 대해서 이선주 전문위원님께서 보고해 주시기 바랍니다.

○전문위원 이선주 보고드리겠습니다.

심사자료 2페이지입니다.

공정거래위원회 위원 증원 건입니다.

현행법은 공정거래위원회 위원을 위원장과 부위원장을 포함하여 총 9명으로 구성하면서 5명은 상임위원, 4명은 비상임위원으로 규정하고 있습니다.

개정안은 상임위원과 비상임위원을 각각 1명씩 증원하여 위원회를 총 11명의 위원으로 구성하려는 것입니다.

다음 페이지입니다.

검토의견입니다.

개정안에 따라 상임위원과 비상임위원이 증원되면 공정거래위원회는 카르텔 심판을 전담하는 소회의를 신설할 계획인바 이에 따라 심의 대기 기간의 감소로 전반적인 사건처리 기간은 줄어들 것으로 기대됩니다.

공정거래위원회에 따르면 1990년대 연간 평균 1374건에 불과하였던 사건이 최근 5년에는 평균 2461건으로 증가하였고 같은 기간 평균 소회의 심의 대기 기간도 약 212일에 달하고 있습니다. 또한 국회는 이미 2026년도 예산안 심사 시 위원 증원을 포함하여 공정거래위원회 공무원을 증원하는 내용의 예산안을 심의·의결한 바 있습니다.

이상입니다.

○소위원장 강민국 정부 측 의견은 당연히 동의겠지요?

정부 측 의견 말씀해 주십시오.

○공정거래위원회부위원장 남동일 수용하는 의견입니다.

○소위원장 강민국 다음은 법안소위 위원님들 의견을 듣는 순서입니다. 순서에 관계없이 손을 들고 발언권을 얻으신 후에 말씀해 주시면 되겠습니다.

의견 없습니까?

(「동의합니다」 하는 위원 있음)

그러면 의사일정 제8항 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 일부개정법률안은 원안대로 의결하고자 하는데 이의 없습니까?

(「예」 하는 위원 있음)

가결되었음을 선포합니다.

다음은 의사일정 제9항부터 11항까지 이상 3건의 소비자생활협동조합법 일부개정법률

안을 심사하도록 하겠습니다.

심사자료를 참고해 주시기 바랍니다.

법률안의 주요 내용에 대해서 이선주 전문위원님께서 보고해 주시기 바랍니다.

○전문위원 이선주 심사자료 2페이지입니다.

먼저 소비자생활협동조합의 주무부처를 공정위에서 중기부로 변경하고자 하는 내용입니다.

개정안은 소비자생활협동조합의 주무부처를 현행 공정거래위원회에서 중소벤처기업부로 변경하고자 하는 것입니다.

검토의견입니다.

소비자생활협동조합은 조합원들의 소비생활 향상을 목적으로 하는 비영리 법인으로 조직력, 정보력, 자금력 등 여러 가지 면에서 생산자에 비해 상대적으로 약자의 위치에 있는 소비자들이 자발적으로 조직하여 공동구매를 하거나 소비목적으로 직접 제품을 생산하는 협동조합입니다.

본법 제정 당시 주무부처는 재경부였으나 2008년도에 소비자정책 종합·조정 기능이 재경부에서 공정위로 이관되면서 소비자생활협동조합의 업무도 함께 공정위로 이관되었습니다.

개정안은 공정위가 불공정거래행위 등을 심의·의결하기 위한 준사법기관이고 소비자정책에 있어서도 소비자 피해 방지를 중점 내용으로 하고 있으므로 업무 성격상 조합의 주무부처로 적합하지 않고, 소관 부처를 중기부로 변경함으로써 소비자생활협동조합의 발전을 꾀하려는 취지입니다.

현재 공정위는 생협 전담부서 및 전담 인력이 없고 생협에 대한 적극적인 금융·세제 지원 등 육성정책도 부재함에 따라 생협 등은 소관 부처의 이관을 요청하고 있는 상황입니다.

다음 페이지 첫 번째 동그라미입니다.

현행법 제9조에 따르면 국가 등은 조합 등의 사업에 대해 적극적으로 협조 의무가 있고 그 사업에 필요한 자금을 지원할 수 있도록 하고 있다는 점, 제9조의2는 주무부처가 조합의 활성화를 위한 발전계획을 수립하여 시행하도록 하고 있다는 점, 최근 소비자생활협동조합의 성장이 둔화되고 있어 급변하는 시장환경에 대응할 수 있도록 육성·지원 정책환경 조성이 필요하다는 점 등을 고려하여 소비자생활협동조합 주무 부처를 규제 중심의 공정위보다는 중소기업 및 소상공인 등에 대한 육성·지원 정책을 보유하고 있는 중기부로 이관이 필요한 것으로 보입니다.

다만 중기부는 중소기업 정책의 주무 부처로 개정안과 같이 중기부가 생협의 주무 부처가 될 경우 수익모델 발굴 등에 집중되어 소비자 권익보호 측면이 약화될 우려가 있다는 점에서 소비자의 권익보호와 기업적 특성을 조화롭게 반영하는 등 당초 법 제정 취지에 부합하는 건전한 생협 육성 정책이 필요할 것으로 보았습니다.

이상입니다.

○소위원장 강민국 정부 측 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

○공정거래위원회부위원장 남동일 전문위원의 의견에 동의합니다. 의원안을 수용하겠습니다.

○소위원장 강민국 위원님들 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

허영 위원님.

○허영 위원 춘천·철원·화천·양구갑 출신 허영입니다.

공정위 생협 전담부서가, 그동안 전담 인력이 없었습니까?

○공정거래위원회부위원장 남동일 과에서 전담 인력이라고 하면 한 0.5명 사무관이 담당을 하고 있었습니다.

○허영 위원 그러면 기존의 중기부도 또 공정위도 생협 자체를 완전히 손 놓고 있었다는 얘기네요.

○공정거래위원회부위원장 남동일 그렇지는 않고요. 이제 시도지사하고 자치단체로 사무가 위임되어 있는 게 많습시다. 그렇기 때문에 기본적으로 조합의 사무는 시도지사가 감독 업무를 했고요.

○허영 위원 이 법이 발의가 되고 오늘 법안소위에서 심사된다라는 것을 알고 저에게 전국의 수많은 생협조합원들과 생협 관계자분들이 의원실 이메일로 의견을 보내 주셨습니다. 대체적으로는 주무 부처 이관에 대해서는 찬성을 하는 의견이면서도 지금까지 근본적으로 생협의 민주적 운영과 투명성 강화를 위한 제도개선이 필요하다라고 하는 날카로운 지적도 많이 해 주셨습니다. 그러면서 공정위가 주무 부처였음에도 불구하고 왜 그동안 하지 못했냐 이러한 공정위에 대한 한탄스러운 내용도 대부분이었습니다.

그럼에도 불구하고 공정위는 근본적으로 소비자 보호에 주된 임무들을 가지고 있으시지요?

○공정거래위원회부위원장 남동일 예, 그렇습니다. 소비자 보호 임무를 가지고 있습니다.

○허영 위원 그렇기 때문에 공정위는 법안 통과 이후에도 중기부와 긴밀하게 협의해서 생협 발전에 함께 역할을 해 주셨으면 하는 당부말씀을 좀 드리겠습니다.

○공정거래위원회부위원장 남동일 예, 그렇게 하겠습니다. 우리가 소관 부처가 아니라도 소비자 보호와 관련되는 측면들은 저희가 지속적으로 관심을 가지고 함께 노력하겠습니다.

○소위원장 강민국 김남근 위원님.

○김남근 위원 중소벤처기업부는 주로 지원을 하는 부서잖아요.

○공정거래위원회부위원장 남동일 예, 그렇습니다.

○김남근 위원 아마 지원에 관한 업무들은 더 효율성이 있을 것 같은데 공정위는 사실 지원 업무를 하기 어려운 부서였기 때문에 지원 같은 것들은 거의 없었던 것으로 보여지고요.

다만 감독도 필요한 업무가 있잖아요. 그래서 감독에 대해서는 중소벤처부가 성격상 감독이라는 걸 할 수 있는지, 물론 거기다 일부 조사나 감독 업무가 있긴 합시다만 그것에 대한 신뢰는 낮은 것 같거든요. 특히 공정위도 제대로 감독을 못 했는데 중기부에 가면 감독이 잘 될까 하는 우려가 있잖아요. 그래서 그것은 좀 부처 이관을 하면서 중소벤처부와 공정위 사이에 밀도 있는 논의가 있었어야 될 것 같고요.

공정위도 그동안 아이쿱 이런 내부 분쟁도 있었는데 그런 것을 효율적으로 감독하거나 분쟁을 조정하거나 이런 데 소극적이었다, 잘 못했다 이런 평가가 많은데 이런 것을 중

소벤처부로 가면 어떻게 극복할 수 있고 또 감독과 지원을 결합하면 어떻게 더 효율적으로 되고 이런 것에 대한 세밀한 부처 협의가 있었어야 될 것 같은데 그런 걸 한번 말씀 좀 해 주시지요.

○**공정거래위원회부위원장 남동일** 일단 공정위의 감독이 부족했다는 말씀에 대해서는 다시 한번 죄송하다는 말씀을 드리고요.

사실은 생협에서 요구하는 것은 이런 감독 측면도 있지만 생협이 조합이나 이런 것들이 과거의 성장세에 비해 주춤하고 생협이 활성화되기 위해서는 진흥과 지원이 필요한 단계라고 생협 업계도 그렇고 전체적으로 보고 있는 것 같습니다. 그런 측면에서는 중기부가 전문성도 있고 장점이 있다는 측면이 있고요. 감독의 문제는 저희가 이관하는 과정에서 그동안 운영했던 감독 체계에 대해서 인수인계라든가 이런 것 같이 하겠습니다.

또 중기부도 나름대로 중기조합 같은 조합을 운영하면서 감독에 대해서 중기부가 전문성이 없는 것은 아니기 때문에 잘해 나가리라 생각합니다. 함께 협조해 나가도록 하겠습니다.

○**소위원장 강민국** 다 하셨나요?

중기부 관계자 나와 계시나요? 중기부하고 협의해 보셨나? 중기부는 입장이 뭐래요?

○**공정거래위원회부위원장 남동일** 이관하는 과정에서 중기부하고 협의가 있었고요. 중기부는 수용하는 입장입니다.

○**소위원장 강민국** 대표발의하신 민병덕 위원님하고 이현승 위원님은 다른 하실 말씀 없어요?

○**李憲昇 위원** 짧게 한 말씀 드리겠습니다.

그동안 소비자생활협동조합이 공정위 산하에 있었는데 아마 생활협동조합에서 실제 지원도 받고 싶고 이런데 공정위에 있는 것보다는 중소벤처기업부로 옮기는 게 본인들 활동하기에도 좀 더 낫겠다는 생각이 들어서 아마 그런 의견들을 많이 제시한 것 같습니다. 저도 거기에 대해서는 100% 동의를 하고요. 또 무엇보다도 공정위에서 보통 소관 법령이나 기관들은 잘 놓으려고 안 하는데 흔쾌히 동의를 해 주셔서 가지고 감사드리고.

조금 전에 동료 위원님께서 말씀하셨지만 이 법안의 소비자생활협동조합 주무 부처가 변경되더라도 또 소비자 보호라든지 소비자 정책에 있어서만은 우리 공정위에서 제대로 잘 뒷받침해 주실 것을 당부드리겠습니다.

이상입니다.

○**소위원장 강민국** 민병덕 위원님.

○**민병덕 위원** 이현승 위원님하고 100% 싱크로율이 맞습니다.

짧게 하겠습니다.

○**소위원장 강민국** 아주 간단하고 좋습니다.

허영 위원님 지적하신 게 굉장히 의미 있는 지적 같습니다. 그것 유념하셔서 진행해 주시기 바랍니다.

○**공정거래위원회부위원장 남동일** 예, 그렇게 하겠습니다.

○**소위원장 강민국** 전문위원님 계속 보고해 주시기 바랍니다.

○**전문위원 이선주** 10쪽, 업무의 위탁근거 마련입니다.

개정안은 앞에처럼 공정위에서 중기부로 넘어갔을 때 중기부장관이 친환경농산물 또는

농수산물 등의 유통을 주된 사업으로 하는 생협 또는 연합회에 대한 설립인가 및 관리 감독 업무를 관련 정책 지원체계를 보유한 관계 중앙행정기관의 장에게 위탁할 수 있도록 근거를 마련하고 있습니다.

검토의견입니다.

개정안은 농식품 등의 분야와 연계된 생활협동조합이 많은 점을 고려하여 농림축산식품부 또는 관계 중앙행정기관의 전문성을 활용하고자 하는 취지입니다.

다만 개정안 논의 시 다음과 같은 점을 고려할 필요가 있습니다. 개정안은 주무 부처 장관이 조합·연합회·전국연합회의 구분 없이 그 설립인가 및 관리 감독 권한을 관계 중앙행정기관의 장에게 위탁할 수 있도록 하고 있으나 현행법 및 개정안은 규율 대상에 따라 설립인가 및 관리 감독을 생협은 시도지사, 연합회·전국연합회는 주무 부처가 수행하도록 달리 정하고 있다는 점을 고려할 필요가 있고 또한 개정안은 친환경농산물 또는 농수산물 유통을 주된 사업으로 하는 특정 분야의 조합 등에 한해 그 업무의 위탁 사항을 규정하고 있으나 현행법 및 개정안은 친환경농수산물 및 식품 판매를 위주로 하는 지역협동조합과 그 성격과 역할이 상이한 대학 협동조합, 의료 협동조합 등을 포함해 포괄적으로 규정하고 있어 농림부뿐만 아니라 교육부, 복지부 등 관련 중앙행정기관과의 협력 필요성도 고려하여 논의할 필요가 있다고 보았습니다.

다만 조금 전에 논의하신 것처럼 생협의 주관 부처를 공정위에서 중기부로 넘기시게 되면 이런 개정안에 따른 주무 부처의 생협에 대한 관리 감독 업무 위탁 여부는 향후 이관되는 중기부의 소관 위원회인 산업통상자원중소벤처기업위원회에서 논의하는 것이 오히려 바람직할 것으로 보입니다.

이상입니다.

○소위원장 강민국 정부 측 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

○공정거래위원회부위원장 남동일 전문위원 의견에 동의합니다.

업무 위탁 관련해서는 소관 부처 변경 이후에 중기부하고 다른 중앙행정기관들의 의견도 좀 들어서 결정하는 것이 바람직하지 않나 싶습니다.

○소위원장 강민국 위원님들 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

이정문 위원님.

○이정문 위원 저도 지금 정부 측 의견처럼 주무 부처를 중기부로 이관한 것은 저희가 하고, 또 중기부도 동의했다고 하는데 중기부의 권한을 위탁할 수 있는 거를 저희 상임위원회에서 결정할 수 있는지가 좀 의문인 것 같습니다. 그래서 이 부분은 향후에 중기부로 넘어가게 되면 중소벤처기업위원회에서 논의했으면 하고요.

그리고 전문위원의 검토의견처럼 사실 소관 업무를 담당하는 관계 중앙행정기관의 장에게 관리 감독 업무를 위탁할 필요성에는 공감은 하지만 이 조합 설립 인가 감독은 해당 사업 구역을 관할하는 시도지사인데 이 조항에 따르면 장관 위탁을 할 수 있어서 이런 권한 불일치 문제도 있기 때문에 이런 부분도 고려해서 향후 중소벤처기업위원회에서 논의를 했으면 합니다.

○소위원장 강민국 신장식 위원님.

○신장식 위원 6개월 뒤면 다 넘어가는 거잖아요. 사전에 중소벤처기업부랑 논의된 사항은 혹시 있습니까, 농산물 등 수탁 업무에 관해서?

○**공정거래위원회부위원장 남동일** 수탁 업무에 대해서 실무적으로 중기부가 의견을 내 준 게 있는데요. 지금 최종적으로는 현재 전문위원 안처럼 업무 이관 이후에 판단하는 걸로 저희가 최종 의견을 드렸습니다.

○**신장식 위원** 참 애매하네. 우리가 여기서 얘기를 조금 더 하는 게 실익이 있는 건지, 해도 되는 건지 조금 애매하네요.

○**민병덕 위원** 제가 한 마디만 여쭙어볼게요.

중앙행정기관의 장에게 위탁할 수 있는 근거를 이 법에 안 넣으면 중앙행정기관에 위탁을 할 수 없습니까? 중기부로 옮겨졌는데 중기부에서 볼 때 농수산물 쪽 같은 경우는 농림부 또 대학 같은 경우는 교육부 그다음에 의료생협 같은 경우는 복지부 이런 데에 위탁을 해야 될 사안들이 있을 텐데 법에 위탁의 근거가 명백히 없으면 위탁할 수 없나요?

○**공정거래위원회부위원장 남동일** 통상적으로는 위탁의 경우에 대부분 법상 근거를 두고 하는 것으로 알고 있는데요 그게 반드시 위탁이 있어야 되는지는 제가 확신을 가지고 말씀드리기에는 조금 확인이 필요한 것 같습니다.

○**민병덕 위원** 그래서 중앙행정기관의 장에게 위탁할 수 있다 이 정도 해 봐도 큰 상관은 없을 것 같은데.

○**공정거래위원회부위원장 남동일** 그런데 현행 개정안은 아까 논의에 나온 것처럼 조합의 경우하고 연합회, 전국연합회 같은 경우는 또 다르기 때문에 그 부분도 좀 조정이 되어야 될 것 같고 또 중앙행정기관, 일반적으로 포괄적으로 했을 때 결국은 또 실제 위탁받는 관계 부처를 정해야 되는 문제는 그대로 남아 있어서……

○**민병덕 위원** 그것을 중기부가 정하는 거 아니에요?

○**공정거래위원회부위원장 남동일** 그러니까 이관된 다음에 중기부에서 좀 판단을 해서 관계 부처하고 협의를 하면 바람직하지 않나 하는 생각입니다.

○**민병덕 위원** 저는 너무나 바람직하다고 생각하는데 문제는 중앙행정기관에 위탁할 수 있다라는 근거를 안 줘도 중기부가 다른 행정기관하고 협의해 가지고 할 수 있으면 아무 상관 없는 것인데 이 법이 없다고 중기부가 그냥 갖고만 있고 농림부나 교육부나 보건복지부하고 위탁을 안 하면서 일도 안 하고 있을까봐 하는 말이에요.

○**공정거래위원회부위원장 남동일** 저희가 통상적으로 업무 위탁을 법에 규정하는 것은 기본적으로 전문성이 필요한 상대 부처가 있는데 그 부처가 잘 이렇게……

○**민병덕 위원** 안 받으려고 할까 봐.

○**공정거래위원회부위원장 남동일** 안 받으려고 하니까 저희가 법에 근거를 두고 그 과정에서 협의를 하는 그런 차원으로 이해를……

○**민병덕 위원** 그 정도 수준이라면 이 법이 없어도 된다는 말씀이지요?

○**공정거래위원회부위원장 남동일** 그건 제가 확신하기는, 그러니까 어차피 위탁을 강제로 못 하는 측면이 있지 않을까 싶은 생각은 듭니다.

○**민병덕 위원** 없어도 되겠습니까? 없어도 될 것 같은데?

○**소위원장 강민국** 이헌승 위원님.

○**李憲昇 위원** 지금 많은 의견들을 주고 계시는데 일단 저하고 민병덕 위원이 이 법안을 준비했는데 제가 생협 관계자한테도 의논도 한번 해 보고 이러니까 지금 당장 급한

게 소관 부처를 이전하는 게 더 급하다고 그러니까 일단 이 부분은 좀 제외하고라도 법을 통과시켜 주는 게 좋을 것 같습니다. 동의합니다.

○소위원장 강민국 전문위원님.

○전문위원 이선주 14페이지입니다.

부칙 관련 내용입니다.

개정안은 시행일을 공포 후 6개월이 경과한 날로 하고 있으며 최혁진·김동아·민병덕 의원안은 종전의 규정에 따른 고시·처분 및 계속 중인 행위에 대한 경과조치를 두고 있습니다.

검토의견입니다.

하위법령의 정비 및 제도 기간 등 법 시행의 준비 기간을 고려하여 시행일을 공포 후 6개월이 경과한 날로 하는 것은 적절한 것으로 보입니다. 또한 처분청이 공정위에서 중기부로 변경됨에 따라 종전 규정에 의해 공정위가 행한 처분 또는 종전 규정에 의한 공정위에 대한 신청·신고 등의 효력을 명확하게 하기 위해 종전의 규정에 따른 고시·처분 및 계속 중인 행위에 대한 경과조치를 둘 필요가 있을 것으로 보았습니다.

이상입니다.

○소위원장 강민국 정부 측 의견 말씀해 주십시오.

○공정거래위원회부위원장 남동일 전문위원 의견에 동의하고 의원님 안을 수용하는 입장입니다.

○소위원장 강민국 위원님들 의견 있습니까?

○신장식 위원 아까 지나가긴 했는데 한 가지만.

○소위원장 강민국 예, 신장식 위원님.

○신장식 위원 없애도 될 것 같긴 합니다만 그러면 얘기는 설립인가하고 이게 주체가 다르다라는 거잖아요, 아까 업무 위탁근거 마련 부분에서요. ‘조합 설립인가·감독은 해당 사업구역을 관할하는 시·도지사이나 신설 조항은 장관으로 정하고 있는 점을 고려할 필요가 있다’라고 돼 있는데 일부 업무는 중앙행정기관의 장이 하는 게 맞고 또 일부 업무는 시도지사가 하는 게 맞다라면 근거를 2개 두면 안 됩니까? ‘중앙행정기관의 장 또는 시도지사에게 위탁할 수 있다’ 이러면 거기서 발생하는 문제가 있어요?

그러니까 혹시라도 싫어서 걱정되는 부분이 있다고 하니까, 6개월 기간 동안에 만연히 늘어질까 봐, 그때 안 될까 봐. 그렇게 할 경우에 법리상에 문제가 있나요?

○민병덕 위원 없어 보입니다.

○신장식 위원 그렇게 근거 규정을 확실히 해서, 그때 가서 다시 하지 말고 유연하게 적용할 수 있게 아예 근거 규정을 마련해 두는 건 어떻습니까? 전부 또는 일부로 돼 있기 때문에 유연하게 업무 일부는 시도지사에게, 업무 일부는 중앙기관장에게 줄 수 있을 것 같은데요, 조문상?

○민병덕 위원 제가 보기에요 그렇습니다.

○소위원장 강민국 허영 위원님.

○허영 위원 저도 같은 문제의식을 가지고 있는데 그런데 전문위원 검토는 중기부로 이관했으니 업무에 대한 위탁 여부는 중기벤처위원회에서 최종 결정하는 게 낫지 않겠느냐라고 하는 의견인데 법의 개정을 완결적으로 하기 위해서는 어차피 공정거래위원회에

서 중기부로 이관하는 것조차도 여기서 지금 결정을 한 거고 그러면 중기부장관이 업무 위탁을 할 수 있는 그런 규정까지도 함께 넣어서 완결적 구조로 넘기는 것이 중기벤처위원회에서의 중복적 의사 처리를 방지하는 일이다 이런 생각이 들어서 신장식 위원님과 같은 의견을 드립니다.

○**민병덕 위원** 저도 그렇게 되면 더 좋을 것 같습니다. 큰 무리가 없을 것 같습니다.

○**소위원장 강민국** 위원님들 의견이 이렇게 다양하면 계속 심사할까요?

(「아닙니다」 하는 위원 있음)

정부 측 의견 말씀해 주십시오.

○**공정거래위원회부위원장 남동일** 저희는 개정안에 대해서 두 가지를 말씀드렸는데 하나 인가 기관이 달랐던 문제는 조정하시는 안으로 그렇게 하시고 또 하나는 중기부가 위탁이 필요한 다른 중앙행정기관하고 협의를 해서 할 필요가 있다는 그 두 가지를 말씀드렸는데요. 사실 업무 위탁의 근거를 두는 것은 입법의 영역이고 저희가 그게 부당하다, 반대한다 그런 사안의 문제는 아닌 것 같습니다. 아닌 것 같은데요, 업무를 이관하는 저희 입장에서는 중기부가 이 법을 운용하면서 필요에 따라서 주도적으로 해도 되지 않나 그런 입장이었습니다.

○**민병덕 위원** 아니, 그런데 그때 또 법을 추가로 만들어야 된다고 할까 봐 그러는 거예요. 그래서 ‘시도지사 또는 관계 중앙행정기관의 장에게 위탁할 수 있다’ 이렇게 하면 다 포괄적으로 해서 중기부에 권한을 주는 것이니까요. 그렇게 하면 좋겠습니다.

○**이정문 위원** 저도 동의합니다.

○**李憲昇 위원** 전문위원은 여기에 대해서 어떻게 생각합니까?

○**전문위원 이선주** 만약에 이렇게 가기로 결정을 하신다면 친환경농산물 또는 농수산물 외에 나머지 지역 협동조합, 그러니까 대학 협동조합이나 의료 협동조합에 대해서도 위탁 근거를 둘 것인지 여부도 같이 결정해 주셔야 할 것 같습니다.

○**민병덕 위원** 그래서 친환경 같은 경우는 ‘농림부장관에게 위탁할 수 있다’고 했는데 이렇게 하지 말고 그냥 ‘중앙행정기관에게 위탁할 수 있다’라고 하면 전부가 되는 거잖아요.

○**전문위원 이선주** 그러니까 업무 범위를 한정하지 않고 둔다 그러면……

○**민병덕 위원** 그렇지요.

○**李憲昇 위원** 그렇게 하려면 이 부분을 다 삭제야지, ‘친환경농산물 또는……’ 그런 내용을.

○**신장식 위원** 의료나 대학 협동조합도 교육부나 보건복지부로 위탁하게 하려면 아예 ‘중소벤처기업부장관은 업무의 전부 또는 일부를 대통령령으로 정하는 바에 따라 관계 중앙행정기관의 장 또는 시도지사에게 위탁할 수 있다’ 이렇게 정리하자는 거지요?

(「예」 하는 위원 있음)

그렇게 정리를 하면 조문상 깔끔한데요?

○**소위원장 강민국** 자, 알겠습니다.

전문위원님이 위원님들 하신 말씀 한번 정리해서 전체회의 보고 때까지 위원님들께 보고드리고, 일단 위원님들 의견을 반영해서 우리 위원회 대안으로 마련해서 전체회의에 보고하도록 하겠습니다.

아니면 다음 법안 심사할 때 계속 심사할까요, 신장식 위원님?

○**신장식 위원** 오늘 정리하시지요.

○**소위원장 강민국** 그러니까 그렇게 정리하겠습니다.

그러면 의사일정 제9항부터 11항까지 이상 3건의 소비자생활협동조합법 일부개정법률안은 각각 본회의에 부의하지 않고 지금까지 심사한 결과를 반영하여 이를 통합 조정한 우리 위원회 대안을 마련해서 전체회의에 보고하고자 하는데 이의 없습니까?

(「예」 하는 위원 있음)

각각 가결되었음을 선포합니다.

의사일정 제12항 및 제13항, 이상 2건의 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 일부개정법률안과 의사일정 제14항 및 15항, 이상 2건의 하도급거래 공정화에 관한 법률 일부개정법률안을 일괄하여 심사하도록 하겠습니다.

심사자료를 참고해 주시기 바랍니다.

법률안의 주요 내용에 대해 이선주 전문위원님께서 보고해 주시기 바랍니다.

○**전문위원 이선주** 심사자료 2페이지입니다.

동 안건에 대해서는 작년 7월 22일 소위원회에서 1차 심사를 하신 바 있습니다. 이에 대해 주요 내용에 대해서 간략하게 보고를 드리도록 하겠습니다.

먼저 신고인 이의신청제도 도입 관련해서는 위원님들께서 전반적으로 다 긍정적인 의견을 주셨습니다.

두 번째 기록송부제도 개선 관련입니다.

이에 대해 공정거래위원회는 처분 후에 관련 자료를 송부하도록 하는 의견을 제시하였는데 위원님들께서는 이에 대해 부정적인 의견을 표시하신 바 있습니다.

그다음 처분시효의 기산점 변경 관련해서는 김남근 위원께서 새로운 수정 의견을 내신 바 있습니다.

다음 3페이지의 법률안 검토로 들어가도록 하겠습니다.

먼저 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 개정안에서 무혐의·종결처리 결정에 대한 이의신청 절차를 신설하고자 하는 내용입니다.

현행은 이의신청의 대상을 공정거래위원회의 처분에 대하여 한정하고 있으므로 처분에 해당하지 아니하는 공정거래위원회의 무혐의·종결처리에 대해서는 이의신청이 불가능한 상황입니다.

개정안은 공정거래위원회의 무혐의 또는 종결처리 결정에 대하여도 그에 대한 불복으로 이의신청을 할 수 있도록 하려는 것입니다.

다음 페이지입니다.

검토의견입니다.

개정안은 공정위의 무혐의 결정 등에 대해서도 이의신청을 할 수 있도록 함으로써 신고인의 권익을 보다 두텁게 보호할 수 있는 장점이 있습니다. 이의신청은 조사단계가 아닌 심판단계에서 사건을 새롭게 검토하도록 하므로 사건에 대해 중립적이고 객관적인 접근을 도모할 수 있다고 보았습니다.

다만 개정안대로 입법화한다면 신고인에게 신고사건 처리 결과를 통지하는 절차를 마련할 필요가 있다고 보았습니다. 이는 현행법 제80조제3항은 신고에 따른 조사 결과를

당사자에게만 통지하고 있으므로 신고인은 무혐의나 종결 결정이 있는지를 인지할 수 없어 개정안에서 정하는 기간 내 이의신청을 하기 어렵기 때문입니다.

또한 현행법상 이의신청제도를 표시광고법, 전자상거래법 등에서 준용하고 있는데 향후 해당 법률들에서도 위반행위의 신고가 가능한 점을 고려하면 준용규정을 정비하여 같은 방식으로 신고인에 대한 이의신청을 두는 입법도 필요할 것으로 보았습니다.

이상입니다.

○소위원장 강민국 정부 측 의견 말씀해 주십시오.

○공정거래위원회부위원장 남동일 전문위원 의견에 동의합니다. 그리고 저희는 사회의 결정으로 할 게 아니고 독립된 별도 위원회를, 지금 현재 저희가 재신고사건심의위원회가 있습니다. 이걸 법상으로 격상하는 방식, 전문위원이 제안하신 그런 방식에 동의합니다.

○소위원장 강민국 위원님들 의견을 듣는 순서입니다. 발언권을 얻어 말씀해 주시기 바랍니다.

의견 있으십니까?

계속 보고해 주십시오.

○전문위원 이선주 여기에 대해서 약간의 수정의견을 말씀드리겠습니다.

6페이지입니다.

현행법에 무혐의 결정이나 종결처리 결정과 같은 용어의 정의가 없다는 공정거래위의 의견을 고려하여 ‘처분을 하지 아니하는 경우’로 정정합니다. 그리고 아까 말씀드렸듯이 신고인에게 처분을 하지 아니함을 통지하지 않으면 이의신청을 하기 어려운 점을 고려하여 통지의무를 신설하고자 합니다.

7페이지입니다.

신고인의 이의신청 여부를 수용할지 판단하는 심사위원회의 구성 근거를 신설하고 있습니다.

이상입니다.

○소위원장 강민국 끝났어요?

○전문위원 이선주 예.

○소위원장 강민국 정부 측 의견 말씀해 주십시오.

○공정거래위원회부위원장 남동일 전문위원 의견에 동의합니다.

○소위원장 강민국 위원님들 다른 의견 있습니까?

(「동의합니다」 하는 위원 있음)

계속 보고해 주십시오.

○전문위원 이선주 8페이지입니다.

법원의 공정위에 대한 기록송부요구권을 자료제출명령권으로 강화하고자 하는 내용입니다.

주요 내용 1번입니다.

기록송부요구권의 자료제출명령권 개선입니다.

현행 제110조는 손해배상청구소송에서 필요한 경우 법원이 공정거래위원회에 해당 사건의 기록을 송부하도록 요구할 수 있도록 규정하고 있습니다. 개정안들은 손해배상청구

의 소송 과정에서 필요한 경우 법원이 공정거래위원회에 해당 사건 기록의 제출을 명할 수 있도록 하려는 것입니다. 이에 대해 강준현 의원안은 현행처럼 ‘기록’이라는 용어를 사용하고 유영하 의원안은 ‘자료’라는 용어로 대체하고 있습니다.

검토의견입니다.

개정안은 법원의 공정거래위원회 기록에 대한 송부요구권을 자료제출명령권으로 강화하여 법원의 자료 확보를 용이하게 하고 손해배상청구소송에 있어 피해자 손해 회복의 효과성을 제고하려는 취지입니다.

손해배상청구가 인용되기 위해서는 상대방의 불법행위와 고의·과실이 인정되어야 하므로 법원은 위법행위 및 고의·과실에 대한 판단에 필요한 각종의 자료에 대한 제출명령을 통해 법원 판단의 객관성을 제고할 수 있을 것으로 기대됩니다.

다음 페이지입니다.

강준현 의원안은 법원의 제출명령의 대상을 현행처럼 사건의 기록으로 표현하되 그 범위를 구체적으로 규정하고 있습니다. 단 법원의 자료제출명령에 공정거래위원장이 응하지 않을 경우 민사소송법 제351조를 준용하여 500만 원의 과태료를 부과하도록 하는데 과태료를 공정거래위원장에게 부과하는 것은 그 실효성이 다소 적을 것으로 예상됩니다.

한편 강준현 의원안은 당사자에 대한 자료제출명령에 대한 개정안과 관련하여—향후 20페이지에서 다시 논의하겠습니다—법원이 당사자에게 제출을 명령하는 자료로서 손해의 증명뿐 아니라 침해의 증명에 필요한 자료까지 그 범위를 확대하고 있는바 이를 고려하여 공정거래위원회에 제출을 명령하는 자료의 범위에도 이를 추가하는 것이 체계상 적절할 것으로 보았습니다.

유영하 의원안의 경우 법원의 제출명령의 대상을 현행 ‘기록’에서 ‘자료’로 변경하면서 당사자에게 자료를 제출받기 곤란한 경우에만 보충적으로 활용되도록 하고 있고 법원의 심리 과정에서 영업비밀의 노출 우려 등을 고려하여 비공개심리, 열람의 범위와 사람의 제한, 비밀유지명령제도를 두고 있다는 점에서 피해기업의 입증책임의 완화와 소송 상대방의 영업비밀 보호 등 법익의 균형을 고려한 긍정적 측면이 있습니다.

다만 후술하는 공정거래위원회의 수정의견은 처분을 하기 전에 해당 사건에 대해 실시한 조사자료를 민사법원에 송부하면 중구적으로는 처분에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 공정거래위원회의 우려, 공정거래위원회의 처분은 1심 판결에 준하는 준사법절차라는 점과 더불어 유사한 내용을 입법화한 대·중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률 제40조는 중소벤처기업부의 처분 여부에 대하여 명확하게 규정하지 아니한 점을 종합적으로 고려한 정책적 판단이 필요할 것으로 보았습니다.

또한 유영하 의원안은 제111조에 따른 당사자 제출명령을 우선 활용토록 하되 자료 확보가 곤란한 경우에 공정거래위원회에 조사자료를 요청할 수 있도록 하는 반면 유사한 대·중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률은 이러한 보충성 요건을 두고 있지 않다는 점도 고려할 필요가 있습니다.

아울러 민사소송법 제344조제2항은 공무원이 직무상 가지는 문서는 법원에 제출하여야 하는 대상에서 제외하고 있으므로 해당 규정의 예외로서 공정거래법상 기록송부제도가 기능할 수 있도록 조문 정리가 필요하다고 보았습니다.

이상입니다.

○소위원장 강민국 정부 측 의견 말씀해 주십시오.

○공정거래위원회부위원장 남동일 전문위원 의견에 일부 동의합니다.

그리고 공정위 처분 이후로 자료제출을 한정하는 수정의견 그 부분에 대해서 입장 말씀드리겠습니다.

○소위원장 강민국 위원님들 의견 말씀해 주십시오.

○신장식 위원 처분 이후로 하는 게 적절해요? 이해가 안 가는데……

○소위원장 강민국 그러니까 조사 중인 사건의 자료 송부에 대해서는 안 된다는 거잖아요. 처분한 이후에 자료 송부하겠다는 게 쟁점 아닙니까, 그렇지요?

○공정거래위원회부위원장 남동일 예, 그렇습니다.

○소위원장 강민국 그게 맞는 것 같아요. 그렇지요?

○신장식 위원 아니, 저는 의견이 다른데요. 처분으로……

○소위원장 강민국 잠깐, 이정문 위원님 먼저 말씀해 주시지요.

○이정문 위원 자료제출을 요구받은 경우에 이 법에 따른 처분을 한 후에 하겠다고 하는 건데 그러면 자료제출을 요구받은 후에 그 심리 여부가 상당히 진행된 사건도 있고 아니면 초기단계도 있는데 그러한 결정이 다 날 때까지 공정위에서 한 후에 비로소 자료를 넘겨준다는 겁니까?

○공정거래위원회부위원장 남동일 아무래도 조사 과정에 있기 때문에 그 조사에 영향을 주는 것보다는 저희가 조사를 신속히 마무리하고 그 사건 관련된 자료를 충분히 제공하는 게 바람직하다고 생각을 하고 있습니다.

○신장식 위원 처분으로 한정하게 되면요? 민사상 손해 입더라도 공정위 처분 나올 때까지 민사소송에서 증거 확보 못해서 사실상 재판 지연시키게 됩니다. 신속한 재판받을 권리 침해할 수 있고요. 공정위 조사가 미진하거나…… 사실 공정위에서 매번 사건이 너무 많아 가지고 조사 진행이 굉장히 지연되고 있다, 그러니까 인력과 예산 더 달라고 계속 말씀하시잖아요. 그런 말씀에 입각해서 보더라도 오히려 신속재판권리를 침해할 수가 있고요 오히려 소송에서 빨리빨리 공정위 진행 상황 관련해서 처분 전이라도 줘서 민사소송을 빠르게빠르게 진행하는 게 공정위 입장에서도 낫지 않아요?

그리고 다른 법률과의 형평성이라고 하는 측면에서도 공정위법이, 원래 대체로 공정위법을 인용하게 돼 있는데 공정위법에서 원칙을 정해 줘야지 상생협력법보다 후퇴하는 방식으로 자료제출하겠다고 하는 거는 저는 법적 일관성에도 문제가 발생할 수 있다라는 생각이 들거든요. 이거 굳이 처분 후로 하실 필요가 없다. 상생협력법과 동일하게 해도 될 것 같은데요.

○이양수 위원 뭐 하나만 물어볼게요.

○소위원장 강민국 허영 위원님.

○허영 위원 먼저 하시지요.

○이양수 위원 먼저 그 처분이 완료되기 전에 공정위에서 자료를 제출하면, 자료를 송부하면 어떤 문제점들이 있을 거라고 예상되세요?

○공정거래위원회부위원장 남동일 일단 저희가 아직 위법 여부를 판단하지 않은 상황인데 거기에 대해서 당사자 중의 일방이 법원에다가 조사 자료를 통해서 자료를 요청하게 되면 국가기관이 조사하는 과정에서 공정성이나 중립성을 훼손할 우려가 조금 걱정이

되는 측면이 하나 있고요. 그리고 공정위 조사에도 좀 지장이 있을 것 같습니다. 그 제도를 조금 더 악용을 한다든가 이런 방식을 통해서 조사를 좀 어렵게 할 그런 문제도 있을 것 같고요.

조금 보완적인 장치가 이미 있습니다. 당사자 자료제출명령제도가 공정거래법에 같이 그 윗조항에 있기 때문에…… 당사자들이 우선적으로 법원에서 소송하는 과정에서는 변론주의가 있기 때문에 당사자들을 통해서 자료를 우선적으로 제출받는 노력을 먼저 하고 하는 게 바람직하다고 생각이 됩니다.

그리고 조사의 신속 문제는 늘 저희가 그런 지적과 걱정을 많이 받고 있는데요 저희가 어쨌든 인력 증원이나 이런 부분을 통해서, 오늘 또 상임위원 증원도 결정해 주신 것처럼 조금 더 신속한 사건 처리는 적극적으로 노력을 하도록 하겠습니다.

○이양수 위원 조사가 처분이 끝난 게 아니고 조사 중인 거란 말이에요. 만약에 조사 중인 이 사안들을 넘기면 법원에서 이걸 조사가 다 끝나지 않고 지금 조사가 진행 중인 것이라는 것을 인식하고 그 여지를 열어 놓고 판단하지 않을까요? 법원을 너무 못 믿는 것 아닐까요, 혹시?

○공정거래위원회부위원장 남동일 그런 측면이 있지만 저희도 자료를 제공하는 입장에서, 저희가 이번에 어쨌든……

○이양수 위원 처분이 끝나서 완벽한 걸 넘겨주고 싶다는 얘기는 이해하는데 법원에서 지금 소송하시는 국민들은 이걸 빨리 좀 진행시켰으면 좋겠다라는 그런 입장이 있는 건데 그러면 법원에서 판사들이나 법관들이, 변호사들이 판단을 할 때 이 자료는 아직 처분이 끝나지 않았는데 현재까지의 자료가 이 정도다라는 수준을 그분들이 판단해서 감안해서 판결하지 않겠냐고요.

○공정거래위원회부위원장 남동일 지적하신 것처럼 자료의 판단은 법원에서 그런 걸 감안해서 판단을 하겠지만 또 저희들 입장에서는 저희가 가지고 있는 자료를…… 새로 이번에 법 개정안을 보면 굉장히 넓은 범위의 자료를 제출하게 되어 있습니다. 종전의 손해 인정이나 손해액 산정 여기에 한정된 게 아니고 사실관계 인정부터 포괄적으로 저희가 많은 자료를 주고 또 영업비밀과 관련된 자료도 최대한 줄 수 있게, 그래서 굉장히 많은 자료를 민사소송에 제공해서 도움을 주려고 하는 건데 그런 경우에 또 한편 조사가 아직 진행 중인 이런 단계에서 이 제도가 약간 부작용, 역작용이 있을 수 있는 측면이 있고 또 저희가 빨리 조사를 마무리해서 결정을 내려 주는 게 실제 그 결과를 가지고 민사소송에서도 피해자에게 도움이 되는 측면이 틀림없이 있을 거라고 생각합니다.

○소위원장 강민국 허영 위원님.

○허영 위원 저도 이양수 위원님과 비슷한 질문을 하려고 했었고 하나 더 보태서 질문을 드리면, 공정위의 처분은 1심 판결과 같다고 하는 의견을 주셨는데 그러면 법원은 여지껏 공정위의 처분 이후에 소송을 진행하는 관행이 있었습니까?

○공정거래위원회부위원장 남동일 민사소송 같은 경우는 저희가 1심이 아니기 때문에 민사소송은 그냥 진행이 되고 있습니다.

○허영 위원 그냥 그 처분 상관없이 진행이 되고 있다라는 말씀이지요?

○공정거래위원회부위원장 남동일 예, 그렇습니다.

○허영 위원 그러면 법원에서 진행이 되는데 이 자료제출명령제도의 취지상 처분 후에

하게 된다고 한다면 그 처분 이전에 진행되는 소송에 대해서는 자료에 대한 형평성 문제가 발생하지 않겠습니까? 이 문제에 대해서는 어떻게 생각하십니까?

○**공정거래위원회부위원장 남동일** 글썄, 자료를 최대한 많이 줘서 민사소송에 도움이 되면 그 나름의 필요성이 없다고 얘기는 못 하겠는데요 아까 말씀드린 것처럼 그런 부작용도 좀 고려를 해 주시면 좋을 것 같습니다.

○**허영 위원** 또 공정위의 의견들 중에서는 자료 유출 시에 악의적인 언론보도, 여론몰이 같은 것들이 예상된다고 지적을 하셨는데 유명하 의원 비밀유지명령 부분들도 함께 법안 개정이 이루어진다고 한다면 그런 것들은 사전에 방지할 수 있다고 보는데.

○**공정거래위원회부위원장 남동일** 그런데 비밀 자료들 통제하는 거하고 또 말씀하시는 그런 부작용하고는 결이 조금 더 다를 수 있지 않겠나 하는 생각이 있습니다.

○**허영 위원** 그런데 과연 그런 내용들이 우려하는 바와 같이 악의적인 언론보도…… 언론보도라는 것이 팩트에 기반하는 것을 전제로 하는 것이고 물론 악의성을 가진 언론도 많이 있겠지만 그런 것들을 우려해 가지고 소송에 있어서의 객관성·형평성 이런 것들을 해칠 만큼 그것이 중요한가, 이 제도를 도입하는 이유가 있는 것인데.

그래서 공정위가 전향적으로 이 부분들에 있어서는 수용을 해 주셔야 되지 않겠나 이런 의견을 드립니다.

○**소위원장 강민국** 김근성 심판관님, 하실 말씀 있나요? 계속 마이크 왔다 갔다 하는데 하실 말씀 있으시면 말씀하십시오.

○**공정거래위원회심판관리관 김근성** 위원장님께서 허락해 주시면 간단히 실무적인 이야기를 좀 말씀드리겠습니다.

○**소위원장 강민국** 예, 말씀하십시오.

○**공정거래위원회심판관리관 김근성** 이 제도가 운영되면 아무래도 약자인 원고가 소송을 제기해서 자료를 양쪽을 다 받게 됐을 때 그 자료가 법원에서만 보관하는 게 아니고 그쪽 원고나 피고나 공유하게 됩니다. 공유하게 되면 저희가 받은 자료 자체, 예를 들어 당사자가 아닌 경쟁사업자라든지 아니면 제3의 관련된 사람들의 진술도 다 받게 되고요 그런 자료들이 다 나갔을 때 아무래도 피고가, 반대편의 대기업이 받은 그 자료를 어떻게 활용할지에 대한 그 부분이, 팩트가 되기 전에 가서 진술조서 내용이 별도로 조사할 때 바뀌게 되거나 오염될 수 있는 그런 현실적인 우려도 있기 때문에 저희가 다 정리를 한 후에 그 이후에 오염되거나 이런 부분들이 신빙성 문제에서 다투면 될 수 있는 상황인데 조사 과정 중에 그런 여러 가지 자료가 혼재돼 가지고 그 자료가 법원에 나가고 그러면 실체적 진실이 미궁에 빠지는 가능성이 더 크지 않나 그런 우려가 있습니다.

○**소위원장 강민국** 제가 궁금한 게 그거였어요. 이걸 약간 로펌이 먹고 사는 걸 만들어주는 것 같아요, 잘못하면. 왜냐 하니까 지금 조사 중이고 조사하고 있는데 법원에서 끊임없이 로펌을 통해서 자료 요구한다면 조사가 제대로 되겠습니까? 저는 그걸 우려해서 나도 그걸 한번 물어보려고 했거든. 그런데 방금 김근성 심판관님 말씀대로 이렇게 되면 원고나 피고나 다 자료를 공유하기 때문에 상당히 지장이 있다는 말씀이지요? 그러면 로펌만 좋아지는 거잖아. 그렇지요?

○**공정거래위원회부위원장 남동일** 그런 측면이 있습니다. 저희 조사가 개시되면, 그 원고 측이나 일방에서 민사소송을 제기하면서 이런 자료를, 그러면 결국 저희가 민사소송

일방에 소송 지원을 해 주는 그런 부작용도 생각을 해야 되지 않나 싶습니다.

○이양수 위원 한마디만……

○소위원장 강민국 이양수 위원님.

○이양수 위원 먼저 하세요.

○신장식 위원 검찰이나 수사기관에서 수사 중인 기록도 민사소송에 증거로 제출하기 위해서 인증등본 신청을, 별도의 여러 가지 그 절차가 있기는 합니까라는 받을 수 있어요. 수사기관의 기소 전 수사기록도 민사소송 중에 신청해서 받을 수가 있는데 공정위에서 조사 중인 사건을 밀행성 내지는 이런 것 때문에 법원에 제출할 수 없다? 저는 그 말씀은 조금 납득하기가 어렵습니다. 그렇잖아요? 기소 전 수사기록도 민사소송에서 활용하기 위한 절차는 있습니다. 왜냐하면 수사기록은 훨씬 더 밀행성이 굉장히 중요한 것이기 때문이에요. 그래서 그 논리로 조사 중이기 때문에 민사소송에 자료를 제출했을 때 악용 가능성이 있다거나 조사에 방해를 준다거나라고 하는 부분은 오히려 형사소송과 민사소송의 관계에서 기록이 어떻게 오고 가는가와 관련돼서 봤을 때는 좀 취약한 논리가 아닌가라는 생각이 들고요.

만약 정말로 공정위가 조사를 하는 데 있어서 이 부분만큼은 이런 절차와 과정을 거쳐서 제출을 하는 게 좋겠다 싶으면 ‘보완적으로, 원칙적으로 제공하되 조사의 밀행성을 보장하기 위해서 이러저러한 절차를 설치하는 게 좋겠습니다’라고 의견을 내 주시면 제가 조금 납득이 갈 것 같은데 밀행성, 악용 가능성 때문에 다 줄 수 없다, 처분 전에는 줄 수 없다라고 얘기하는 것은 형사사건과 민사사건의 관계상으로 보더라도 납득하기 어렵습니다.

○소위원장 강민국 이양수 위원님.

○이양수 위원 이런 것은 공정위원장님 생각을 물어봤어요?

○공정거래위원회부위원장 남동일 예, 지난번에 국회에서도 한번 질문이 나왔던 것 같습니다.

○이양수 위원 이 문제에 대해서도?

○공정거래위원회부위원장 남동일 예, 위원장님도 오히려 공정위가 빨리 조사를 신속하게 하고 그 이후에 자료를 주는 게 도움이 되지 않겠나 그런……

○이양수 위원 사회가 선진화된다는 게 투명해진다는 거잖아요. 장기적으로는 조사관이 알면 아는 대로 그대로 계속 올려 가면서 모두가 다 그걸 공유할 때 보다 더 올바른 결론에 도달할 수 있다고 저는 보거든요. 지금 사실 되게 행정편의적인 생각이예요. 부작용…… 이거 지금 나가면 누구한테 유리하고, 이거 나가면 누구한테 유리할까 봐 꼭꼭 쥐고 있다가 공정한 내가 이걸 판단해서 주겠다라고 하는, 사실은 국민의 집단지성을 믿지를 않고 본인들이 공정하고 믿는 과신 그런 게 있는 거예요, 제가 보기에는. 지금 당장은 행정상 직원이 힘들 수도 있고 일거리가 늘 수도 있고 이런 문제가 좀 있어서, 그리고 약간의 부작용 같은 게 있어서 두려워할 수 있을지 모르겠지만 생각 자체는 일단 모든 걸 다 투명하게 공개한다, 그리고 모든 정보를 다 공평하게 제공한다, 그래야 사실은 돈 가진 사람, 권력 가진 사람들과 그런 거 없는 사람들이 동등한 서비스를 받는 거라고 저는 보거든요. 그래서 공정위에서 이것을 너무 부작용에 대해 막 그렇게 생각을 해 가지고 전진하지 못하는 것 같다는 생각이 듭니다.

사실은 그런 태도를 공정위가 많이 지적받아요. 과거에는…… 이런 얘기까지 할 필요는 없지만 어쨌든 지금도 공정위가 그런 자세를 좀 버려야지 저는 국민들에 대한 서비스가 개선될 거라고 보거든요. 한번 좀 진지하게 고민들 해 보세요, 위원들이 가지는 문제의식이 뭔지. 그걸 가지고 공정위에서 어떻게 녹일 것인가를 생각해야지 공정위 답변만, 그냥 위원장님부터 저 아래 직원들까지 똑같은 얘기 되뇌이고 있으면 발전이 없지요.

○**공정거래위원회부위원장 남동일** 위원님의 공정위 업무 포함해서 행정에서 투명성이나 이런 부분들 필요하다는 말씀 100% 공감을 합니다. 그렇기 때문에…… 더군다나 이 제도 같은 경우는 피해를 받은 당사자가 민사소송에서 공정위 자료가 도움되는 측면이 있기 때문에 저희도 사실 이번 개정안에 적극적인 자세로 임했습니다. 그렇기 때문에 종전의 현행 제도가 활성화가 잘 안 된다는 비판을 저희도 인식했고요. 때문에 아까 말씀드린 종전의 손해 증명과 관련된 부분 이외에 사실관계와 관련된 자료도 저희가 확 열었고 또 대상 행위도 종전에는 담합하고 불공정거래행위만 됐습니다. 그런데 모든 공정거래법 위반 행위에 대해서 다 열었고요.

그리고 영업비밀 이런 부분들에 대해서 저희가 비밀준수 의무 때문에 자료를 제출하지 못하는 그런 소극적 태도를 이번에는 영업비밀이 있더라도 조그만 안전장치를 도입하면서 가능하면 최대한 열 수 있는 쪽으로 제도개선을 하기 때문에 조금 이 제도의 운영을 보시고 또 추가적으로 필요하면 그런 부분까지 더 열어 가시면 어떠실까 이렇게 간곡히 말씀드리겠습니다.

○**신장식 위원** 다시 말씀드립니다.

형사사건 기소 전 기록을 민사소송 당사자는 법원에 문서제출명령 신청이나 인증등본 송부 촉탁 등을 통해서 원칙적으로 할 수 있어요, 기소 전에도. 다만 그 원칙을 세워 둔 후에 그럼에도 불구하고 수사 중에 밀행성을 보장하기 위해 제출을 거절할 수도 있어요. 그런데 그 거절 사유가 괜찮다라고 인정할 만하다 싶으면 법원에서 그대로 두고, ‘뭔 소리야, 이것은 인정할 수 없어’ 그러면 법원에서 추가로 제출하게 하잖아요.

그러니까 이 프로세스를 참고하셔야지 처분 전 문서는 전혀 제공할 수 없다라고 얘기하는 것은, 공정위가 아무리 준사법기관이라고 하지만 형사사건보다 더 밀행성이 유지되어야만 하는 기관과 사건을 다루는 건가요? 그렇지 않잖아요. 그러면 그에 준해서 대안을 내 오셔야지, 처분 전 사건기록은 제출할 수 없다라든가 이렇게 말씀하시면 안 된다고 저는 생각을 하고요. 그것은 비교해 보면 너무 뻔하잖아요, 형사사건이 훨씬 더 밀행성이 중요한 거니까.

그다음에 두 번째는 그러면 상생협력법에서는 어떻게 되는 거냐? 상생협력법상 상생협력법 해당 자료는 처분 전이라도 받을 수 있는데 모범, 기본법이라고 할 수 있는 공정거래법에서 이것을, 오히려 모범이 될 수 있는 것에서 예외를 설정하는 게 적절한 것인지 이 두 가지 부분에 대해서 저는 공정거래위원회에서 전향적인 답변을 내 오셔야 되는 것 아닌가라는 생각을 합니다.

○**소위원장 강민국** 오늘 위원님들 의견도 다르고, 지금 위원님들 말씀 중에 처분의 지연성에 따라서 해당 피조사 기업이나 피조사자들이 피해를 보지 않느냐는 우려도 아까 제기하셨는데……

오늘 공정거래의 날이지요?

○공정거래위원회부위원장 남동일 예, 그렇습니다.

○소위원장 강민국 그래서 내가 오늘 상임위원하고 비상임위원 한 명 통과시켜 드렸잖아요. 그렇지요? 그러면 그만큼 처분이 짧아지는 거지요, 상임위원·비상임위원 한 명씩 늘면? 그런 것 아닌가?

○공정거래위원회부위원장 남동일 예, 사건을 더 빨리 처리할……

○소위원장 강민국 그러면 이제 사건의 처리 지연성에 대해서는 조금 해소가 될 수도 있다, 그렇지요?

○공정거래위원회부위원장 남동일 그렇습니다.

○소위원장 강민국 이 해당 사건에 대해서는 위원님들 의견도 다르시니까 해당 사건에 대한 심사는 잠시 보류하였다가 다른 사건에 대한 심사 후에 다시 논의하도록 하겠습니다.

전문위원님, 계속 보고해 주시기 바랍니다.

○전문위원 이선주 그러면 20페이지로 넘어가도록 하겠습니다.

법원의 당사자에 대한 자료제출명령 개선 사항입니다.

현행 111조는 부당한 공동행위, 불공정거래행위, 사업자단체의 금지행위와 관련한 손해배상청구소송에서 법원이 당사자의 신청에 따라 상대방 당사자에게 손해의 증명 또는 손해액의 산정에 필요한 자료의 제출을 명할 수 있도록 하고 있습니다.

강준현 의원안은 법원이 손해배상청구소송에서 당사자의 신청에 따라 상대방 당사자에게 제출을 명할 수 있는 자료에 손해의 증명 또는 손해액의 산정에 필요한 자료뿐만 아니라 침해의 증명에 필요한 자료도 추가하려는 것입니다.

검토의견입니다.

개정안과 같이 법원의 당사자 자료제출명령의 대상에 침해의 증명을 추가하는 경우 손해배상의 요건인 위법행위에 관련된 자료 수집이 용이할 것으로 기대됩니다. 특허법에서도 침해의 증명을 자료제출명령 대상으로 정하고 있습니다.

두 번째 동그라미입니다.

다만 현행 공정거래법에서 위법행위를 손해배상책임의 인정요건으로 보고 있고 침해는 권리나 재산에 대한 부당한 침해이라는 의미로서 특허법에서 주로 사용하는 법 문언이라는 점을 고려하여 ‘침해’ 대신 ‘위반행위’로 수정하는 것이 적절하다고 보았습니다.

이상입니다.

○소위원장 강민국 정부 측 의견 말씀해 주십시오.

○공정거래위원회부위원장 남동일 전문위원 수정의견에 동의합니다.

‘침해’를 ‘위반행위’ 입증에 필요한 자료로 수정드리겠습니다.

○소위원장 강민국 위원님들 의견 말씀해 주십시오.
없습니까?

(「동의합니다」 하는 위원 있음)

다음, 계속 보고해 주십시오.

○전문위원 이선주 22페이지입니다.

유영하 의원안 주요 내용입니다.

현행 111조는 부당한 공동행위, 불공정거래행위, 사업자단체의 금지행위와 관련한 손해

배상청구소송에서 법원이 당사자의 신청에 따라 상대방 당사자에게 손해의 증명 또는 손해액의 산정에 필요한 자료의 제출을 명할 수 있도록 하고 있습니다.

유영하 의원안은 법원의 자료제출명령과 관련된 손해배상청구소송의 범위를 공정거래법 위반에 따른 손해배상청구소송 전반으로 확대하여 현행보다 넓게 규정하려는 것입니다.

검토의견입니다.

현행법에서 상충되는 법익 간 균형을 도모하기 위한 다양한 절차를 두고 있고 자료제출명령제도의 적용 범위를 손해배상청구소송의 원인행위에 따라 달리 둘 합리적인 이유가 없다는 점을 고려하면 개정안의 입법 방향은 타당한 것으로 보았습니다.

다만 이러한 개정안에 대하여 한국인터넷기업협회는 영업비밀은 한 번 유출되면 되돌릴 수 없다는 점에서 경쟁법상 모든 손해배상청구소송으로 확대하는 것은 적절하지 않다는 의견을 제시한 바 있습니다.

이상입니다.

○소위원장 강민국 정부 측 의견 말씀해 주십시오.

○공정거래위원회부위원장 남동일 전문위원 의견에 동의합니다.

○소위원장 강민국 계속 보고해 주십시오.

○전문위원 이선주 24페이지입니다.

하도급거래 공정화에 관한 법률 일부개정법률안입니다.

법원의 자료제출명령의 범위와 대상을 확대하고자 하는 안입니다.

먼저 현행 제35조의2는 손해배상청구소송에 있어 법원이 당사자의 신청에 따라 상대방 당사자에게 손해의 증명 또는 손해액의 산정에 필요한 자료의 제출을 명할 수 있도록 하고 있습니다.

강준현 의원안은 손해배상청구와 관련하여 법원이 상대 당사자에게 명령하는 자료제출의 범위에 위반사실 및 기술자료 침해의 증명에 필요한 자료를 추가하고 공정거래위원회에게도 손해의 증명 등에 필요한 자료의 제출을 명할 수 있도록 하려는 것입니다.

유영하 의원안은 공정거래법의 자료제출명령 제도를 하도급법이 준용하게 하여 법원의 공정거래위원회에 대한 자료제출명령과 당사자에 대한 자료제출명령에 관한 공정거래법령 체계를 일치시키려는 것입니다.

검토의견입니다.

손해배상청구소송에 관한 소송 당사자의 보호라는 입법취지, 공정거래법령의 법 적용의 형평성 등을 고려하여 공정거래법의 관련 규정을 하도급법이 준용하도록 하는 것이 적절할 것으로 보았습니다.

한편 당사자에 대한 법원의 자료제출명령의 범위에 공정거래위원장을 추가하는 것은 이미 현행 하도급법이 손해배상청구소송에 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제110조를 준용하고 있으므로 이미 법원이 필요한 경우 해당 사건의 기록을 공정거래위원회로부터 송부받을 수 있다는 점을 고려할 필요가 있다고 보았습니다.

이상입니다.

○소위원장 강민국 정부 측 의견 말씀해 주십시오.

○공정거래위원회부위원장 남동일 전문위원 의견에 동의합니다.

공정거래법상의 제도와 동일하기 때문에 공정거래법을 준용하는 방식으로 도입하자는 입장입니다.

○소위원장 강민국 위원님들 의견 말씀해 주십시오.
없습니까?

(「동의합니다」 하는 위원 있음)

계속 보고해 주십시오.

○전문위원 이선주 위원장님, 다만 유영하 의원안은 아까 논의하시다가 중간에 멈췄던 기록송부제도 개정을 전제로 하고 있기 때문에 그것을 함께 나중에 보고드리겠습니다.

○소위원장 강민국 그래요.

○전문위원 이선주 39페이지입니다.

처분시효 기산점 변경 건입니다.

주요내용 1번입니다.

처분시효의 기산점을 신고일에서 신고접수일로 변경하고자 하는 내용입니다.

현행법 제22조제4항은 하도급거래 공정화에 관한 법률을 위반한 행위에 대한 공정거래위원회의 시정조치·과징금 등의 처분시효의 기산점을 신고일로 정하고 있습니다. 개정안은 처분시효의 기산점을 신고접수일로 변경하려는 것입니다.

검토의견입니다.

처분시효의 기산점을 신고일에서 신고접수일로 변경하는 것은 명확성을 제고한다는 점에서 타당한 입법조치로 보았습니다.

신고일은 신고인이 공정거래위원회에 그 사건을 신고한 날을 의미하는지 공정거래위원회가 그 신고를 공식적으로 접수한 날을 의미하는지가 불분명한 측면이 있습니다.

처분시효는 피심인의 법적지위 불안이 장기간 지속되지 않도록 하는 동시에 적정 기간 내에 위반행위에 대한 경쟁당국의 처분이 있도록 하여 시의적절한 규제가 이루어질 수 있도록 하는 데 의의가 있으므로 처분시효의 기산점은 명확한 형태로 규율될 필요가 있다고 보았습니다.

참고로 공정거래법은 부당한 공동행위에 대한 처분시효 기산점을 대통령령으로 정하는 조사 개시일로 정하고 있고, 같은 법 시행령은 공정거래위원회가 신고로 조사를 개시한 경우 신고를 접수한 날을 조사 개시일로 보도록 규정하고 있습니다.

이상입니다.

○소위원장 강민국 정부 측 의견 말씀해 주십시오.

○공정거래위원회부위원장 남동일 첫 번째, 기산점을 신고일에서 신고접수일로 명확히 하는 점에 대해서는 동의합니다.

두 번째, 분쟁조정 절차 위반 시 기산점 관련해서도 개정안 취지에는 공감을 하고, 다만……

○전문위원 이선주 제가 두 번째 것은 아직 보고를 안 드렸기 때문에……

○공정거래위원회부위원장 남동일 전문위원 의견에 동의합니다.

○소위원장 강민국 부위원장님이 공부를 너무 열심히 해 오셔서 가지고 바로……

위원님들 의견 있습니까?

(「동의합니다」 하는 위원 있음)

계속 보고해 주십시오.

○전문위원 이선주 40페이지입니다.

두 번째 주요내용입니다.

분쟁조정절차 이관 시 처분시효 기산점 규정입니다.

개정안은 신고 접수 이후 해당 사건이 분쟁조정절차로 이관되는 경우 등에는 신고인이 조정절차 종료를 통보받은 날을 처분시효의 기산점으로 삼고자 하고 있습니다.

검토의견입니다.

개정안은 공정거래위원회가 하도급법 위반행위에 따른 신고를 접수하여 분쟁조정협회의 회에 조정을 의뢰하였으나 그 조정이 성립되지 아니하고 조정절차가 종료되는 경우 처분시효 도과로 시정조치·과징금 등의 처분이 불가능한 경우가 발생하는 상황을 방지하려는 취지입니다.

다만 분쟁조정협회의 조정절차는 60일에 불과하여 처분시효에 큰 영향이 없다는 점, 공정거래위원회가 조사 중인 사건에 대해 분쟁조정협회에 의뢰할 때에는 잔여 처분시효를 고려하여 그 의뢰를 결정한다는 점에서 사건의 분쟁조정절차로의 이관에 따라 처분이 불가능한 경우가 발생할 가능성은 낮다는 점과 함께 실무상 분쟁조정협회의 조정절차가 법정 기간보다 상당히 길어지는 경우가 많다는 점을 종합적으로 고려할 필요가 있습니다.

이와 함께 지난 7월 22일 법안심사소위원회에서 제시된 의견으로—김남근 위원이 제시하신 의견입니다—당사자의 권익보호를 위하여 분쟁조정협회의 조정기간을 처분시효의 계산에서 제외하는 방안으로 수정하는 방법도 논의할 필요가 있다고 보았습니다.

이상입니다.

○소위원장 강민국 정부 측 의견 말씀해 주십시오.

○공정거래위원회부위원장 남동일 개정안 취지에 공감을 합니다.

다만 기산점 자체를 변경하는 것보다 여기 나온 것처럼 분쟁 조정에 소요된 기간을 제외하는 방식으로 개정하는 것이 법적 안정성 측면에서 바람직하다고 보여지고요. 그래서 조정절차 종료 통보일 이전까지의 기간을 처분시효의 계산에서 제외하고자 하는 취지인데, 분쟁 조정의 취하·각하·중지 이 경우에는 소요기간을 제외하지 않는 방식이 어떤가 그런 입장입니다.

○소위원장 강민국 위원님들, 의견 말씀해 주십시오.

동의하십니까?

(「동의합니다」 하는 위원 있음)

(「공정위 의견에 동의합니다」 하는 위원 있음)

○전문위원 이선주 제가 거기에 대해서 명확하게 수정의견을, 수정 조문을 한번……

○소위원장 강민국 말씀하셨습니다.

○전문위원 이선주 법조문 문구를 정확하게 다시 한번 말씀드리겠습니다.

○소위원장 강민국 그것을 정리해서 다음에 그렇게 해 주세요.

○전문위원 이선주 예, 그렇게 하겠습니다.

○소위원장 강민국 계속.

○전문위원 이선주 43페이지, 부칙 관련 내용입니다.

주요 내용입니다.

강준현 의원안은 공정거래법 및 하도급법 개정안 부칙에서 시행일을 공포 후 6개월이 경과한 날로 규정하고 있습니다. 유영하 의원안은 공정거래법 및 하도급법 개정안 부칙에서 시행일을 공포한 날로 규정하고 자료제출명령 및 비밀유지명령의 개정규정은 이 법 시행 이후에 손해배상청구의 소가 제기되는 경우부터 적용하도록 적용례를 두고 있습니다.

검토의견입니다.

자료제출명령이나 비밀유지명령의 경우 법원에 대한 자료제출절차에 관한 하위법령 등의 제정이 필요하므로 시행일을 유예할 필요가 있고 법적 안정성을 위하여 적용례를 두는 것이 타당하다고 보았습니다. 상생협력법이 시행일을 2년 후로 유예한 점을 고려하여 시행일을 여유롭게 둘 필요가 있다고 보았습니다. 또한 이의신청 주체의 확대나 처분시효의 변경도 시행일을 유예하는 것이 타당하다고 보았습니다. 또한 이의신청절차의 개선이나 처분시효의 변경은 경과조치를 두어 이 법 시행 이전의 사건은 종전의 규정을 적용하도록 하는 것이 적절하다고 보았습니다.

이상입니다.

○소위원장 강민국 정부 측 의견 말씀해 주십시오.

○공정거래위원회부위원장 남동일 전문위원님 의견에 동의합니다.

○소위원장 강민국 위원님들, 의견……

동의하시지요?

(「동의합니다」 하는 위원 있음)

그러면 앞서 보류했던 법원의 공정위에 대한 기록송부요구권을 자료제출명령권으로 강화하는 법안에 대해서 잠시 다시 한 번 더 의논하도록 하겠습니다.

위원님들, 정부 측도 다시 한 번 더 말씀해 주시고 전문위원도 의견을 다시 한 번 더 얘기해 주시기 바랍니다.

신장식 위원님, 아까 한 말씀, 그 논리 그대로 맞지요?

○신장식 위원 예. 그 논리 그대로라서 저는 이것 관련해서 지금 위원님들 의견을 그냥 쪽 듣고, 그렇게 되면 사실 정리해야 될 조문이 꽤 많아지거든요. 특히 이런 것도 있잖아요. 14쪽 보시면 ‘공정거래위원회의 의견을 수용할 경우 수정의견’ 해서 110조 2항 신설해야 되는 것도 있고 이래요. 오늘 의견을 쪽 듣고 정리를 한번 다시 해서 올려야 되지 않나 하는 생각이 들어서, 오늘 이것을 다 할 수 있는 있나 하는 의문이 들어요.

○소위원장 강민국 오늘 보훈부 법도 엄청 많아.

○신장식 위원 그러니까 오늘 이것을 완결된 형태로 다 정리할 수 있을까요?

○소위원장 강민국 본인 의견만 말하세요.

○신장식 위원 기본적으로 제 의견은 아까도 말씀드렸듯이 전체적으로 처분 전이든 후든 자료제출을 하는 것을 원칙으로 하고 특별한 예외가 필요하다면 특별한 예외를 하는 방식으로, 법원이 다 판단할 수 있도록 이렇게 전체적으로 조문을 변경하는 것이 다른 법과의 관련이나 형평성이라든지 이런 부분들에서 맞지 않나라는 생각이 듭니다.

그리고 자료제출 대상에서도 저는 몇 가지 추가해야 될 부분들이 있다고 생각을 하는데 그것은 따로 말씀드리겠습니다.

○소위원장 강민국 다음, 민병덕 위원님.

○민병덕 위원 처분을 한 다음에 자료를 주면 편하겠지요. 처분 과정에서 자료 달라고, 처분을 하고 있지 않은 조사과정에서 자료 달라고 하면 복잡해지겠지요. 그런 측면인데, 조사과정에서의 제출 범위와 처분이 완료된 이후의 제출 범위를 나누면 되지 않겠어요? 이것 검찰에서 할 때도 검찰에서 지정을 하거든요, 이런 것은 안 된다, 안 된다, 안 된다. 실제로 그것은 지침을 정하거나 이런 방식으로 운용에서 꽤 많이 합니다.

그것을 너무 강하게 하면 자료제출명령권이 형해화된다는 것이 있고 너무 약하게 하면 우려하는 것처럼 비밀이 나가는 것 아니냐 이런 것들이 있을 텐데, 실은 그런 부분들은 법원과의 조율이 좀 필요한 부분이거든요. 그러니까 이게 선례가 없는 게 아니고 이것보다 훨씬 많은 사례인 수사기록과 관련해서 그런 일정한 사례들이 있기 때문에 그 일정한 사례에 비추어서 하면 어떨까 싶습니다.

한쪽의 권한이 높아지면 관리하고자 싶은 행정청에서는 좀 복잡해진다는 것은 이해합니다마는 지금의 추세에 따라서 법원과의 협의하에서 범위를 단계에 따라서 나누는 방안으로 받아들이면 어떨까 싶습니다.

○소위원장 강민국 허영 위원님, 말씀하실 것 있나요? 아까 그 논리 그대로인가요?

○허영 위원 예.

○소위원장 강민국 이정문 위원님도 변호사인데 한 말씀 하시겠습니까?

○이정문 위원 사실은 이와 관련해서 저희가 또 검토할 법안인 공공기관의 정보공개에 관한 법률에 보면 비공개 정보라고 해서 검사·감독이라든지 수사와 관련된 여러 가지를 제한하는 법률이 있는데, 만약 여기에서 제한 없이 그것을 풀어 주게 되면 공공기관의 개인정보보호에 관한 법률과 약간 충돌 문제가 생길 수도 있고, 물론 그 과정에서 수사기록 송부 촉탁이나 인증등본을 할 경우에도 검찰에서 그 부분을 선별적으로 해 주는 경우가 있는 것 같습니다.

그래서 저는 이것을 무조건 처분 완료 후에 아니면 제한 없이 하는 부분에 대해서 사실 그런 부분이 좀 고민되는 부분이 있어서, 어차피 저희가 알기로 4월 중에 한 번 더 법안소위를 여는 걸로 알고 있는데 이 부분은 그때 완결적으로 하는 게 더 낫지 않나. 오늘은 다른 안건도 있으니까 유보하고 이 부분에 대해서 집중해서 할 수 있는 그런 방향.....

○소위원장 강민국 이양수 위원님, 아까 그 말씀 그대로인가요?

○이양수 위원 예. 저도 신장식 위원님이나 허영 위원님이나 민병덕 위원님 의견에 동의를 하는데 정부 측에서 계속 반대할 것으로 예상되기 때문에 아까 부위원장님이 얘기한 대로 이번에 다른 것 많이 열어 드렸으니까 그것을 좀 시행해 보고 다음번에 다시 한번 그 문제에 대해서 집중적으로 논의하는 것은 어떠냐 하는 의견으로 처리를 하는 게 어떨까 싶습니다.

○소위원장 강민국 본 위원장 생각은 공정위 의견이 맞다 보거든요. 왜냐하면 입장이 다 다르겠지만 이렇게 되면 사실, 저는 아까 민병덕 위원님 의견도 약간 동의를 하는 부분도..... 그러면 법원에서 자료제출명령을 할 때 그것을 선별적으로 할 수 있는 조항을 넣든지 법원에서 자료제출명령을 하라고 의무적으로 전부 다, 지금 상황은 다 제출해야 되는 거잖아요. 그렇지요?

○민병덕 위원 명령입니다. 명령으로 바뀌는 겁니다. 요구도 아니고 명령으로 바뀌는 것이기 때문에……

○소위원장 강민국 명령이잖아. 왜냐하면 아까도 말씀드렸듯이 지금 대한민국이 로펌 공화국인데 이렇게 되면 로펌들이 아마 지금보다 매출액이 한 2배 더 될 것 같아. 그리고 사실 법원도 그렇게 공정하게, 나는 신뢰를 하지 않는 사람 중의 한 사람이기 때문에 공정위가 조사를 하고 있는데 거기에 대한 자료를 전부 다 제출하라 하면…… 이것은 검찰하고 또 다른 거예요. 검찰은 수사권과 기소권을 가지고 있는 거니까 공정위하고 약간 차이가 있다고 보거든. 그래서 아마 위원님들마다 생각이 좀 다른 부분이 있기 때문에……

○민병덕 위원 위원장님, 제가 추가로 한말씀만 더 드릴게요.

○소위원장 강민국 예, 말씀하십시오.

○민병덕 위원 공정위 신고 사건에서 민사소송을 제기하는 사람이 누구일까를 생각해 보면 신고인은 불공정행위를 당한 사람, 흔한 말로 을이 신고를 하게 됩니다. 그리고 을이 민사소송을 제기하는 거거든요. 민사소송에서는 불법행위를 을이 증명해야 되기 때문에 여기에서 모든 자료가 필요한 사람들은 불공정을 당한 을입니다. 그래서 이것을 방어하는 쪽이 대체로 큰 로펌이고 이것을 제기하는 쪽은 을들이 선임한 변호사일 경우가 많습니다. 그래서 ‘큰 로펌에 좋은 것이다’ 이것은 다소 그렇지 않을 수도 있다, 이런 측면에서 조금 감안을 해 주십시오.

○소위원장 강민국 그런데 우리가 기존 공정위 소송을 보면 사실 대기업의 대형로펌들이 거의 다, 많이 수용하더라고요.

○민병덕 위원 방어를, 피고 쪽……

○소위원장 강민국 그러니까. 그런 데서 사실 법원을 동원한다는 표현은 틀렸지마는 하여튼 공정위는 조사하고 있는데 계속 끊임없는 자료요구를 해서 명령을 한다면 그것은 나는 상당히 맞지 않다는 생각을 가지고 있는데, 저는 아까 민병덕 위원님 말씀 중에 법원이 자료제출 요구를 하더라도 선별적으로 할 수 있는 부분이 있으면 공정위에서도 한번 강구할 필요가 있지 않나 생각하는데 부위원장님 생각이 어때요?

○민병덕 위원 그 부분을 좀 연구해서……

○신장식 위원 정리해서 오셔야 돼.

○소위원장 강민국 정부 측의 입장 한번 말씀해 보세요.

○공정거래위원회부위원장 남동일 지금 저희가 준비한 걸로는 사실 조사과정에서 그런 구분을 할 수 있는 정도까지는 아직 준비가 안 됐기 때문에 말씀드리기가 조금 쉽지 않다는 말씀을 먼저 드리고요. 그리고 선별하는 과정이라는 게 기술적으로 법안에 그 기준을 담는 것 자체도 조금, 물론 고민을 해 봐야 되겠지만 그렇게 용이한 것은 아닐까 그런 걱정은 조금 있습니다.

○민병덕 위원 수사기록 하는 과정을 한번 조사해 보세요.

○신장식 위원 한번 연구해 보세요.

○공정거래위원회부위원장 남동일 그런데 저희가 검찰하고 달리, 저희는 밀행성을 고려해서 조사 중에 정보를 드리기가 어렵다는 말씀은 아니고요. 저희 사건이야 민사에서 이미 제기되면서 공정위가 조사하고 있다는 것은 알려진 거니까 밀행성 차원에서는 아니

고, 다만 저희가 다루는 사건에서는 관련된 자료들이 범위가 굉장히 넓고 기업 경영 활동하고 관련된 것들이 많으니까 어찌면 되게 포괄적일 수 있다, 그런 걱정도 조금 있습니다.

○**민병덕 위원** 제가 한 번만 더 말씀드리면, 예를 들면 불공정행위로 손해를 보고 있는 조그만 소상공인이라든지 그런 을의 입장에서 봤을 때 공정거래위원회가 빨리 처분을 해주면 그 처분을 근거 삼아서 손해배상 청구하면 되잖아요.

○**공정거래위원회부위원장 남동일** 그렇습니다.

○**민병덕 위원** 그런데 현실적으로 그렇지 못하기 때문에 손해배상까지 같이 청구를 하잖아요. 그런데 손해배상 청구를 하다가, 불공정행위 사실과 관련해서 공정거래위원회가 기초사해 놓은 증거들 있잖아요. 다른 게 아니고 그 증거들을 가지고 입증하려고 하는 거예요. 그래서 실은 영업비밀을 알고 싶지도 않고 그런 것 다 알고 싶지 않습니다. 대체로 불공정행위를 당한 사람들이 확보하지 못한 불공정행위의 증거들을 이미 조사과정에서 확보해 놓은 것이 있으실 텐데 민사소송에 그 내용들을 증거로 내기 위한 것이거든요. 그런 것이기 때문에 이게 전반적으로 공정거래위원회가 존재하는 불공정행위를 척결하는 이런 차원에 근접하는 것이예요.

그렇기 때문에 사례를, 비슷한 사례가 있잖아요. 훨씬 더 많은 사례가 있는 수사기관과 관련된 수사기록 인증 송부 촉탁 신청이라는 거거든요. 수사기록 인증 송부 촉탁 신청에서는 어떻게 하는지를 좀 파악해서 가지고 다음 때 그것을 가지고 논의를 해 보자라는 게 제 의견입니다.

○**소위원장 강민국** 허영 위원님이 마무리하시고 제가 정리하겠습니다.

○**허영 위원** 애초 법안을 제출하는 취지를 살리되, 공정위는 처분 후에 제출한다라고 하지 않았습니까? 그런데 처분이라고 하는 절차는 예견되고 그렇지 않습니까? 그러면 처분에 임박한 그런 사건은 예외 규정을 두는데 ‘처분에 임박한’이라는 것이 어떤 시기적 특성이 있는지는 저는 잘 모르겠지만 그런 것들을 조합해 가지고 문구를 만들면 어떨까요?

○**공정거래위원회부위원장 남동일** 이 자리에서 말씀드리기는 조금……

○**허영 위원** 여하튼 이런 의견도 고려해서 추후에 다시 한 번 더 논의하시지요.

○**소위원장 강민국** 그러시지요. 맞는 것 같습니다.

○**신장식 위원** 마지막 한 말씀 드리겠습니다.

○**소위원장 강민국** 신장식 위원님.

○**신장식 위원** 이번 개정안은 유영하 의원님 안도 그렇고 다른 분 안도 그렇고 전체적으로 자료의 공개 범위를 늘리자라고 하는 게 기본적인 개정 취지잖아요. 실제 민사소송에서 을들이 겪고 있는 것은 자료가 완전히 편재돼 있기 때문에, 갑 쪽에 다 자료가 편재돼 있습니다. 입증할 수 있는 방법이 별로 없어요. 그런데다가 시간은 항상 갑 쪽 편입니다. 손에 쥔 것은 없는데 밀어 조지기만 한다? 나는 심증은 있는데 입증할 방법이 손에…… 이 상태에서 또 공정위 처분도 늦어지고 하는 가운데서 민사소송까지 가는 것이 지 별도로 소송비용 들여 가지고 민사소송 하고 싶은 을들이 누가 있습니까? 그러면 을들이 민사소송을 통해서라도 충분히 자료를 확보하고, 그것 전부 다 법원을 통해서 확보하는 것이지, 물론 여기서는 개인이 직접 요청하는 것도 있습니다마는 대체로 다수의 자

료를 확보할 수 있는 방법은 법원을 통해서거든요. 그러면 이런 부분들을, 그 법의 개정 취지, 시대적 변화를 반영해 주셨으면 좋겠고요.

특히 자진신고 등과 관련된 자료라든지 또는, 지금 공정위나 유영하 의원님 안에서는 이것을 예외로 뒀는데 자진신고 자료 같은 경우는 위법행위를 입증할 수 있는 가장 중요한 자료인데 이것을 예외로 설정하는 게 맞나 굉장히 의심스럽고요.

그다음에 자료제출 사실과 목록 같은 경우도 당사자가 통지받아야 됩니다. 그래서 누가 자료를 제출했고 적어도 어떤 자료가 있는지 목록을 알아야 신청을 할 수 있거든요. 사실은 형사소송 할 때 수사기록 목록을 확보하는 것부터 시작을 합니다. 조사해 놓은 게 뭔지를 알아야 그중에서 필요한 자료를 하지요.

○소위원장 강민국 마무리해 주시지요.

○신장식 위원 그러니까 이왕 이렇게 하기로 한 거니까 좀 전반적으로 법 개정 취지에 맞도록 한번 재구성을 잘 해 주셨으면 좋겠다라는 말씀 드립니다.

○소위원장 강민국 아주 좋은 말씀이시고.

부위원장님 그리고 김근성 심판관리관, 오늘 우리 위원님들 의견 잘 들으셨지요? 지금 이 입법 개정의 취지와 공정거래위원회의 조사의 객관성과 공정성이 충돌되지 않도록 다음에 우리 할 때 대안을 조금 고민해 가지고 우리 위원님들한테 보고를 해 주시기 바랍니다. 아시겠지요?

○공정거래위원회부위원장 남동일 예, 알겠습니다.

○소위원장 강민국 다른 조항은 다 통과됐고 지금 이것만 하나 남아 있는 거니까 다음에는 내가 우선적으로 심사하도록 할 테니까 그렇게 정리하겠습니다.

그러면 의사일정 제12항부터 15항까지 이상 4건의 법률안은 보다 심도 있는 심사를 위하여 소위원회에서 계속 논의하도록 하겠습니다.

오늘 공정거래위원회 날이지요. 오늘 또 다른 행사도 있고 하시니까 이상으로 공정거래위원회 소관에 대한 심사를 마치겠습니다.

남동일 부위원장님을 비롯한 관계 공무원 여러분 수고하셨습니다.

○허영 위원 할부거래법.

○소위원장 강민국 그것은 다음에 해야 될 것 같아요. 오늘 도저히 시간이 안 돼요.

○허영 위원 제가 거기에 대해서 의사진행발언을 좀 드리겠습니다.

○소위원장 강민국 예, 말씀하시지요.

○허영 위원 이 할부거래법이 굉장히 중요한 게 최근에도 어떤 상조회사에서 지배주주가 회사 자금 59억 원을 지배주주 오너인 아내에게 그냥 빼돌렸어요. 신용공여를 한 겁니다. 지금 공정위가 이것을 조사하고 있는 것으로 알고 있는데 할부거래법 빨리 개정하지 않으면 선수금 문제가 여러 가지로 티메프 사태처럼 폭발적으로 발생할 가능성이 있습니다.

그래서 오늘 할부거래법이 상정되어 있는 상황이고 그래서 이 법안 논의를 오후 시간에 추가적으로 해야 되고 이 문제를 비롯해 가지고 대부분 강민국 의원님께서 발의한 안으로 그동안 논의과정을 통해 가지고 일차적으로 좀 해 왔고 정리가 되어 있습니다. 그렇기 때문에 충분히 오늘 법안심사를 해서 개정안이 정리될 수 있다고 보기 때문에 오후 심사를 속개하게 되면 거기에서 논의를 했으면 좋겠습니다.

○소위원장 강민국 우리가 허영 위원님 말씀 충분히 이해했구요. 우리가 또 4월…… 간사님, 날을 언제 잡았지요? 아직 날 안 잡았지요?

○강준현 위원 16일인가?

○소위원장 강민국 4월 달에 저희들이 할 때 할부거래법하고 또 오늘 한 법안하고, 지금 국가보훈법도 상당히 많은 요청이 와 있습니다. 그래서 사실 오늘 국가보훈부를 먼저 하려고 하다가 또 몇몇 우리 위원님들이 공정거래위원회 요청이 있어서 순서를 바꿨는데 일단은 오늘 공정거래위원회는 여기까지만 하겠습니다. 허영 위원님, 여기까지만 하고 다음 할 때 제일 먼저 상정을 시켜서 그렇게 진행하도록 하겠습니다. 양해해 주시기 바랍니다.

○민병덕 위원 이것 강민국 위원장님 안으로 가려고 하고 있어요.

○소위원장 강민국 그것 압니다. 아는데 오늘 국가보훈부 법만 한 60개는 해야 돼요. 위원장의 노고를 좀 이해해 주시고요.

남동일 부위원장님을 비롯한 관계 공무원 수고하셨습니다.

가셔도 되겠습니다.

이어서 국가보훈부 소관 심사를 진행하도록 하겠습니다.

좌석 정비를 위한 시간이 필요합니다. 위원님들께서는 잠시 기다려 주시면 감사하겠습니다.

다음으로 국가보훈부 소관 법률안에 대한 심사를 진행하겠습니다.

오늘 심사를 위해 강윤진 차관과 관계 공무원 출석하셨습니다.

의사일정 제16항부터 제28까지 이상 13건의 법률안에 대해 일괄하여 심사하도록 하겠습니다.

심사자료를 참고해 주시기 바랍니다.

법률안의 주요 내용에 대해서 김정연 전문위원님께서 보고해 주시기 바랍니다.

○전문위원 김정연 전문위원입니다.

심사자료는 의사일정 제16항부터 제28항까지의 자료입니다.

위탁병원 감면진료 대상 선순위 유족 연령 하향에 관한 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 일부개정법률안 등 13건입니다.

2쪽입니다.

바로 법률안 검토 부분 보고드리겠습니다.

1번 위탁병원 감면진료 대상 선순위 유족 연령 하향입니다.

현행법은 국가유공자, 독립유공자, 보훈보상대상자의 유족은 보훈병원에서 감면진료를 받을 수 있되 보상금을 받는 선순위 유족이 75세 이상인 경우 위탁병원에서도 감면진료를 받을 수 있도록 규정하고 있습니다.

이에 대해 개정안은 위탁병원에서 감면진료를 받을 수 있는 75세 이상 유족 중 보상금을 받는 선순위 유족의 연령 기준을 아래 표와 같이 60세, 65세, 70세 등으로 하향하려는 것입니다.

3쪽 검토의견입니다.

고령 인구의 보훈의료서비스 접근성 및 편의성 개선 측면에서 위탁병원 감면진료 대상자 연령을 하향하는 것은 타당한 것으로 보입니다. 단 구체적인 기준 연령은 정년 기준

연령, 법체계 전반의 고령 기준 연령, 각 개정안에 따른 추가 대상인원 및 재정소요 등을 고려하여 결정할 필요가 있다고 보았습니다.

국가보훈부 의견입니다.

국가복지체계 전반의 고령 기준이 65세임을 고려하여 65세로 하향하는 것이 적절하나 독립유공자 유족부터 우선적으로 완화하고 추후 국가유공자 및 보훈보상대상자 유족 연령 제한 완화를 검토할 예정이라는 의견입니다.

기획예산처는 독립유공자 유족 연령 하향에는 동의하나 국가유공자 유족 및 보훈보상대상자 유족 연령 하향은 부동의하는 입장입니다.

2번 부칙입니다.

개정안은 법 시행일을 공포 후 3개월이 경과한 날, 공포 후 6개월이 경과한 날 등으로 정하고 그 밖의 부칙은 두고 있지 않습니다.

검토의견입니다.

연령 기준 하향과 관련된 전산시스템 수정 등을 고려할 때 시행일은 공포 후 6개월이 경과한 날이 적절할 것으로 보입니다.

또한 입원 진료 등 계속되는 사실관계에 대한 법 적용 시기 명확화를 위하여 적용례를 추가할 필요가 있어 개정 규정은 이 법 시행 이후 받는 진료부터 적용하도록 수정의견을 제안하였습니다.

이상 보고를 마치겠습니다.

○소위원장 강민국 정부 측 의견 말씀해 주십시오.

○국가보훈부차관 강윤진 국가유공자의 유족들에 대해서 연령을 하향하는 취지에는 공감합니다. 다만 이런 요구사항들이 연령뿐만 아니라 감면율을 상향해 달라는 요청 또 진료 대상자를 확대해 달라는 여러 요청들이 있기 때문에 이번에는 독립유공자 후손에 대해서 65세를 먼저 추진하고 나머지는 좀 더 종합적인 검토 후에 추진하는 것으로 부탁드립니다.

○소위원장 강민국 위원님들 의견 말씀해 주십시오.

○허영 위원 65세에 동의를 하고요. 보훈부 의견에 동의를 합니다.

그런데 전문위원님, 송기현 의원안이나 박용갑 의원안 같은 경우에 있어서는 진료비 지원을 기존 60%에서 90%로 확대 지원하는 법 조항도 있지 않습니까? 그런데 이 검토 의견에 왜 거기에 대한 의견은 제시하지 않으셨습니까?

○전문위원 김정연 일단 연령 하향 부분에 초점을 맞춰서 검토의견을 말씀드리다 보니까 그 부분은……

○허영 위원 진료비 지원을 60%에서 90%로 확대하는 조항도 이 법안에 들어가 있는데 그것을 임의로 검토의견을 내지 않고 여기서 논의조차 안 되는 것은 법안을 제출한 국회의원들에 대한 상당히 심각한 월권행위라고 생각을 합니다. 거기에 대해서 부정적 의견을 내건 법안 전체에 대해서 검토의견을 내셔야 되는 것이지요. 여러모로 이러한 검토과정 속에서 부처와의 의견 조율이 있었는지는 모르겠지만, 차관님, 그것 검토의견 내지 말라라고 서로 논의를 하셨습니까?

○국가보훈부차관 강윤진 그렇지는 않습니다. 현재 60%, 90% 할 때 개별적으로 검토……

○허영 위원 그런데 지금 법안 개정안이 그렇게 나와 있잖아요.

○국가보훈부차관 강윤진 예, 맞습니다.

○허영 위원 그러면 그것도 함께 개정안에 대해서 검토를 하셔야지요. 그런데 지금 싹 빼놓고 65세만 하면 어떡합니까? 그러면 국회의원의 법안 발의권에 대해서 그냥 마음대로 삭제해 가지고 검토를 할 수 있는 것입니까?

○소위원장 강민국 전문위원님, 어떻게 된 거예요?

○전문위원 김정연 저희 안건 협의 과정에서 이 안건은 이 부분에만 한정해서 하는 것으로 그렇게 제가 들었습니다.

○허영 위원 누가 그렇게 한정을 해서 하자고 협의를 했습니까?

○소위원장 강민국 그러면 지금 의논을 하시지요. 60%에서 90%……

○허영 위원 그런데 이 경우가 상당히 꽤 있어요. 왜 법안 전체에 대해서 검토를 하지 않고, 법안 입법권 누구한테 있습니까?

○국가보훈부차관 강윤진 위원님, 그러면 저희가 90%가 아직 검토가 안 됐기 때문에 그것은 좀 더 보충해서 다른 것을 검토하고 난 다음에……

○허영 위원 지금 의견을 내세요. 간단한 것 아닙니까? 지금 이 법안이 중요하고 진료비 지원이나 의료비 지원이나 이런 것들을 받아야 되는 것인데.

○국가보훈부차관 강윤진 맞습니다.

○허영 위원 또 마냥 늦출 수는 없는 것 아닙니까?

○국가보훈부차관 강윤진 주로 송기현 의원안이 90%를 냈는데 저희가 거기서 검토가 조금 안 된 게 있는데 송기현 의원안을 빼 나머지는 연령에 대해서만 있습니다. 그래서 송기현 의원안에 대해서는 저희가 조금 더 추가적인 설명을 드리고, 아까 말씀 주셨던 것처럼 요청사항은 연령도 있고 또 진료비 감면도 있고 위탁병원을 받지 못하는 사람들에게 대해서 여러 요구가 있는데 위원님 말씀대로 송기현 의원안에 대해서는 검토가 좀 부족한 것은 사실입니다.

○허영 위원 왜 전체 법안 개정안에 대해서 검토를 하지 않고 법안을 싹둑 잘라 가지고, 국회의원이 법안을 발의했는데 그것을 잘라 가지고 검토하는 것을, 국회의 입법권을 훼손하고 그러면 어떻게 합니까?

○소위원장 강민국 일단 65세로 감면 연령을 낮추는 것에 대해서는 다 동의하시는 것이지요?

○이정문 위원 예, 65세 동의합니다.

○소위원장 강민국 그리고 정부 측 의견은 우리가 참고로 들으면 되는 거니까 허영 위원님 거기에 기속될 필요는 없습니다, 그대로 진행하면 되니까.

그런데 지금 독립유공자 유족부터 우선적으로 완화하고 추후 국가유공자, 보훈보상대상자 유족을 완화한다는데 국가보훈부가 국가를 위해서 헌신한 유공자를 따로따로 접근해서 되나요? 어떻게 되는 것이지요?

○국가보훈부차관 강윤진 좀 더 종합적인 검토가 필요하다고 아까도 말씀드렸는데, 물론 한 번에 다 되면 좋겠지만 요청사항이 연령에 대한 검토도 있고 또 아까 말씀드린 것처럼 퍼센티지에 대한 문제도 있고 그다음에 4·19나 특임 같은 경우에는 아예 위탁병원이 안 되시는 대상자들도 있어서 전반적으로 우선순위랄까 또 재정의 검토랄까 이런 게

좀 종합적으로 돼야 될 필요가 있습니다.

그런데 올해 독립유공자에 대해서 특별히 국정과제로도 채택돼 있기 때문에 일단 이번에는 독립유공자의 연령부터 하고 다음에는 여러 가지 연령과 퍼센티지와 이런 것을 검토해서 종합적으로 한번 다음 소위 때 보고를 별도로 드리도록 하겠습니다.

○소위원장 강민국 다음부터가 어디 있어요.

위원님들, 65세로 인하하는 것은 다 동의하시지요?

(「예」 하는 위원 있음)

그리고 독립유공자를 포함해서 국가유공자, 보훈보상대상자 유족까지 함께 연령을 완화하는 것에 대해서 송기헌 의원안, 다른 의원안에 대해서는 동의하시나요?

○이양수 위원 예.

○소위원장 강민국 다음에 다른 위원님들?

○이정문 위원 그런데 지금 독립유공자 같은 경우에는 예산 소요가 3억 원, 4억 원 이 정도 돼서 그렇게 큰 액수는 아닌데 만약 다른 분야까지 확대를 하게 되면 그 예산의 범위가 상당히 또 커질 듯해서 이런 부분에 대한 추계라든지 이게 혹시 있습니까?

○국가보훈부차관 강윤진 현재 독립유공자만 했을 때는 한 3.3억이고요 다른 여기 법 3개를 다 했을 때 한 70억 정도 됩니다. 그리고 아까 90%로 했을 때는 한 320억 정도 됩니다. 그래서 재정 당국과의 이런 것도 조금 있기 때문에 위원님들 검토를 부탁드립니다.

○소위원장 강민국 허영 위원님.

○허영 위원 독립유공자법에 연간 3.4억 들어가지요?

○국가보훈부차관 강윤진 예.

○허영 위원 국가유공자는 66.3억 들어가지요? 그렇지요? 그다음에 보훈보상자법은 0.1억, 1000만 원 들어가는데 이거를 독립유공자만 이렇게 차등적으로 할 필요가 있을까요? 이 정도를 못 합니까? 60억 그리고 1000만 원 이 정도를 정말 못 합니까?

○국가보훈부차관 강윤진 전체가 70억 정도 들어갑니다.

○허영 위원 그러니까 독립유공자는 동의를 하시니까, 국가유공자 66억, 보훈보상자 1000만 원 이걸 못 합니까?

○소위원장 강민국 차관님 말씀해 보세요.

○국가보훈부차관 강윤진 실은 취지에는 공감합니다. 그런데 아까 말씀드렸던 것처럼 연령뿐만 아니라 보상금 드리는, 한 60% 감면도 있고 90% 감면도 있고 그다음에 아직 드리지 못하는 분들도 있기 때문에 대상별로 형평성이랄까 이런 것을 좀 더 종합적으로 검토해서 다음번 소위 때 종합적인 보고를 한번 드리는 것으로 하고 이번에는 독립유공자를 좀 우선적으로 해 주실 것을 요청드립니다.

○소위원장 강민국 위원님들, 정부 측 의견은 참고로만 들으시고.

김용만 위원님 말씀하십시오.

○김용만 위원 아니, 지금 이후에 제가 알기로는 보상을 우리가 형평성을 갖춰 가지고 잡아 가는 것으로 제가 알고 있어요. 그렇지요? 그 계획을 제 생각에는 여기 위원님들께 말씀을 드려야지 궁극적으로는 특정 단체, 그러니까 독립유공자만을 위한 정책처럼 보이면 안 된다는 거거든요.

그러니까 제가 알기로도 지금 우리가 고엽제전우회의 후유의증, 그러니까 이 부분에서

도 우리가 이인영 위원님께서 전체회의 때 단계적으로 가자라는 얘기를 했던 것처럼 지금 단계적으로 잘 계획이 있는 건지 그리고 제가 알기로는 전물군경하고 순직군경과 관련해 가지고 지원금을 확대하자는 것도 다른 국가유공자단체와는 다르지만 그래도 우리가 할 수 있는 것부터 해 보자는 차원에서 검토를 하는 것으로 이번에 올라와 있잖아요. 그렇지요?

○국가보훈부차관 강윤진 예.

○김용만 위원 그러니까 그것을 설명을 제대로 해 드려야지 우리가 독립유공자만 챙긴다는 식으로 인지를 하셨기 때문에 그런 거라고 저는 보여요. 그러니까 제가 알기로도 다른 국가유공자단체를 위한 준비도 하고 있으시고 또 그분들이 마치 우리는 안 챙겨 주는 것처럼 느끼시면 안 되기 때문에 일단은 그 계획을 세워야 된다는 부대의견을 좀 달았으면 좋겠어요. 달고 진행을 하면서, 우리가 제일 좋은 것은 한번에 다 해결하는 거지만 그렇게 되지 않는 것으로 제가 알고 있습니다.

○소위원장 강민국 아니, 지금 우리가 의논하는 게 감면진료 대상 선순위 유족 연령을 하향하는 것 아닙니까, 그렇지요?

○국가보훈부차관 강윤진 예.

○소위원장 강민국 그런데 독립유공자는 3억 정도 들고, 아까 1000만 원 드는 게 어디라고요, 허영 위원님?

○허영 위원 보훈보상자.

○소위원장 강민국 그리고 유공자가 육십몇 억 하는데, 거의 한 70억 되는데 이것은 유족 연령을 하향해서 다 같이 하는 게 맞지 이걸 독립유공자 유족만 우선적으로 완화하고 다른 부분은 또 언제 검토해서 또 언제 한다 말입니까? 내릴 때 같이 내리는 게 맞지, 내가 볼 때는. 허영 위원님 의견이 저는 맞다고 보거든요.

신장식 위원님하고 이정문 위원님, 다른 위원님도 다 의견 말씀해 주시지요.

○신장식 위원 저는 같은 생각이라서……

○이정문 위원 저도 같이 했으면 좋겠습니다, 기왕 할 바에.

○김용만 위원 언제까지 준비할 수 있으세요?

○국가보훈부차관 강윤진 다음번 소위 때까지는 논의하겠습니다. 재정 당국과 좀 더 협의를 하고, 실은 이것 말고도 아까 말씀드린 것처럼 저희가 독립·호국·민주 여러 단체들이 있기 때문에 지금 예산도, 실은 위원님들 지적해 주신 것처럼 올해 예산보다는 정부 예산의 1%를 목표로 단계적 5개년 계획을 나뉠 수립하고 있습니다. 그래서 현 정부 내에서 이렇게 어떤 단체부터 또 더 아픈 그런 단체부터 해야 된다는 나름의 계획을 세우고 있기 때문에 이번에는 일단은 독립 먼저 이렇게……

○소위원장 강민국 5개년 계획을 하면 그러면 5년 뒤에 한다는 말입니까? 그게 무슨 되나, 안 되지.

말씀하십시오.

○허영 위원 이게 점점 국가유공자들께서 고령화되지 않습니까?

○국가보훈부차관 강윤진 알고 있습니다.

○허영 위원 고령화 때 가장 서럽고 힘들고 그리고 생활상 가장 힘든 부분이 바로 아팠을 때 겪는 고통 아니겠습니까? 이런 것은 무엇보다도, 어떤 것보다도 국가가 책임져

야 될 그런 영역이라고 저는 생각합니다. 이게 별로 안 드는 문제잖아요.

그래서 이게 이것 때문에 어느 독립이건 유공자들이건 이렇게 하면 안 되겠지만 하여튼 전향적으로 독립·국가유공·보훈보상자들이 다 한꺼번에, 아팠을 때 부분들은 국가가 책임지고 좀 지원받을 수 있게끔 그렇게 노력을 해서 기재부하고 적극적으로 좀 협의해서 다 하는 방향으로 해서 다음에 좀 처리하셨으면 좋겠습니다.

○국가보훈부차관 강윤진 그렇게 하겠습니다.

○소위원장 강민국 아니, 그러니까 병원에서 진료 좀 받게 하자는 건데 그거는 좀 안 맞는 것 같아요. 그것은 저는 허영 위원님 말씀에 100% 동의하고.

그러면 진료비 지원을 60%에서 90%로 상향하는 것은 지금 준비가 안 돼 있나? 어떻습니까?

○국가보훈부차관 강윤진 그것은 한 320억 정도 드는데 아까 말씀 주신 것처럼 연령의 문제, 상향의 문제, 포함되지 않는 문제가 있기 때문에 다음에 좀 더 종합계획을 세워서 별도 보고드리도록 하겠습니다.

○허영 위원 세 층에 대해서 다 적용하는 것으로 생각하면 그 부분에 대해서 제 의견은 현행대로 유지하는 것을 일단 수용하겠습니다. 그런데 제가 말씀드린 것은 그것에 대해서 부정적인 의견이건 추후 검토의견이건 여기에 의견을 달아야 된다는 것입니다. 의견을 빼놓고 하면 안 된다는 것이지요.

○소위원장 강민국 그러면 전문위원님, 지금 다른 것은 어때요?

○전문위원 김정연 없습니다.

○소위원장 강민국 이 법안에 대해서는?

○전문위원 김정연 예, 다른 의견은 없습니다.

○소위원장 강민국 그러면 이것은 전원 다 그냥 65세로 완화해서 의결을 할까요, 아니면 오후에 속개할 때 좀 더 의논하는 게 좋겠습니까, 허영 위원님?

○허영 위원 오후에 다시 한번 하세요.

○소위원장 강민국 오후에 한번 더 할까요?

○국가보훈부차관 강윤진 그 사이에 저희가 재정 당국과 논의를 한번 더 해 보겠습니다.

○소위원장 강민국 그러면 본 법안에 대해서는 오후에 계속 심사하도록 하겠습니다.

다음은 의사일정 제29항부터 제39항까지 이상 11건의 법률안에 대해 일괄하여 심사하도록 하겠습니다.

심사자료를 참고해 주시기 바랍니다.

법률안의 주요 내용에 대해서 김정연 전문위원님께서 보고해 주시기 바랍니다.

○전문위원 김정연 심사자료는 의사일정 제29항부터 제39항까지 자료입니다.

동순위 유족 간 선순위자 결정 기준 변경에 관한 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 일부개정법률안 등 11건입니다.

여러 법률안 검토 부분 보고드리겠습니다.

3쪽부터 8쪽까지 일괄하여 보고드리겠습니다.

1번, 선순위 유족 결정 기준 변경입니다.

현행 국가유공자법·독립유공자법·보훈보상자법은 유족 중 같은 순위자가 2명 이상인

경우 보상금 지급 대상자가 되는 선순위자를 유족 간 협의, 유공자를 주로 부양·양육한 사람, 나이가 많은 사람(단 부모인 경우 균등 분할) 순으로 결정하도록 규정하고 있습니다. 다만 독립유공자 손자녀에 대해서는 협의, 생활수준, 주로 부양, 나이 순으로 결정하도록 규정하고 있습니다.

이에 대해 헌법재판소가 국가유공자법 중 1·2순위 기준으로 선순위 유족을 결정하지 못하는 경우 나이가 많은 자녀를 선순위 유족으로 정하는 부분이 평등원칙에 위반된다는 이유로 헌법불합치 결정을 선고함에 따라 2026년 12월 31일까지 동순위 유족 간 형평성을 도모할 수 있는 입법 조치가 필요한 사항입니다.

4쪽입니다.

국가유공자법 개정안은 이와 같은 헌법불합치 결정의 취지를 반영하여 유족 중 같은 순위자가 2명 이상이고 1·2순위 기준으로 선순위자를 결정하지 못하는 경우 선순위 유족을 결정하는 기준을 변경하는 것입니다.

먼저 부모 간 선순위자 결정 기준 변경과 관련하여 이상휘·이정문·윤준병·박덕흠·권향엽 의원안은 부모 간 선순위자 결정 기준을 현행과 동일하게 유지하나 서영교·윤한홍 의원안은 부모 간 선순위자 결정 기준도 변경하는 것입니다.

그리고 1·2순위 기준으로 선순위 유족이 결정되지 않는 경우 이상휘 의원안은 유족 간 생활수준 고려 없이 보상금을 균등 분할하여 지급하고, 이정문 의원안은 생활수준만을 고려하여 대통령령으로 정하는 생활수준이 가장 낮은 사람을 선순위 유족으로 하고 있습니다.

윤준병·박덕흠·권향엽·서영교 의원안은 3순위로 유족의 생활수준을 고려하되 이 기준으로 선순위 유족이 결정되지 않는 경우, 같은 순위 유족에게 보상금을 균등하게 분할하여 지급하도록 규정하고 있습니다. 단 권향엽·서영교 의원안은 생활수준 산정방식을 시행령으로 위임하는 반면 윤준병·박덕흠 의원안은 생활수준 산정방식을 법률에서 직접 규정하고 있습니다.

한편 윤한홍 의원안은 3순위로 생활수준을 고려하되 선순위 유족이 결정되지 않는 경우 나이가 많은 사람을 우선하고 있습니다.

5쪽입니다.

독립유공자법 개정안과 보훈보상자법 개정안은 국가유공자법 개정안의 박덕흠·윤한홍 의원안과 동일한 내용으로 각 법률의 보상금 지급순위를 변경하되 독립유공자 손자녀에 대한 보상금 지급기준을 현행과 동일하게 유지하고 있습니다.

검토의견입니다.

보상금 지급순위에 관한 규정은 유족 등록 신청자격, 유족에 대한 보상·지원 제도 대상자 결정 등에 있어 선순위자를 정하는 기준으로 준용되고 있는데 선순위자 결정 기준은 모든 보훈 영역에서 동일하게 규정될 필요성이 있으므로 각 개정안을 종합해 함께 보고드리겠습니다.

6쪽입니다.

먼저 부모 간 선순위자 결정 기준 변경 여부는 부모의 보상금 지급순위에 관한 종전 헌법불합치 결정의 취지, 이에 따른 개선입법 당시의 논의를 고려하여 결정할 필요가 있다고 보았습니다.

생활수준 고려와 관련하여서는 국가유공자법 등 국가보훈관계 법률의 입법목적과 예우의 기본이념을 고려할 때 보상을 받을 선순위자를 결정하는 기준으로 유족의 생활수준을 고려하도록 하는 것은 타당하다고 보았습니다.

생활수준 산정방식은 기준 중위소득의 개념 및 보훈관계법령의 생활수준에 따른 지원체계 등을 고려할 때 윤준병 의원안의 소득인정액이 기준 중위소득의 이하 기준은 대상범위가 넓어 유족의 생활정도를 충분히 반영하기 어려우므로 생활수준에 관한 기준 및 등급을 세분화할 필요가 있다는 측면에서 박덕흠 의원안과 같이 국민기초생활 보장법 등에 따른 각종 급여 수급 여부 등을 고려하는 방안이 보다 적절할 것으로 보입니다.

한편 이정문 의원안의 생활수준이 가장 낮은 자를 기준으로 수급자 1인을 결정하는 것은 유족의 생활 정도를 가장 충실히 반영하여 보상 대상자를 결정할 수 있다는 측면에서 장점이 있으나, 생활수준을 등급별로 평가하는 것이 아닌 가장 낮은 수준을 평가할 수 있는 명확한 기준을 규정하기 어려운 점, 소득인정액이 가장 낮은 사람 등과 같은 기준을 사용할 경우 대상자가 계속적으로 변동할 수 있는 점을 고려할 필요가 있을 것으로 보입니다.

생활수준 산정방식을 법률에 직접 규정할지 또는 시행령으로 위임할 것인지 여부는 입법재량의 영역이나 사회적·경제적 여건 변화에 따라 신속·적절하게 대처할 필요성, 구체적·세부적 기준을 법률에서 모두 열거하는 입법 방식의 비경제성, 독립유공자법 등 관련 입법례를 고려할 때 시행령으로 위임하는 규율형식이 적절할 것으로 보입니다.

7페이지입니다.

최종적으로 보상 수급권을 균등 분할하도록 할 것인지 또는 연장자 1인을 선순위자로 결정할 것인지 여부는 보상 수급권의 실효성, 국가 재정부담 능력, 보훈보상체계 및 연장자 우선 조항의 합리성 등을 고려하여 결정할 필요가 있다고 보았습니다.

국가보훈부 의견입니다.

부모에 대한 선순위자 결정 기준은 현행대로 유지할 필요가 있으며 선순위자 결정 기준은 헌법재판소 결정 취지를 고려하여 생활수준을 고려하되 선순위자 결정 기준이 다른 지원 제도의 대상자 결정 기준으로 준용되는 점을 감안할 때 선순위 유족을 1명으로 정할 수 있는 기준이 필요하므로 4순위로 나이 기준 규정이 필요하다는 의견입니다.

추가로 현재 독립유공자법상 손자녀는 자녀와 별개로 동순위 유족 간 선순위 결정 기준을 정하고 있어 개정 시 이를 통합할 필요가 있다는 의견입니다.

8쪽입니다.

2번, 부칙입니다.

먼저 시행일은 시행령 개정 등 개정 법률 시행을 위한 준비기간 고려 시 공포 후 6개월이 적절한 것으로 보이나 헌법불합치 결정의 개정입법 시한 경과 후의 법적 공백상태 발생 가능성 및 국민이 제도 시행일을 명확히 인식할 수 있게 할 필요성 등 고려 시 시행일을 특정 일자로 규정하는 방안도 고려할 필요가 있겠습니다. 적용례 관련해서는 이정문 의원안을 제외한 6개의 개정안이 종전 규정에 따라 보상금을 받던 사람에게도 개정 규정에 따른 보상금 지급 순위를 소급적용하도록 하고 있습니다.

검토의견입니다.

헌법불합치 결정에 따른 개선 입법의 경우 종전 조항의 위헌성을 이미 확인되었다는

점에서 소급적용 규정을 두는 것이 타당한 측면이 있는 것으로 보입니다. 다만 소급적용으로 인한 기존 법률관계의 중대한 변동 등 다른 보호법익에 미치는 영향이 있다면 이를 고려할 수 있다고 보았습니다.

국가보훈부 의견입니다.

종전 규정에 따라 선순위자가 된 사람의 기존 법률관계에 대한 신뢰를 보호할 필요가 있으므로 기존 선순위자의 지위를 개정 후에도 유지할 필요가 있다는 의견입니다.

이상 보고를 마치겠습니다.

○소위원장 강민국 수고하셨습니다.

정부 측 의견 말씀해 주십시오.

○국가보훈부차관 강윤진 전문위원님 의견에 동의드립니다. 유족의 생활 수준을 고려해 가지고 하는 또 헌법불합치 결정 취지에 맞도록 하는 것에 공감하고 있습니다.

○소위원장 강민국 위원님들 의견 말씀해 주십시오.

없습니까?

○김용만 위원 개정안으로 한다고요?

○국가보훈부차관 강윤진 어떻게요?

○김용만 위원 제가 차관님 얘기를 못 들었어요.

○국가보훈부차관 강윤진 전문위원님 의견에 동의합니다.

○김용만 위원 그러면 기존대로 간다? 저희가 파악했던 거랑……

○국가보훈부차관 강윤진 기존에 아니라, 생활 수준을 그때는 검토를 안 하고 나이순이 되기 때문에 주로 합의한 경우……

○김용만 위원 그러니까 가장 처음이 우리가 가족 간의 합의고 그다음이 주로 부양 그다음에 생활 수준, 마지막이 연장.

○국가보훈부차관 강윤진 예.

○김용만 위원 그러니까 윤한홍 의원님 안 얘기하는 거지요?

○국가보훈부차관 강윤진 예.

○이정문 위원 부모 같은 경우……

○국가보훈부차관 강윤진 균분으로 돼 있습니다.

○이정문 위원 균분으로 돼 있고, 저도 동의합니다.

○김용만 위원 동의합니다.

○소위원장 강민국 계속 보고해 주십시오.

남아 있나?

○전문위원 김정연 없습니다.

○소위원장 강민국 다 하셨어?

○전문위원 김정연 예.

○소위원장 강민국 그러면……

○김용만 위원 조금 속도를 낮춰 주셔도 될 것 같은데요. 너무 빨리 얘기를 하시니까, 제가 지금 머리가 좀 안 좋아서 그런 건지……

○전문위원 김정연 예.

○허영 위원 다 읽지 마시고……

○**김용만 위원** 중요한 부분은 맥락을 잘……

○**소위원장 강민국** 김용만 위원님 조용히 좀 해 주십시오.

○**김용만 위원** 의견 드리는 거예요.

○**소위원장 강민국** 예.

해당 안건에 대한 의결은 다른 법률안과 함께 할 수 있도록 하겠습니다.

오찬을 위해 정회하였다가 3시에 속개하도록 하겠습니다.

정회를 선포합니다.

(12시12분 회의중지)

(15시07분 계속개의)

○**소위원장 강민국** 의석을 정돈해 주시기 바랍니다.

회의를 속개하겠습니다.

먼저 오전에 심사 완료한 안건에 대해 의결부터 진행하겠습니다.

의사일정 제29항부터 35항까지 의상 7건의 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 일부개정법률안은 각각 본회의에 부의하지 않고 심사한 결과를 반영하여 이를 통합 조정 한 우리 위원회의 대안을 마련해서 전체회의에 보고하고자 하는데 이의 없습니까?

(「예」 하는 위원 있음)

각각 가결되었음을 선포합니다.

의사일정 제36항 및 제37항, 이상 2건의 독립유공자예우에 관한 법률 일부개정법률안은 각각 본회의에 부의하지 않고 심사한 결과를 반영하여 이를 통합 조정한 우리 위원회의 대안을 마련해서 전체회의에 보고하고자 하는데 이의 없습니까?

(「예」 하는 위원 있음)

각각 가결되었음을 선포합니다.

의사일정 제38항 및 제39항, 이상 2건의 보훈보상대상자 지원에 관한 법률 일부개정법률안은 각각 본회의에 부의하지 않고 심사한 결과를 반영하여 이를 통합 조정한 우리 위원회의 대안을 마련해서 전체회의에 보고하고자 하는데 이의 없습니까?

(「예」 하는 위원 있음)

각각 가결되었음을 선포합니다.

의사일정 제18항, 제40항부터 제44항까지 이상 6건의 독립유공자예우에 관한 법률 일부개정법률안에 대해 일괄하여 심사하도록 하겠습니다. 심사자료를 참고해 주시기 바랍니다.

법률안의 주요 내용에 대해서 김정연 전문위원님께서 보고해 주시기 바랍니다.

○**전문위원 김정연** 심사자료는 의사일정 제18항 및 제40항부터 제44항까지 자료입니다.

보상 대상 유족 확대에 관한 독립유공자예우에 관한 법률 일부개정법률안 6건입니다. 2쪽입니다.

법률안 검토 부분 보고드리겠습니다.

우선 이 법은 이 법의 적용 대상이 되는 유족의 범위를 먼저 정한 후 그 유족의 범위 내에서 보상금 등 각각의 보상에 대한 대상자를 정하는 체계로 되어 있기 때문에 유족 범위를 확대하는 내용부터 보고드리겠습니다.

첫 번째, 유족 범위 확대입니다.

현행법은 보상 대상 유족 범위를 손자녀까지로 하되 독립유공자의 유족으로 최초 등록할 당시 자녀 및 손자녀까지 사망한 경우에는 독립유공자의 가장 가까운 직계비속 1인 즉, 의제손자녀까지로 규정하고 있습니다. 이에 따르면, 표의 마지막 줄에 유족 범위에서 보시는 바와 같이 최초 유족 등록 당시 자녀가 사망한 경우에는 보상이 1대에 한정되게 됩니다.

이에 대해 안규백 의원안은 자녀 또는 손자녀까지 사망한 경우, 유명하 의원안은 최초로 등록한 유족이 손자녀 이하인 경우 손자녀 또는 의제손자녀의 자녀대 1명을 유족의 범위에 추가하되 확대되는 유족은 손자녀 또는 의제손자녀가 사망한 이후에 등록할 수 있습니다.

한편 민병덕 의원안과 박용갑 의원안은 손자녀까지 사망한 경우, 민병덕 의원안은 가장 가까운 직계비속의 자녀대 1명, 박용갑 의원안은 증·고손 자녀를 각각 추가하고 있어 자녀가 사망한 손자녀의 경우에는 보상이 1대에 한정되게 됩니다.

다만 민병덕 의원안은 보상금 지급대상 규정에서 최초 보상금 수급자가 손자녀인 경우에도 그 자녀대 1명을 보상금 지급대상으로 규정하고 있어 안 제5조에서 확대하려는 유족 범위보다 넓게 정하고 있습니다.

마지막으로 이병진 의원안은 유족의 범위를 현행 손자녀에서 증손자녀로 확대하고 있어 자녀가 생존한 경우에는 3대 보상이 이루어지는 반면 손자녀까지 사망한 경우에는 보상이 1대에 한정되게 됩니다.

다음 4쪽입니다.

두 번째, 보상금 지급대상 손자녀 확대입니다.

현행법은 독립유공자 유족의 범위를 배우자, 자녀, 손자녀, 며느리로 하고 보상금 지급 순위에 따라 선순위자 1명에게 보상금을 지급하도록 규정하고 있습니다.

다만, 손자녀의 경우 독립유공자의 사망 시기를 기준으로 독립유공자가 45년 8월 14일 이전에 사망한 경우에는 손자녀에게 보상금을 지급하나 그 이후에 사망한 경우에는 자녀가 보상금을 받지 못하고 사망한 경우에만 손자녀에게 보상금을 지급하며, 이 경우 손자녀 간 보상금 수급권의 이전을 허용하지 않고 있습니다.

5쪽입니다.

이에 대해 6건의 개정안은 독립유공자 사망 시기에 따른 손자녀 보상금 지급대상 제한 기준을 삭제하고 있습니다. 다만 강준현 의원안은 동 기준은 삭제하되 독립유공자의 자녀가 보상금을 지급받지 못한 경우에 한정하여 손자녀에게 보상금을 지급하도록 하고 있습니다.

손자녀 간 보상금 수급권 이전과 관련하여서는 안규백·유명하·이병진 의원안은 손자녀 간 보상금 수급권 이전을 허용하고, 민병덕 의원안은 허용하되 최초 보상금 수급자가 손자녀 이하인 경우 불가하도록 규정하고 있습니다.

한편 이병진 의원안은 손자녀에 대해서는 독립유공자 사망 시기에 따른 지급대상 제한 및 수급권 이전 제한을 폐지하고 있으나 증손자녀에 대해서는 적용하고 있습니다.

6쪽 검토의견입니다.

독립유공자 유족에 대한 예우의 범위, 예우의 구체적 내용 등은 전체 보훈보상체계, 독립유공자 예우 제도의 특수성, 국가 재정부담 능력, 독립유공자 유족 간 형평성, 보훈보

상 원칙 및 국민 공감대 등을 종합적으로 고려하여 입법정책적으로 결정할 필요가 있다고 보았습니다.

참고로 개정안에 따른 추가 보상금 지급 소요액은 2027년 기준으로 손자녀 간 수급권 이전 폐지 여부에 따라 556억 원에서 626억 원으로 예상됩니다.

정부의견입니다.

7쪽입니다.

자료 작성 이후에 정부의견이 변경되어서 국가보훈부는 최소 2대 보상을 위하여 최초 보상금 수급자가 손자녀 이하일 경우 자녀대 1인을 유족 범위에 추가하고, 독립유공자 사망 시기를 기준으로 보상금 지급대상 손자녀 제한 폐지에는 동의하나 손자녀 간 보상금 수급권 이전은 신중검토 의견입니다.

기획예산처도 국가보훈부와 같은 의견입니다.

이상 보고를 마치겠습니다.

○소위원장 강민국 정부 측 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

○국가보훈부차관 강윤진 정부 측 의견은 전문위원님이 말씀해 주신 거랑 같은데 이 표랑 조금 달라서 혹시 가능하면 자료를 한번 나눠 드리고 설명을 드려도 가능하겠습니까?

○소위원장 강민국 예, 그렇게 해 주십시오.

○국가보훈부차관 강윤진 전문위원님께서 설명은 주셨지만 이 독립유공자 보상 대상 유족 확대는 한 네 가지 정도로 나눠 볼 수 있습니다.

첫 번째는 광복 이전·이후에 따라서 손자녀까지, 광복 이전에는 손자녀까지 지원이 되고 광복 이후에는 자녀까지 지원되는 것을 사망 시점과 관계없이 3대까지 모두 드리자는 것에 대해서는 동의를 합니다. 여기에는 대상자가 한 1419명에 예산은 338억 정도 듭니다.

그리고 손자녀 간 이전보다는 최소 2대 보상에 대해서 동의를 드리는데 이건 왜 그러냐면 국가가 국가유공자 등록·발굴이 늦어진 경우에는 최초 수급권자가 1명밖에 되지 않기 때문에 최소 2대까지는 보상을 해 줘야 된다. 여기에 대해서는 기재부랑 입장을 같이 하고 여기에 따른 수혜 인원은 944명으로 예산은 한 218억 정도 들 예정입니다.

그리고 4번의 경우 확대된 유족에게는, 손자녀에게는 아래쪽 교육과 취업 등에 대해서 지원을 제외한다는 내용에도 동의드립니다.

그래서 1·2·3·4번 중에 1·3·4에 대해서 정부 의견은 동의를 드리고 위원님들의 의견을.....

○민병덕 위원 그러니까 2번 손자녀 간 수급권 이전이 안 되는, 신중하게 검토해야 된다는 이유를 말씀해 주시면 됩니다.

○신장식 위원 그리고 말씀 주시는 중에 기존 안에서 신중검토로 변경된 이유도 분명히 말씀해 주시고요.

○국가보훈부차관 강윤진 물론 이게 한번에 다 되면 좋겠지만 전체 다 했을 때 예산의 문제도 있고 손자녀 간에는, 옆으로 가시는 분들은, 생활이 어려우신 분들은 현재도 생활 지원금이 있기 때문에 손자녀 간 이동을 하는 것보다는 처음 받은 사람이 손자녀인 경우에 그 자녀에게로 수급권이 가는 게 좀 더 바람직하겠다는 의견이어서, 민병덕 의원님

안도 같은 안입니다. 그래서 손자녀 간 수급권을 이전하면 예를 들어서 손자녀가 8명이면 8명까지 다 가고 난 다음에 그다음 대로 넘어가는 거기 때문에 손자녀대나 그 옆으로 가는 것은 생활이 어려운 경우 생활지원금으로 어느 정도 해결을 하고, 못 받게 된 처음부터 그다음 2대까지 보상한다는 원칙을 준수하기 위해서 그렇게 하기로 결정을 했습니다.

○소위원장 강민국 김용만 위원님.

○김용만 위원 아까 전문위원님 얘기 들어 보면 기재부 쪽의 협조까지 구하셨다는데 기재부는 지금 2번 손자녀 간 수급권 이전에 있어서는 어떤 의견입니까?

○국가보훈부차관 강윤진 애초에는 1번만 합의를 했다가 1번과 3번까지 합의를 해 주셨기 때문에 2번에 대해서는 기재부도 신중검토입니다.

○김용만 위원 기재부도 마찬가지다?

○국가보훈부차관 강윤진 예.

○소위원장 강민국 질의 다 하셨어요?

○김용만 위원 예.

○소위원장 강민국 신장식 위원님.

○신장식 위원 아닙니다.

○소위원장 강민국 없습니까?

○신장식 위원 됐습니다.

○소위원장 강민국 위원님들 다른 의견 없습니까?

(「예」 하는 위원 있음)

계속 보고해 주시기 바랍니다.

○전문위원 김정연 그러면 말씀하신 내용대로 정리하되 8쪽의 조문 자료에서 체계·자구 사항 보고드리겠습니다.

보상 대상 유족 범위를 최초 보상금 수급자가 손자녀 이하인 경우 그 자녀대 1인까지 확대할 경우에 9쪽의 수정의견과 같이 제3호의2를 신설하여 배우자 및 자녀가 보상금을 받지 못하고 사망한 경우 유족의 범위에 손자녀의 자녀를 추가하도록 하고 추가되는 손자녀의 자녀는 선순위자 1명으로 한정하되 등록 시점은 손자녀가 사망한 이후로 하도록 정리하겠습니다.

다음 16쪽입니다.

2번 확대 유족에 대한 다른 지원 적용 여부입니다.

현행법에서 이 법에 따른 지원 제도의 적용 대상자를 유족, 유족 중 보상금을 받는 자 또는 손자녀로 정하고 있는 경우에는 보상 대상 유족 범위 확대에 따라 해당 지원 제도의 적용 대상자도 함께 확대됩니다.

안규백·민병덕·이병진·박용갑 의원안은 확대되는 범위의 유족에게 기존 유족과 동일한 지원을 하도록 하는 반면 유명하 의원안은 확대되는 범위의 유족을 교육·취업·의료·양육 지원 대상에서 제외하고 있습니다.

검토의견입니다.

독립유공자 유족 간 지원 여부를 달리 정하는 것은 독립유공자 유족 간 형평성, 독립유공자 본인과 해당 유족과의 생활 관련성·영향력, 다른 보훈대상자 보상체계와의 형평

성, 국가재정 부담 등을 고려하여 결정할 필요가 있다고 보았습니다. 국가보훈부에 따르면 확대되는 범위의 유족에 대하여 기존 유족과 동일하게 지원할 경우 연간 약 1억 5000만 원이 추가 소요될 것으로 예상됩니다.

국가보훈부 의견입니다.

유족 평균연령이 약 80세로 고령인 점 등을 고려하여 시급한 금전 지원 확대를 우선 추진하고 교육·취업·의료·양육지원 등은 향후 추진하겠다는 의견입니다.

이상 보고를 마치겠습니다.

○소위원장 강민국 정부 측 의견 말씀해 주세요.

○국가보훈부차관 강윤진 동의드립니다.

○소위원장 강민국 계속 보고해 주세요.

○전문위원 김정연 24쪽, 3번 부칙입니다.

시행일은 시행령 개정 및 예산 확보 등 법 시행을 위한 준비 기간이 필요하므로 공포 후 6개월이 적절한 것으로 보이나 보상금 수급권자 등의 변경은 각종 예우 및 지원 제도의 변동을 가져오므로 제도 적용 시점의 명확함 및 과거 개정 사례 등을 참고하여 특정 일자를 시행일로 정하는 방식도 가능할 것으로 보입니다.

다음, 적용례와 관련하여 이병진 의원안은 시행 전 독립유공자로 등록된 사람에 대한 소급 적용을 규정하고 있는데 독립유공자 유족은 독립유공자와 별개로 유족 등록 신청을 하므로 독립유공자에 대한 소급 적용례는 불필요한 것으로 보입니다.

다음, 유족 등록에 관한 경과조치는 유족 범위에 관한 규정 개정으로 이미 등록된 유족을 개정 규정에 따라 등록된 유족으로 볼 필요가 있으므로 필요한 것으로 보입니다.

또한 종전 규정에 따라 보상금을 받고 있는 며느리의 보상금 지급에 관한 경과조치는 개정 규정에 따른 경우 보상금을 받는 손자녀가 확대되어 현재 유족으로 등록되어 보상금을 받고 있는 며느리가 유족 및 보상금 대상에서 제외되는 경우가 생길 수 있으므로 법적 안정성 및 신뢰보호를 위하여 필요한 것으로 보았습니다.

이를 반영한 수정의견은 25쪽의 표를 참고해 주시기 바랍니다.

국가보훈부 의견입니다.

수정의견에 동의하나 개정 규정에 따라 보상금 지급대상 손자녀가 확대되어 보상금 지급순위로 선순위자를 다시 결정하게 되는 경우 선순위자 결정 기준 변경으로 인해 선순위 손자녀가 변경될 수 있는데 이러한 경우에도 현행 규정에 따라 등록된 선순위 손자녀의 기존 지위를 존중할 필요가 있으므로 기존 선순위 손자녀를 별도 신청·심사 없이 개정 규정에 따른 선순위 손자녀로 인정하여 보상금을 지급할 필요가 있다는 의견입니다.

다만 현행 규정은 보상금을 받지 않는 선순위 손자녀에 대하여는 생활수준을 고려하지 않고 선순위자로 결정하고 있어 법 개정에도 불구하고 보상금 지급 순위 기준에 따른 별도 심사 없이 기존 선순위 손자녀에 보상금을 지급하게 된다면 보상금 지급 대상자 결정 시 손자녀의 생활 수준을 고려하도록 한 헌법불합치 결정의 취지와 충돌될 우려가 있다고 보았습니다.

이상 보고를 마치겠습니다.

○소위원장 강민국 정부 측 의견 말씀해 주십시오.

○국가보훈부차관 강윤진 일단 시행일은 2027년 1월 1일부터 시행하는 것으로 예산의

편성과 맞춰서 그렇게 해 주실 것을 부탁드립니다, 수정의견에도 동의드립니다.

○소위원장 강민국 위원님들 의견 있습니까? 없습니까?

(「없습니다」 하는 위원 있음)

우리 소위원회는 앞서 독립유공자예우에 관한 법률 일부개정안을 대안으로 의결한 바 있으나 방금 심사한 동일 제명의 법률안과 함께 대안으로 처리할 필요가 있습니다.

의사일정 제18항, 제36항, 제37항, 제40항부터 제44항까지 이상 8건의 독립유공자예우에 관한 법률 일부개정법률안은 각각 본회의에 부의하지 않고 지금까지 심사한 결과를 반영하여 이를 통합 조정한 우리 위원회의 대안을 마련해서 전체회의에 보고하고자 하는데 이의 없습니까?

(「예」 하는 위원 있음)

각각 가결되었음을 선포합니다.

의사일정 제45항 및 제46항, 이상 2건의 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 일부개정법률안에 대해 일괄하여 심사하도록 하겠습니다.

심사자료를 참고해 주시기 바랍니다.

법률안의 주요 내용에 대해서 김정연 전문위원님께서 보고해 주시기 바랍니다.

○전문위원 김정연 심사자료는 의사일정 제45항부터 제46항까지 자료입니다.

모든 전몰군경 및 순직군경 자녀에게 전몰군경자녀수당 지급에 관한 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 일부개정법률안 2건입니다.

2쪽입니다.

법률안 검토 부분 보고드리겠습니다.

현행법은 전몰군경과 순직군경 중 1953년 7월 27일 이전 및 참전유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률 별표에 따른 전투기간 중에 전사하거나 순직한 전몰군경 또는 순직군경의 자녀에게 6·25전몰군경자녀수당을 지급하도록 규정하고 있는 것을 개정안은 모든 전몰군경 및 순직군경 자녀에게 자녀수당을 지급하려는 것입니다.

3쪽 검토의견입니다.

개정안은 전몰·순직군경 자녀 간 형평성, 6·25전몰군경자녀수당의 도입 경위, 전몰군경자녀수당 수급자가 위탁병원 감면진료 대상이 됨에 따른 다른 보훈대상자와의 형평성, 추가 재정 소요 등을 종합적으로 고려하여 심사할 필요가 있는 것으로 보입니다.

참고로 국가보훈부에 따르면 개정안과 같이 모든 전몰·순직군경 자녀에게 수당 지급 시 연평균 561억 원이 추가 소요될 것으로 예상됩니다.

4쪽입니다.

국가보훈부는 전몰·순직군경의 자녀를 두텁게 보호하려는 취지에는 공감하나 6·25전몰군경자녀수당의 특수성 및 재정 소요 등을 고려할 필요가 있다는 의견입니다.

기획예산처는 6·25전몰군경자녀수당의 특수성, 타 보훈대상자 간 형평성 및 재정 여건 등을 고려하여 신중검토가 필요하다는 의견입니다.

이상 보고를 마치겠습니다.

○소위원장 강민국 정부 측 의견 말씀해 주십시오.

○국가보훈부차관 강윤진 실은 많은 미망인분들이, 전몰·순직군경 자녀에 대해서 보통은 25세까지 보상금을 드리고 25세 지나면 보상금을 못 받게 되는데 많은 요청 사항은

있습니다. 그리고 그들의 예우를 두텁게 해야 된다는 법 개정 취지에는 공감합니다. 다만 현재 배우자에게조차 승계되지 않는 보훈대상자들, 예를 들면 상이 7급이나 무공수훈자 또 고엽제후유의증환자 이런 분들에 대해서 종합적으로 어떤 게 우선순위가 돼야 될지는 좀 더 검토가 필요한 상황이라고 말씀드릴 수 있겠습니다.

○소위원장 강민국 위원님들 의견 말씀해 주십시오.

신장식 위원님.

○신장식 위원 똑같이 전몰군경인데 달리 쳐우하는 게 적절한가요? 저는 근본적으로 그 질문에 답을 잘 못 찾겠는데요, 지금 말씀하신 정부 측 의견만 갖고는.

○국가보훈부차관 강윤진 조금 설명을 드리면 6·25 같은 경우고 이분들은 6·25가 아니기 때문에 월남이나 그 이후에 순직하신 분들인데 보훈제도가 61년도에 만들어져서 6·25는 전쟁 직후에 그 당시 충분한 보상이 이루어지지 않았기 때문에 6·25전몰자녀수당을 만들어 드렸습니다. 그래서 조금 차이는 있다는 말씀을 드리겠습니다.

○김용만 위원 제가 말씀을 드리려고 하는데 혹시 끝나셨나요?

○신장식 위원 예.

○김용만 위원 차관님께서 그것을 처음에 말씀해 주셔야지. 보통 딱 봐도 6·25 전몰군경하고 일반 전몰군경이라 그러면 당연히 이름이 같으니까 그렇게 생각이 들 수밖에 없어요. 그러니까 다음번에도 유사한 상황이 발생되면 차관님께서 왜 지금 이 6·25 전몰군경과 일반 전몰군경이 다른지에 대해서 충분히 위원님들에게 이해를 시켜 드려야 되는 게, 6.25 전몰군경 당시에 정부 정책이 마련되지 않아서 그랬던 거고요. 지금 일반 전몰군경·순직군경 분들은 사망급여금하고 순직유족연금 같은 것을 받고 계십니다. 그래서 그걸로도 정부 측에서 정책적으로 일부 지원을 하고 있고.

아까 우리 위원회에서든 얘기가 나왔지만 형평성에 대한 부분도 있어요. 그래서 지금 보면 보훈부에서 운영하고 있는 정부 정책 중에 보상금의 형태가 있고 수당의 형태가 있단 말이에요. 그러니까 보상금이라고 그러면 발생한 손실을 보상한다 이런 거고 수당은 말 그대로 지원을 하기 위한 목적인데 지금 전몰군경과 순직군경분들에 대해서 독립운동계 쪽에 계신 분들이 문제 제기를 하는 것이 뭐냐면 중간급 정도 되는 수준에서, 중간값이라고 하면 독립유공자 측면에서는 건국훈장 3등급 수준인데 이분들이 300만 원대 정도라는 말이에요. 그리고 지금 얘기하는 전몰군경·순직군경은 400만 원 이상이 되다 보니까 보상금이라고 하는 권리에 대한 부분, 그러니까 발생한 손실을 메꿔 주는 성격이 어떻게 수당의 성격을 갖고 있는 것보다 적냐 이런 얘기도 나온다는 말이에요.

그래서 저희가 이런 부분에서도 둘 다 주지 말자가 아니고 같이 형평성 있게, 보훈단체들이 각기 다른 취급을 받는 것 때문에 문제 제기를 하니까 그 수준을 비슷하게 만드는 노력도 해 주면서 결국은 조금 더 촘촘하게 지원할 수 있는 방법을 찾아야 됩니다.

그래서 저는 신중검토라는 것에 어느 정도 동의는 하되, 아까 강민국 위원장님도 얘기를 했지만 우리 위원회에서든 반드시 형평성 있게 가야 되는 것, 그래서 조금 이따가 65세로 조정하는 부분에서도 형평성 있게 하자는 취지인 거잖아요. 그래서 그걸 달아서 적극적으로 검토해서 그 수준을 보훈단체 전반으로 바라봤을 때 비슷한 수준에서 더 지원할 수 있는 부분이 있는지를 검토해 왔으면 좋겠어요.

○국가보훈부차관 강윤진 참고로 전몰·순직군경 자녀에게는 생활이 어려운 경우에는 생

활조정수당이라는 걸 드릴 수 있습니다. 현재는 한 5800명 중에 1400명 정도에게 그 수당을 드리고 있기 때문에 하나도 없다고 보기는 조금 어렵고 이분들에 대한 대책은, 요구사항은 정부 예산이 늘어날 때 단계적으로 검토를 하도록 하겠습니다.

○소위원장 강민국 말씀하십시오.

○신장식 위원 형평성 문제예요, 예산 문제예요?

○김용만 위원 둘 다지요.

○신장식 위원 그러면 형평성 개선을 위한 대책을 얘기하고 예산을, 한국전쟁 전몰군경 자녀들은 연세로 봤을 때 지금 상당히 고령일 수밖에 없지 않나요? 한국전쟁 때 전몰된 분의 자녀잖아요? 그러면 그때 뱃속에 있었다고 해도 그분들의 연세가 지금 70이 넘어가는 거 아닌가요? 그러면 사실은 이걸 페이드아웃되는 거잖아요?

○국가보훈부차관 강윤진 예.

○신장식 위원 그러면 이 관련해서 예산 문제라면 페이드아웃된 예산을 그냥 그다음에 할 게 아니라 전몰군경유자녀들에게 페이드인, 서서히 들어오게 하는 단계적 계획이 있는 것이 합리적이지 않나요? 그래야 보훈부도 예산이 한 오륙백억이 더 유지가 될 것 같고, 그다음에 형평성 문제라면 정확하게 잘 모르겠어요, 김용만 위원님은 꼭 지켜보셔서 잘 알고 계신지 모르겠는데 제가 공부가 부족해 가지고 한국전쟁 전몰군경유자녀들과 현재 그 이외의 전몰군경유자녀들 사이에 어느 정도 형평성 문제가 있는지, 그렇다면 이걸 형평성을 같이 맞추기 위해서는 뭐 뭐 뭐가 좀 개선돼야 되는지와 관련해서 이걸 같이 넣어야 판단이 효과적이지 않을까요?

○국가보훈부차관 강윤진 제가 참고로 말씀……

○민병덕 위원 더해서, 6·25 때 전몰군경·순직군경 자녀와 6·25 이후의 자녀 이 부분의 형평성 문제가 아니고 전몰·순직군경이 아닌 다른 보훈단체 자녀와의 형평성을 얘기하시는 거지요?

○국가보훈부차관 강윤진 예, 맞습니다.

○민병덕 위원 그걸 좀 설명을 해 주고……

○국가보훈부차관 강윤진 예를 들면 상이 7급이나 참전유공자, 고엽제후유의증, 무공수훈자는 본인밖에 보상금을 못 받고 배우자까지도 안 가는데, 이분은 물론 전몰이기 때문에 본인은 받으셨지만 자녀도 25세까지는 받을 수 있는데 본인이 받던 금액을 자녀에게 승계해 주자 이런 문제이기 때문에 아직 본인밖에 못 받는 상이 7급, 고엽제후유의증, 무공수훈자, 4·19 공로자나 특임공로자 이런 분들에 대해서 어떤 거를 우선순위로 두고 먼저 해야 되는지 이런 검토가 필요하다고 봅니다.

○신장식 위원 그러면 다시 확인을 드리면 다른 무공수훈자들 간의 형평성, 그 자녀들까지를 포함해서, 그다음에 한국전쟁 전몰·순직군경 자녀와 한국전쟁 이외의 전몰·순직군경 자녀와의 형평성, 이게 씨줄 날줄이 다 같이 검토돼야 된다는 건가요? 그 차별성이 없어요? 차별성이 있는 걸로 저는 이해를 했는데, 한국전쟁 전몰·순직군경유자녀와 다른 전몰·순직군경유자녀 사이에서.

○국가보훈부차관 강윤진 현재 6·25 전몰 자녀들은 재적자녀로서 다 수당이 나가고 있거든요. 그런데 6·25 전쟁 당시에는 보훈제도가 없었기 때문에 충분한 보상이 이루어지지 않아서……

○**민병덕 위원** 돌아가신 분에 대한 보상이 제대로 안 돼서 자녀도 안 되니까 자녀한테만 준 거다 이런 거고, 지금은 돌아가신 분들에 대해서 보상제도가 갖춰져서 충분하지는 않으나 어느 정도 주고 있기 때문에 자녀까지 가는 것은 실은 가야 될 방향이지만 다른 보훈단체의 배우자라든지 자녀라든지 여기 관점에서 봤을 때는 자녀까지 가는 것은 무리이지 않느냐 이런 의견이지 않아요?

○**국가보훈부차관 강윤진** 예, 우선순위에서 좀 늘어나긴…… 공감은 하는데 이번보다는 좀 더 종합적인 검토를, 저희가 다음에 한번 보고를 드리고 그때 검토를 한번……

○**김용만 위원** 얘기를 해서……

○**소위원장 강민국** 민병덕 위원님이 보훈부장관으로 가셔야, 민병덕 위원님이 말씀하는 게…… 차관님이 정리를 해 줘야 돼, 딱 알아듣기 쉽게. 그렇지요?

의사일정 제45항 및 제46항, 이상 2건의 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 일부개정법률안은 보다 심도 있는 심사를 위해 소위원회에서 계속 논의하도록 하겠습니다.

의사일정 제47항부터 제58항까지 이상 12건의 법률안에 대해 일괄하여 심사하도록 하겠습니다.

심사자료를 참고해 주시기 바랍니다.

전문위원님 보고해 주십시오.

○**전문위원 김정연** 심사자료는 의사일정 제47항부터 58항까지 자료입니다.

보훈대상자 고독사 예방 등에 관한 정책 수립 근거 마련 등에 관한 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 일부개정법률안 등 12건입니다.

법률안 검토 부분 보고드리겠습니다.

2쪽부터 10쪽까지 일괄하여 보고드리겠습니다.

총 6개 법률에 관한 12건의 개정안은 보훈대상자를 고독사 위험으로부터 보호하기 위하여 국가보훈부장관이 고독사 예방 등에 관한 정책을 수립·시행하도록 하려는 것으로 각 법률의 내용이 동일하게 규정될 필요가 있으므로 국가유공자법 개정안을 중심으로 보고드리겠습니다.

1번, 보훈대상자 고독사 예방 등에 관한 정책 수립 근거 마련 등입니다.

개정안은 국가유공자를 고독사 위험으로부터 보호하기 위하여 국가보훈부장관이 고독사 예방 등에 관한 정책을 수립·시행하게 하려는 것입니다.

검토의견입니다.

보훈대상자 특성상 고독사 위험에 취약한 측면이 있어 정책 추진의 필요성이 크고, 정책 수립 시 보훈대상자 특수성이 반영될 필요가 있으므로 개정안은 타당한 것으로 보입니다.

3쪽입니다.

다만 조문 위치와 관련하여 고독사 예방 등에 관한 정책 수립 등은 장례서비스 지원 제도와는 별개의 사항이므로 별도 조문을 신설하여 규율하는 것이 보다 적절할 것으로 보이며, 관련 입법례 등을 참고하여 재량규정을 의무규정으로 변경하는 등 일부 문언을 수정한 수정의견을 제안하였습니다.

○**소위원장 강민국** 정부 측 의견 말씀해 주십시오.

○**국가보훈부차관 강윤진** 저희는 별도로 이렇게 법을 하는 게 맞다고 보고 지난번 국

정감사 때도 유동수 위원이나 한창민위원님께서 고독사 예방에 대해서 별도로 법적 근거를 만들라고 말씀을 주셨기 때문에 동의드립니다.

○소위원장 강민국 위원님들 의견 말씀해 주십시오.

(「동의합니다」 하는 위원 있음)

계속 보고해 주십시오.

○김용만 위원 잠시만요.

○소위원장 강민국 김용만 위원님.

○김용만 위원 고독사 예방 대응과 관련해서 결국은 복지부가 갖고 있는 업무를 보훈부로 이관하겠다는 이런 취지라고 이해할 수 있는 건가요?

○국가보훈부차관 강윤진 복지부에서도, 실은 고독사 예방의 종합은 복지부가 하고 있는데 이게 아직 초기 단계이기 때문에 그쪽에서…… 보훈부에서 어떤 분들이 고독하게 돌아가실 경우 사회적으로 미치는 영향이 크고, 저희가 작년에 실태조사를 해 봤더니 사각지대에 놓여 있는 국가유공자들이 꽤 많았다는 것을 알게 되었습니다.

그래서 복지부가 기본정책은 하지만 보훈부의 고독사 대상자들은 복지부와는 다르게, 전쟁 이후에 PTSD가 있는 사람들도 계시고 약간 기준이 좀 달라서 실태조사를 해 봤더니 사각지대에 계신 분들이 꽤 있어서 좀 달리 별도로 해야 될 필요가 있고.

자료를 요청하는 것도 현재 복지부에 있는 법상 저희가 자료를 받을 수가 없어서 고독사로 돌아가신 국가유공자에 대한 자료를 확보할 수 없는 문제점이 있었습니다. 그래서 사각지대를 해소하려는 차원이다라고 이해해 주시면 될 것 같습니다.

○김용만 위원 그러면 현재 복지부가 갖고 있는 고독사 예방정책으로 우리가 커버하지 못하는 부분 때문에 그들이 갖고 있는 일부 업무까지 포함되어 있는 건 맞는 거지요? 그걸 갖고 오는 건 맞는 거지요?

○국가보훈부차관 강윤진 맞습니다. 그러나 그분들이 복지부에서 이미 커버가 되는 부분들은 복지부 거를 하고, 우리가 사각지대에 있는 부분에 대해서 다시 고위험도·중위험도·저위험도로 나눠서 그 부분을 좀 더 집중적으로 하겠다는 이야기입니다.

○김용만 위원 그러니까 차관님 얘기는 복지부가 갖고 있는 건 두겠다는 건가요, 아니면 사각지대에 놓여 있는 분들에 한해서만 업무를 수행하겠다는 건가요, 아니면 복지부가 갖고 있는 것까지도 가져오겠다는 건가요?

○국가보훈부차관 강윤진 국가 문제에 대해서는 다 하겠다는 건데 복지부가 이미 하고 있는 거는, 저희는 위험군 정도만 관리를 하고 있고 사각지대에 있는 걸 중심으로 하는데 법령은 모든 걸 다 커버하는 겁니다.

○소위원장 강민국 허영 위원님.

○허영 위원 제가 최근에 고독사예방법을 냈는데 사실상 복지부도 고독사 예방 대상은 굉장히 세밀하게 관리를 하고 있거든요. 그런데 관리의 사각지대가 발생할 수 있다, 그것을 보훈부가 특별하게 각 보훈 관계 법률에 규정을 해서 하겠다 이런 말씀인 거잖아요?

○국가보훈부차관 강윤진 예, 맞습니다.

현재 복지부에서는 시군구당 대상 인원이 한 130명에 한 6000만 원 정도를 하고 있더라고요. 그러다 보니까 이게 언론에, 물론 고독사는 다 위험하지만 국가유공자가 홀로 쓸쓸하게 돌아가신 경우에 더 큰 사회적 파장이 있어서 사각지대에 대한 뭔가 대책이 필요

하다는 국정감사에서 의원님들 지적이……

○**허영 위원** 그런데 복지부는 여러 가지 복지전달체계에 있어서 고독사 위험군에 대해서 여러 가지 복지시스템상으로 체크하고 이걸 할 수 있는 그런 역량과 조직과 체계가 돼 있어요. 보훈부는 거기에 또 사각지대가 발생하는 것을 전국적으로 체크하고 관리할 수 있는 게 안 돼 있잖아요?

○**국가보훈부차관 강윤진** 그래서 여기……

○**허영 위원** 이거는 잘하셔야 될 것 같아. 괜히 욕심부렸다가 오히려 더 큰 구멍이 발생할 수 있어요. 보훈부가 그 복지전달체계 내에 있어서 위험군을 아주 세밀하게 관리할 수가 없어요. 그래서 고독사예방법을 일반 법률로 규정해서 보훈대상자에 대한 고독사 예방 관리를 할 수 있게끔 이걸 낸 거거든요. 이거 잘 생각하셔야 될 것 같습니다.

이것은 각 지자체까지 다 연결돼서 복지전달체계상 방문이라든지 이런 것까지 다 서비스가 연결돼 있어요. 그런데 보훈부가 그런 조직체계를 가지고 있지 않지 않습니까?

○**국가보훈부차관 강윤진** 맞습니다. 그런데 이 조항에는 복지부에서 하는 자료를 제공할 수 있도록 하는 조항도 있기 때문에……

○**허영 위원** 못 해요.

○**김용만 위원** 허영 위원님 얘기는, 저도 그 범위를 자꾸 차관님께 여쭙았던 이유가 사각지대에 놓여 있는 분들이 얼마나 많은지에 대한 통계가 없어서 제가 정확히 얘기는 못 하겠지만 사각지대에 놓여 계신 분들이라면 챙겨야 되는 게 맞는데 복지부가 운영하고 있는 기본계획과 보훈부가 추진하고자 하는 이 정책이 충돌할 수도 있고 중복이 될 수도 있고, 또 그 사이에 사각지대가 발생할 수도 있고, 또 형평성의 문제가 될 수도 있고.

지금 허영 위원님 말씀대로 운영에 있어서도 복지부가 여러 해 동안 체계를 갖춰 놓은 것 안에서 갑자기 보훈부로 넘어오면서 예기치 못하게, 저희가 제대로 챙기고자 모셔 왔는데 실제로는 정말 도움이 되지 않는 정책이 되면 어떡할까 하는 것 때문에 그 범위에 대해서도 자꾸 여쭙았던 거거든요.

지금 종합 검토라고 얘기를 하셨는데 복지부와 얼마나 얘기가 됐는지 모르겠네요?

○**국가보훈부차관 강윤진** 그러니까 복지부에서 하고 있는 거는 기본적으로 하면서 저희가 좀 더 두텁게 하자는 취지인데 작년에 저희가 전수조사를 해 보니까 복지부에서 받지 못하시는 미수혜자가 한 3300명 정도 추가적으로 발굴이 됐습니다.

그래서 복지부에서 하는 건, 작년 실태조사에 의하면 복지부에서도 사각지대에 계신 3300명에 대해서 조금 더 두텁게 하자는 이런 취지고 복지부랑 완전히 별개라기보다는 복지부에서 하고 있는 거에다 플러스알파를 하신다는 개념으로 보시면 될 것 같습니다.

그래서 작년도도 예산이 5억 정도 국회에서 새로 반영이 됐었고, 그래서 그거는 기본적으로 복지부 시스템으로 하는데 그중에서 사각지대를 특별히 챙긴다 이렇게 보시면 될 것 같습니다.

○**소위원장 강민국** 허영 위원님, 한번 더 말씀……

○**허영 위원** 필요성은…… 개별 방문서비스는 하고 있나요, 보훈부에서?

○**국가보훈부차관 강윤진** 예, 재가복지서비스는 하고 있는데 그게 반드시 고독사 1인 분에게 해당이 되는 경우도 있고 안 되는 경우도 있습니다.

○**허영 위원** 그러니까 이게 그러면 양쪽 법률에 공히 규정될 필요성이 있다고 봐요. 만

약에 보훈 관계 법률만 고독사 예방 관리를 넣게 되면 복지부에서 손을 뗄 가능성이 있어요.

○국가보훈부차관 강윤진 그렇지 않지요. 그렇지 않습니다.

한번 설명을……

○소위원장 강민국 옆의 국장님이 한번 보고해 보세요.

○국가보훈부차관 강윤진 담당 과장이 설명을 한번……

○국가보훈부복지정책과장 김법수 담당 복지정책과장 김법수입니다.

이 부분에 대해서는 고독사예방법이라는 복지부가 주관하는 법률이 있습니다. 법령체계가 있고 그게 일반법이고 기본법이기 때문에 그 체계 내에서 저희들이 아까 차관님이 말씀드린 대로 플러스알파의 개념으로 들어간다고 생각하시면 되겠습니다.

저희들은 그쪽을 배제해서 완전히 복지부에서 국가유공자를 때내서 오겠다 이런 개념은 아닙니다. 그렇기 때문에 그런 체계 내에서 하는 것이기 때문에 복지부와도 긴밀하게 협력을 했고 복지부에서 지자체로 내리는 지침에 국가유공자를 우선적으로 고려하여야 된다는 이런 지침도 같이 하기로 그렇게 협의해서 진행하고 있습니다.

○허영 위원 지침상 그렇게 되어 있는데 그걸 제가 일반 법률에 아예 보훈대상자를 넣게끔 한 거거든요. 그러면 보훈부가 이 전달체계 내에 있어서 여기에 따른 여러 가지 인력이라든지 예산, 사각지대를 관리하기 위한 추가적인 인력 증원이나 이런 것들을 예상하고 있습니까, 계획을?

○국가보훈부복지정책과장 김법수 일단 아까 저희들이 예산 5억 5200이 올해 26년에 신규로 된 부분을 보면 안부확인서비스라는 부분이 있습니다. 기본적으로 복지부, 지자체에서 하고 있는 것은 고독사에 대해서 크게 보면 안부 확인, 사회관계망 형성, 생활 여건 지원, 사후관리 이렇게 돼 있습니다. 그래서 저희들도 그 체계 내에서 하는데 해 보니까 저희들이 전년에, 간단히 말씀드리면 한 8500여 명에 대해서 1인 가구, 취약계층 이런 분들을 대상으로 해 보니까 복지부, 지자체의 돌봄서비스라든지 복지 안전망에서 보호를 받지 못하시는 분 한 3300여 명이 발굴되었습니다. 그래서 그분들에 대해서는 기본적으로 안부확인서비스를 5억 5200 내에서 올해 추진할 예정이고, 그런 식으로 해서 생활여건 개선이라든지 이런……

○허영 위원 그 3300명이 다 보훈대상자들입니까?

○국가보훈부복지정책과장 김법수 그렇습니다.

○허영 위원 그걸 특별하게 관리하겠나?

○국가보훈부복지정책과장 김법수 예, 그 부분에 대해서는 복지부와도 계속 긴밀하게 해서 그 부분들이 복지부에서……

○허영 위원 제가 얘기한 건 복지부가…… 3300명의 사각지대가 발생한 것은 법률상 보훈대상자가 들어가 있지 않았기 때문에 그동안 사각지대가 발생했던 거거든요. 그래서 제가 법률 개정안을 낸 겁니다. 법률 안에 대상자를 명확하게 넣는 것하고 안 넣는 것하고 그런 사각지대 발생의 위험 요인이 있었기 때문에 낸 거거든요.

○국가보훈부복지정책과장 김법수 위원님 말씀……

○허영 위원 그런데 만약 이걸 개별 법률로 해서 고독사 일반법에…… 일반법을 앞으로 또 심의를 하게 될 텐데 보훈부는 그 법도 필요하다는 것을 적극적으로 얘기를 하

세요.

○국가보훈부차관 강윤진 예, 하겠습니다.

○소위원장 강민국 좋은 취지인 것 같아요.

다음 계속 보고해 주십시오.

○김용만 위원 위원장님, 한 가지만……

○소위원장 강민국 김용만 위원님.

○김용만 위원 아까 차관님께 제가 물어봤던, 그러니까 복지부가 운영하고 있는 것을 보훈부가 이관받아 온다 이런 개념은 아닌 거예요?

○국가보훈부차관 강윤진 예, 그건 아닙니다. 다만 아까 3300명 중에서도 언론 같은 데 우리 국가유공자가 혼자, 참전유공자가 혼자 쓸쓸히 계시다 그러면 그 책임은 결국 보훈부의 책임이 되지 복지부의 책임이 되지 않기 때문에 그 사각지대에 대해서는 좀 더 특별히 챙기겠다 이런 취지라고 보시면 될 것 같습니다.

○김용만 위원 예.

○소위원장 강민국 전문위원님 계속 보고해 주십시오.

○전문위원 김정연 4쪽입니다.

실태조사 및 협력체계 구축 근거 마련입니다.

이인영 의원안은 고독사 예방 등을 위한 정책 수립·시행에 필요한 경우 국가보훈부장관이 실태조사를 실시하고 지방자치단체 등과 협력체계를 구축할 수 있게 하려는 것입니다.

검토의견입니다.

효율적이고 체계적인 고독사 예방·관리 정책 추진을 위하여는 실태조사, 협력체계 구축 등 이를 뒷받침할 수 있는 수단을 마련할 필요가 있으므로 개정안은 타당한 것으로 보입니다.

○소위원장 강민국 부처 의견 말씀해 주십시오.

○국가보훈부차관 강윤진 동의드립니다.

○소위원장 강민국 위원님들 의견 없습니까?

(「예」 하는 위원 있음)

계속 보고해 주세요.

○전문위원 김정연 6쪽, 2번 형사사법정보 제공 근거 마련입니다.

이인영 의원안은 고독사 실태조사를 실시하기 위하여 필요한 경우 경찰청장 등에게 형사사법정보를 제공받을 수 있도록 하려는 것입니다.

검토의견입니다.

고독사 현황 등에 대한 실태조사 수행을 위하여는 변사자 정보 등 형사사법정보를 제공받을 필요가 있으므로 개정안은 타당한 입법 조치로 보입니다.

○소위원장 강민국 부처 의견 말씀해 주십시오.

○국가보훈부차관 강윤진 동의드립니다.

○소위원장 강민국 위원님들 의견 있습니까?

(「동의합니다」 하는 위원 있음)

계속 보고해 주십시오.

○전문위원 김정연 8쪽입니다.

3. 관계기관에 대한 자료 제공 요청 근거 마련입니다.

개정안은 국가보훈부장관이 고독사 예방 및 관리에 관한 사무를 수행하기 위하여 관계기관의 장에게 자료를 요청할 수 있는 권한을 신설하는 것입니다.

검토의견입니다.

고독사 예방 및 관리 정책의 수립, 실태조사의 실시 등 고독사 예방 및 관리에 관한 사무를 수행하기 위해서는 보훈대상자의 주민등록정보, 소득·재산에 관한 자료 등이 필요하므로 국가보훈부장관이 관계기관의 장에게 관련 자료를 요청할 수 있는 권한을 부여할 필요가 있을 것으로 보입니다.

○소위원장 강민국 부처 의견요.

○국가보훈부차관 강윤진 동의드립니다.

○소위원장 강민국 위원님들 의견 있습니까?

(「동의합니다」 하는 위원 있음)

계속 보고해 주십시오.

○전문위원 김정연 9쪽, 4번 벌칙 신설입니다.

개정안은 형사사법정보를 목적 외의 용도로 사용하거나 제3자에게 제공한 자를 5년 이하의 징역 또는 5000만 원 이하의 벌금에 처하도록 하고 있습니다.

검토의견입니다.

형사사법정보가 유출되거나 잘못 이용될 경우 발생할 수 있는 피해를 사전에 예방하기 위해서는 제재규정을 둘 필요가 있으므로 개정안은 필요한 입법 조치로 보입니다.

다만 의무위반자가 자연인에 한정되므로 현행 규정과의 체계적 통일성을 위하여 ‘자’를 ‘사람’으로 수정하는 수정의견을 제안하였습니다.

○소위원장 강민국 정부 부처 의견요.

○국가보훈부차관 강윤진 동의드립니다.

○소위원장 강민국 위원님들 의견 있습니까?

(「동의합니다」 하는 위원 있음)

계속 보고해 주십시오.

○전문위원 김정연 10쪽, 5번 부칙입니다.

시행일과 관련하여 고독사 현황 파악 등에 필요한 자료 등을 빠른 시일 내에 제공받기 위해서는 개정 법률을 즉시 시행하되 실태조사에 관한 사항은 시행령 개정을 위한 준비기간을 고려하여 일정한 유예기간을 둘 필요가 있는 것으로 보입니다.

○소위원장 강민국 부처 의견 말씀해 주십시오.

○국가보훈부차관 강윤진 동의드립니다.

○소위원장 강민국 위원님들 의견 있습니까?

(「동의합니다」 하는 위원 있음)

계속 보고해 주십시오.

○김용만 위원 하나……

○소위원장 강민국 김용만 위원님.

○김용만 위원 결국은 고독사 예방하고 실태조사 위해서 국가보훈 대상자의 소득·재산

정보 같은 것들을 쭉 다 받는 거잖아요?

○국가보훈부차관 강윤진 예.

○김용만 위원 그러면 그게 복지부가 됐든 행안부가 됐든 지자체가 됐든 될 건데 지금 그 개인정보에 있어서 보훈부가 받으려고 할 때 제공하는 사람으로부터 동의를 받는 절차가 있나요?

○국가보훈부차관 강윤진 그건 없습니다. 법적 근거만 있으면 그 기관으로부터 받을 수 있습니다.

○김용만 위원 그러면 지금 개인들이, 예를 들어 제가 행안부나 복지부에 개인정보 동의를 한 거예요, 복지부에 주겠다고. 그런데 보훈부가 그걸 그냥 가지고 온다는 거잖아요.

○국가보훈부차관 강윤진 목적이 고독사 예방에 대해서 같은 목적이기 때문에 그건 가능한데 그 뒤의 형사에 관한 것은 다른 기관에 줄 수 없다는 규정이 명확하게 있기 때문에 그 규정만 저희한테 넣는 거고, 이것은 목적이 같기 때문에 개인적 동의를 따로 안 받아도 가능합니다.

○김용만 위원 그러니까 고독사와 관련된 부분에서 내가 동의한 부분까지만 받아 오는 거다?

○국가보훈부차관 강윤진 예.

○김용만 위원 그리고 하나만 더, 고독사 위험군으로 분류를 한 다음에 정보를 수집할 것인지 그 범위에 있어서 하위법령으로 이걸 정의를 내리겠다 이렇게 지금 되어 있는 거지요?

○국가보훈부차관 강윤진 맞습니다.

○김용만 위원 그것을 굳이 이 법에 정의를 내리지 않고 하위법령으로 정의를 내릴 필요가 있을까요?

○국가보훈부차관 강윤진 실태조사에 관해서 필요한 내용들은 대통령령으로 좀 더 구체적으로 정하는 게, 다른 고독사법도 그렇게 되어 있는 걸로 알고 있습니다.

○김용만 위원 다른 고독사법에서도 하위법령에서 하고 있는 거예요?

○국가보훈부차관 강윤진 예.

○김용만 위원 됐습니다.

○소위원장 강민국 이해되셨나요?

○김용만 위원 예.

○소위원장 강민국 다 되신 거지요?

(「예」 하는 위원 있음)

계속 심사할 것 있나?

○전문위원 김정연 1건만……

○소위원장 강민국 보고해 주십시오.

○전문위원 김정연 나머지 5개 법률안에 대한 개정안 내용 중 국가유공자법 개정안과 동일한 내용은 생략하겠습니다.

35쪽입니다.

고엽제후유의증 등 환자지원 및 단체설립에 관한 법률 개정안입니다.

안 제8조의8 제1항과 2항에 고독사 예방 및 관리 정책과 실태조사의 대상을 이 법의 적용 대상자인 고엽제후유증환자, 고엽제후유의증환자, 고엽제후유증 2세환자로 명확히 규정하기 위한 수정의견을 제안하였습니다.

이상 보고를 마치겠습니다.

○소위원장 강민국 부처 의견 있습니까?

○국가보훈부차관 강윤진 동의드립니다.

○소위원장 강민국 위원님들 의견 있습니까?

(「없습니다」 하는 위원 있음)

존경하는 허영 위원님하고 김용만 위원님, 앞서 궁금하신 건 다 해소된 거지요?

○김용만 위원 예.

○소위원장 강민국 허영 위원님 해소된 거지요?

○허영 위원 예.

○소위원장 강민국 그러면 의결하도록 하겠습니다.

양이 좀 많습니다.

우리 소위원회는 앞서 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 일부개정법률안을 대안으로 의결한 바 있으나 방금 심사한 동일 제명의 법률안과 함께 대안으로 처리할 필요가 있습니다.

의사일정 제29항부터 35항까지, 제47항부터 제48항까지 이상 9건의 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 일부개정법률안은 각각 본회의에 부의하지 않고 지금까지 심사한 결과를 반영하여 이를 통합 조정한 우리 위원회의 대안을 마련해서 전체회의에 보고하고자 하는데 이의 없습니까?

(「예」 하는 위원 있음)

각각 가결되었음을 선포합니다.

우리 소위원회는 앞서 보훈보상대상자 지원에 관한 법률 일부개정법률안을 대안으로 의결한 바 있으나 방금 심사한 동일 제명의 법률안과 함께 대안으로 처리할 필요가 있습니다.

의사일정 제38항·제39항·제49항 및 제50항, 이상 4건의 보훈보상대상자 지원에 관한 법률 일부개정법률안은 각각 본회의에 부의하지 않고 지금까지 심사한 결과를 반영하여 이를 통합 조정한 우리 위원회의 대안을 마련해서 전체회의에 보고하고자 하는데 이의 없습니까?

(「예」 하는 위원 있음)

각각 가결되었음을 선포합니다.

의사일정 제51항 및 제52항, 이상 2건의 5·18민주유공자예우 및 단체설립에 관한 법률 일부개정법률안은 각각 본회의에 부의하지 않고 지금까지 심사한 결과를 반영하여 이를 통합 조정한 우리 위원회의 대안을 마련해서 전체회의에 보고하고자 하는데 이의 없습니까?

(「예」 하는 위원 있음)

각각 가결되었음을 선포합니다.

의사일정 제53항 및 제54항, 이상 2건의 특수임무유공자 예우 및 단체설립에 관한 법

를 일부개정법률안은 각각 본회의에 부의하지 않고 지금까지 심사한 결과를 반영하여 이를 통합 조정한 우리 위원회의 대안을 마련해서 전체회의에 보고하고자 하는데 이의 없습니까?

(「예」 하는 위원 있음)

각각 가결되었음을 선포합니다.

의사일정 제55항 및 56항, 이상 2건의 참전유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률 일부개정법률안은 각각 본회의에 부의하지 않고 지금까지 심사한 결과를 반영하여 이를 통합 조정한 우리 위원회의 대안을 마련해서 전체회의에 보고하고자 하는데 이의 없습니까?

(「예」 하는 위원 있음)

각각 가결되었음을 선포합니다.

의사일정 57항 및 58항, 이상 2건의 고엽제후유의증 등 환자지원 및 단체설립에 관한 법률 일부개정법률안은 각각 본회의에 부의하지 않고 지금까지 심사한 결과를 반영하여 이를 통합 조정한 우리 위원회의 대안을 마련해서 전체회의에 보고하고자 하는데 이의 없습니까?

(「예」 하는 위원 있음)

각각 가결되었음을 선포합니다.

의사일정 제59항부터 제61항까지 이상 3건의 고엽제후유의증 등 환자지원 및 단체설립에 관한 법률 일부개정법률안에 대하여 일괄하여 심사하도록 하겠습니다.

심사자료를 참고해 주시기 바랍니다.

김정연 전문위원님, 고엽제후유의증 등 환자지원 및 단체설립에 관한 법률 59항부터 61항까지 보고해 주시기 바랍니다.

○전문위원 김정연 심사자료는 의사일정 제59항부터 제61항까지의 자료입니다.

고엽제후유증 범위에 고엽제후유의증 포함에 관한 고엽제후유의증 등 환자지원 및 단체설립에 관한 법률 일부개정법률안 3건입니다.

법률안 검토 부분 보고드리겠습니다.

2쪽입니다.

현행법은 고엽제와의 관련성이 입증된 24개의 질병은 고엽제후유증으로, 고엽제와의 의학·과학적 상관성이 규명되지 않았으나 보훈정책적 차원에서 규정한 17개의 질병은 고엽제후유의증으로 구분하고 있습니다.

개정안은 고엽제후유증 범위에 고엽제후유의증을 포함하여 고엽제후유의증환자도 고엽제후유증환자와 동일한 보상과 지원을 받게 하려는 것입니다.

개정안에 따라 고엽제후유의증환자가 고엽제후유증환자로 전환되고 상이등급 판정을 받을 경우 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률에 따른 전상·공상 군경으로 인정되어 보상금 지급, 보상금 유족 승계 등의 예우를 받게 됩니다.

검토의견입니다.

고엽제 역학조사 결과 후유증 대상 질병 확대 추세 및 역학조사 기간의 장기성 등을 고려할 때 고엽제후유의증환자에 대한 예우와 형평성을 제고하려는 입법취지는 타당한 것으로 보입니다.

다만 고엽제후유증과 고엽제후유의증을 통합하는 것은 이 법 제정 당시 고엽제후유의

증환자 지원제도의 도입 취지, 보훈보상체계, 형평성 문제, 추가 재정소요 등을 종합적으로 고려할 필요가 있다고 보았습니다.

정부 의견입니다.

국가보훈부는 고엽제 질병 구분체계 및 경과, 국가유공자법과의 관계를 볼 때 고엽제 후유증과 고엽제후유의증을 일괄 통합하는 것은 신중검토가 필요하다는 의견입니다.

기획예산처 의견입니다.

제7차 고엽제 피해 역학조사가 진행 중이므로 역학조사 결과에 대한 타당성조사, 과학성 평가 결과 등을 바탕으로 고엽제와 질병 간 상관성 등에 대한 사회적합의 도출 후 검토가 바람직하다는 의견입니다.

대한민국고엽제전우회는 동의하는 입장입니다.

○소위원장 강민국 부처 의견 말씀해 주십시오.

○국가보훈부차관 강윤진 국가보훈부는 애초에 고엽제후유증과 후유의증에 대해서는 상관성 규명 등 여러 가지 이유가 있습니다. 다만 제가 대한민국고엽제전우회와 월남참전전우회의 많은 분들을 만나 봤을 때 이분들이 진정으로 원하는 것은 그분들의 배우자들을 어떻게 보호할 것인가 또 연금이나 보상금을 어떻게 승계할 것인가 이쪽에 많은 관심들을 갖고 있었습니다.

그래서 이 법에 대해서는 조금, 여러 가지 의학적 문제 또 상관관계 이런 것들이 규명되지 않은 상황에서 곧바로 ‘의증’을 ‘증’으로 하는 것은 좀 어렵다는 것을 단체에도 충분히 설명을 드린 바 있습니다.

○민병덕 위원 그 말씀은……

○소위원장 강민국 단체의 의견은 다른 것 같던데.

위원님들 의견 말씀해 주십시오.

김용만 위원님.

○김용만 위원 제가 보훈부 의견이 신중검토고 기획예산처 의견도 신중검토인 건 알겠는데 이런 요구가 오래되어 왔단 말이에요. 그래서 이분들에게 지금 그냥 예산이나 이런 걸로 말씀드리기보다는, 지금 보면 7차 고엽제 피해 역학조사가 올해 끝나는 걸로 되어 있는데……

○국가보훈부차관 강윤진 예, 맞습니다.

○김용만 위원 이게 언제 종료가 되나요? 완료가 되나요?

○국가보훈부차관 강윤진 이게 지금 3차로 하지만 그 방법 자체가 역학조사를 한 3년 정도 하고 나서 과학성 평가를 하고 또 고엽제자문협의회를 거치고 이렇게 하는데 3년을 거쳐서 내년 7월 이쯤 끝납니다.

그런데 역학조사라는 게 일반 국민과 월남의 고엽제 되신 분들을 1 대 5 정도로 저희가 대조군으로 비교해서 어떤 질병이 일반인보다 고엽제에 노출되신 분들에게 두 배 이상 유의미한 숫자가 나오는지를 먼저 3년에 걸쳐서 역학조사를 하는데, 이게 지금 전환된 게 맨 처음 94년에 이걸 하고 나서 한 8개 정도가 ‘의증’에서 ‘증’으로 왔고 이번에도 많은 상관관계가 인정된다면 할 예정인데 아직은 결론이 나와 있지는 않은 상태입니다.

○김용만 위원 그러면 지금 여기 자료를 보면 26년 완료가 되어 있는데 27년이라는 말씀이세요?

○국가보훈부차관 강윤진 26년 12월입니다.

○김용만 위원 올해 말이다?

○국가보훈부차관 강윤진 예.

○김용만 위원 얘기를 주신 것은 제가 알겠어요. 그래서 후유의증도 대한민국에서, 미국하고 호주, 뉴질랜드보다도 지금 국내에서 지원하고 있는 질병의 숫자가 높은 건 사실인 거잖아요.

○국가보훈부차관 강윤진 맞습니다.

○김용만 위원 그래서 노력을 제가 알겠는데 지금 대한민국이 24개고 이번에 역학조사가 되면 거기에서 추가로 될 텐데, 미국이 21개인가 그렇고. 그렇지요?

○국가보훈부차관 강윤진 21개, 호주가 15개, 뉴질랜드가 19개고 후유의증을 인정하는 나라는 아직 없습니다.

○김용만 위원 그러니까 대한민국만 지금 후유의증으로 하고 있는데 후유의증 전체를 후유증으로 만들고 싶으신 거지 않습니까?

○국가보훈부차관 강윤진 예.

○김용만 위원 그 마음이야 당연히 저도 공감은 하는데.

이 역학조사라는 게 보면 너무 오래 걸렸어요. 다 3년 이상 걸리다 보니까 고엽제전우회에 계신 분들 입장에서는 이게 답답한 거지요. 이게 이렇게까지 꼭 오래 걸릴 일인지. 이번 것도 12월이 아니고 어쨌든 결론이 나와 보면 이것도 인과관계가 있는 것이 확실하다, 그렇기 때문에 후유의증이 아니고 후유증으로 바라봐도 괜찮다라는 그 결론이 나오는 거지 않습니까? 이걸 좀 앞당길 수 없나요?

○국가보훈부차관 강윤진 지금도 역학조사는 5월까지, 이게 왜 그러냐 하면 일반 국민과 참전인들을 한 3년 정도 계속 비교해 가지고 아마 코호트 분석을 하는 거기 때문에 이걸 막 당겨서 할 수 없는 상황이고 역학조사까지가 실은 시간이 오래 걸리는 거고, 5월까지 걸리는 거고, 그 이후에 과학성 평가라 고엽제 질병은 올해 안에 끝내도록 하겠습니다. 그렇지만 과학적 결과를 저희가 막 줄였을 경우에…… 아무튼 5월까지의 일단 코호트 분석을 해 보겠습니다.

그리고 제가 많은 단체를 만나 봤을 때 아까 말씀드렸던 것처럼 진짜 그분들이 원하는 것은 그 배우자들에 대한 어떤 지원을 보통 많이……

○김용만 위원 그것은 제 생각에는 차관님께서 유추의 범위가신 것 같아서 그 발언은 안 하셨으면 좋겠고.

7차가 완료되면 지금 후유의증 총 17개가 남아 있는데 몇 개 정도가 후유증으로 포함될 가능성이 있나요?

○국가보훈부차관 강윤진 그것은 아직 알 수 없는데 아무튼 예전에 6차에는 한 4개 정도 질병이 넘어와서 지금……

○김용만 위원 지금 이분들께서는 17개를 다 한 번에 후유증으로 해 달라는 말씀이신 거잖아요.

○국가보훈부차관 강윤진 예, 그렇지만 이게 아까 말씀드린 것처럼 상관관계수가 두 배 정도, 일반 국민보다는 고엽제에 노출되신 분들의 객관적인 과학적 자료가 나와야 되기 때문에 제가 지금 이 자리에서 몇 개다 딱 할 수는 없지만 만약에 상관관계가 진짜 많이

비슷하다면 저도 정말 마음 같아서는 이쪽으로 많이 가길 희망하고 있습니다.

○**김용만 위원** 그리고 마지막인데, 지금 보면 차수당 딱 정해져 있는 걸로만 역학조사를 할 수밖에 없는 건가요?

○**국가보훈부차관 강윤진** 그렇지 않습니다. 17개 전체를 일반 국민과 노출된 사람에 대해서 다 분석하고 있습니다.

○**김용만 위원** 그러면 그 17개에 대해서 지금 올해 12월에 결론이 나는 거예요?

○**국가보훈부차관 강윤진** 5월에 지금 역학조사가……

○**김용만 위원** 5월에?

○**국가보훈부차관 강윤진** 예, 5월에 일단 역학조사 결과가 나오면 그것을 가지고 전문기관에서 과학성 평가를 하고 그다음에 또다시 심의를 해서 법률 개정을…… 심의하는데까지가 12월이고 어느 정도, 한 두 배 정도 높다는 결과는 5월 정도에 나올 것 같습니다.

○**김용만 위원** 그러면 그 시점에 과학적 근거가 있다라고 보여지는 것들에 있어서는 최대한 많이 반영을 한다라고 할 수 있는 것 아니겠습니까?

○**국가보훈부차관 강윤진** 그렇지요. 어느 정도 유의미성이 높아서 한 2점 정도가 된다, 일반인들에 비해서 두 배 정도 점수가 나오면 가능성이 좀 높다고는 볼 수 있습니다.

○**김용만 위원** 그것을 12월보다 당길 수 있는 여지는 전혀 없는 거예요?

○**국가보훈부차관 강윤진** 역학조사는 5월에 나오는데요.

○**김용만 위원** 그러니까 5월에 나온다 해서 그게 최종이 아닌 거잖아요.

○**국가보훈부차관 강윤진** 노력해 보겠습니다. 5월까지는 하지만 그 이후의 평가와 심의는 조금 줄여 보겠습니다.

○**김용만 위원** 그렇게 해서라도 저희가 27년 예산을 짤 때쯤에 반영될 수 있게끔 하는 것이, 12월이면 이미 27년 예산안은 끝난 거지 않습니까. 그렇지요?

이분들께서 지금 워낙 간절하시니까 보훈부 입장에서 다른 나라보다도 우리가 많이 지원을 하고 있기 때문에 신중검토라고 하는 것도 제가 알거든요. 그런데 어찌 됐든 간에 과학적으로 바라봤을 때 이게 진짜 인과관계가 있다면 지원해야 되는 게 맞지요.

○**국가보훈부차관 강윤진** 맞습니다.

○**김용만 위원** 꼭 미국을 기준으로 둘 필요는 없기 때문에……

○**국가보훈부차관 강윤진** 그것도 맞습니다.

○**김용만 위원** 우리가 더 한다면 더 할 수도 있어야 되는데, 여하튼 5월 시점에 역학조사가 끝난다고 하면 최대한 앞당겨서 27년 예산안에는 반영해서 지원을 더 두텁게 할 수 있는 방향이었으면 좋겠습니다.

○**국가보훈부차관 강윤진** 그렇게 하겠습니다. 조금 더 당겨서 예산 전까지 결론을 내 보겠습니다.

○**신장식 위원** 질문이요.

○**소위원장 강민국** 예, 말씀하십시오.

○**신장식 위원** 결국은 역학조사 결과에 따라서 4개에서 24개, 일곱 차례 역학조사하는 과정에서 후유증이 4개에서 24개로, 그러면 역학조사 한 번 할 때마다 한 3개, 평균적으로?

○국가보훈부차관 강윤진 1개가 된 적도 있었고 최근에는 4개가 된 적도 있었고.

○신장식 위원 4개가 된 적도 있고.

역학조사를 어떤 것은 3년, 어떤 때는 5년, 어떤 때는 4년, 어떤 때는 6년 텀이 있어요. 이것은 왜 이렇게 발생하지요? 3년 만에 역학조사한 적도 있고 6년 만에 역학조사한 적도 있거든요.

○국가보훈부차관 강윤진 죄송합니다. 설명을 좀 자세하게……

○소위원장 강민국 옆에 앉아 계신 분은 누구예요? 아니, 옆에 앉아 계신 분은 누구냐고?

○국가보훈부기획조정실장 오경준 기초실장입니다.

○소위원장 강민국 담당 국장은 없어요? 과장이 나와서 국회에서 답변을 하면 안 맞지. 차관이 답변이 다 안 되면 국장이 옆에서 답변하든지 해야지.

○국가보훈부보상정책국장 임종배 보상정책국장입니다.

방금 말씀하신 그 숫자 관련해서는 저희가 대상자 수를 1 대 5 정도로 구분해서 심사를 합니다. 그러니까 유공자분들이 월남전이라든가 이런 데에 참여하셨던 분들이 예를 들어서 1만 명 있다면 일반인 대상자 동일한 연령대의 사람들은 한 5만 명 정도를 표본으로 해서 조사하게 됩니다.

그런데 그 숫자가 좀 달라지는 것은 2세 환자 같은 경우에 표본 수가 훨씬 더 넓어지기 때문에, 그다음 세대까지 포함되기 때문에 대상자 수를 조절해서 역학조사 시기마다 좀 달리하고 있습니다.

○신장식 위원 제가 그걸 여쭙본 게 아니고요.

1차 조사는 95년에 시작하셨고 2차 조사는 98년에 시작했잖아요. 3차는 03년에 시작했고 4차는 09년, 5차는 13년, 6차는 19년, 7차는 23년에 시작하셨는데 역학조사 시작 시점이 인터벌이 일정하지가 않은데 특별한 이유가 있냐는 거예요. 다 다르잖아요. 왜 달라요? 그게 궁금해서 그렇습니다.

그러니까 7차 조사가 올해 빠르게 나오게 하는 것과는 별론으로 여기에서 지금 남은 의증에 포함돼 있는 질병들이 증으로 전부 다 안 갈 거라고요. 그러면 그다음 역학조사는 언제 하지? 그다음 역학조사에서는 어디까지 갈지 이렇게 기대할 것으로 보이기 때문에 역학조사의 인터벌이 이렇게 불규칙한 이유가 있느냐, 이렇게 불규칙해야 되느냐. 8차 역학조사는 언제 하겠다, 언제 끝내겠다 이게 있으면 그분들이 예측가능성이 있으니까 견딜 수 있는 희망이 있겠지요. 언제 할지도 모르는 그 역학조사를 ‘이번에 탈락했으니까 당신들은 언제 할지 모르는 다음 역학조사 때까지 기다려 보세요’라고 얘기하는 것은 국민들에 대한 예의가 아닌 것 같다는 생각이 들어서 제가 여쭙보는 겁니다. 합리적인 이유가 있으면……

○소위원장 강민국 이분들의 나이가 거의 지금 한 80대 될 걸?

○국가보훈부차관 강윤진 이것 보고를 드리겠습니다.

아까도 1대와 2대를 달리해서 차이는 있었지만 8차는 26년이 지난 27년에 곧바로 시작해서 3년 안에 한번 해 보도록 하겠습니다.

○신장식 위원 그런 계획이 있으신 거예요?

○국가보훈부차관 강윤진 지금 있다고……

○소위원장 강민국 아니, 잠깐. 기조실장님은 뒤에 앉으세요.

공정위나 다른 데도 마찬가지로인데 기조실장이 뒤에 앉아 있고 담당 국장이 옆에 앉아서 차관하고 빨리 해서, 위원님이 질의를 하면 빨리빨리 답변이 나와야지.

기조실장은 뒤로 가시래도. 국장님이 차관 옆에 앉으세요.

빨리 위원님 질의에 답변 좀 해 주십시오.

○국가보훈부차관 강윤진 내년에 예산 확보를 해서 27년에서 3년 동안 다시 한번 해 보겠습니다.

올해 예산이 반영되는 시점까지 결론을 내고 17개가 다 되면 좋겠지만 안 될 가능성이 높기 때문에 내년도 역학조사는 곧바로 예산을 반영해서 27년부터 3년 안에 다시 한번 해 보겠습니다.

○소위원장 강민국 김용만 위원님.

○김용만 위원 제가 아까 여쭙봤던 게 7차에서 17개에 대해서 조사를 한단 말입니다. 그런데 역학조사에 있어서 인과관계가 확인이 됐어. 그런데 확인이 안 된 부분들이 8차에서는 왜 또 나오는 거지요? 제가 그것에 대한 이해도가 좀 부족한 것 같습니다.

○국가보훈부차관 강윤진 참전인을 20만 명, 일반인을 1000만 명으로 하는데 아무래도 샘플링이 달라지면 또 유의미한 게 나올 수도 있다고 보여지기 때문에 샘플링에 따라서.....

○김용만 위원 그러니까 그 말인즉슨 우리가 샘플링에 신중을 기해서 정말 한 번에 큰 규모의 샘플을 잡고 하게 되면 이분들이 얘기한 대로 7차에 찢끔, 8차에 찢끔, 9차에 찢끔이 아니고 정말 한 번에 좀 충분한 역학조사로..... 지금 얼마나 기다린 거예요? 1차부터 7차까지 95년에 시작해서 26년까지 기다리신 건데 그 샘플링의 규모를 넓게 하면 7차에서 충분히 많은 부분들을 커버해서 기면 기고 아니면 아니더라고 말할 수 있는 것 아니냐 이거지요, 제 얘기는.

○국가보훈부차관 강윤진 그것은 저희가 계획을 한번 별도로 보고해서, 지금 이 샘플보다 더 할 수 있는지는 오늘 예산 이후에 설명을 다시..... 그러면 내년도 예산 반영에 지금 예산보다 더 늘어날 수 있을 텐데 그 계획을 별도로 한번 보고를 드리도록 하겠습니다.

○김용만 위원 그렇게 해 주셔야 될 것 같고.

지금 말씀드리지만 이제 이분들이 나이가 그렇게 많으신데 언제까지, 몇 차까지 하실 건지, 그건 아니지 않습니까? 그러니까 지금 이분들이 이렇게 17개 후유의증을 한 번에 다 후유증으로 인정해 달라라고 얘기를 하는 게 지금 보훈부나 기획예산처 입장에서는 답답할 수 있어도, 그게 현실적이지 않을 수 있어도 이분들이 답답하기 때문에 그런 거예요. 충분히 나라에서 진짜 신경을 쓴다고 하면 예산을 넉넉하게 반영해서 우리 국회도 지원을 할 테니 한 번에 많은 샘플링으로 '후유의증이 아니고 후유증입니다'라고 얘기해 줄 수 있어야 된다고 생각이 들면서.

8차를 진행한다? 필요하다면 해야지요. 단, 이번에 진행한다면 신장식 위원님이 얘기하신 것처럼 빠른 기일 내에 정말 충분한 샘플링을 가지고 한 번에 후유의증을 후유증으로 인과관계, 과학적 근거를 가지고 지원할 수 있게끔 만들어야 될 것 같습니다.

○국가보훈부차관 강윤진 그렇게 계획을 별도로 세워서 보고드리겠습니다.

○민병덕 위원 제가……

○소위원장 강민국 민병덕 위원님.

○민병덕 위원 고엽제후유의증 환자들이 오죽하면 ‘우리도 그냥 후유증으로 해 주세요’ 말씀하시겠어요. 그분들이 인과관계가 밝혀져야 된다는 것을 몰라서가 아니고 이 기다림의 시간이 너무 길고 그래서 오죽하면 그랬겠나라는 생각이 듭니다.

그럼에도 불구하고 인과관계를 과학적으로 안 밝힐 수는 없는 것 아니냐라는 것에 대해서 여기에 있는 모든 사람들은 동의하는 것 같습니다. 그래서 그것을 조금 더 빨리, 조금 더 정확하게 그렇게 해 달라라는 취지고요.

그러면 좀 전에 그게 안 되면 어떻게 할 거냐와 관련해서 빨리할 테니까 기다려라라고만 결론 내리고 갈 수가 없기 때문에 좀 전에 말씀 주신 것처럼 그러면 그분들에게 그 외에 다른 것을 어떻게 할 수 있는 게 있느냐와 관련해서 배우자 생계수당이라는 말씀을 하신 것 같아서, 그것은 그분들로부터의 요구입니까?

○국가보훈부차관 강윤진 그분들이 늘 고민하던 게 배우자들에 대해서 어떻게 도와줘야 된다는 그 말씀을 하시는데 애초에 이분들이 고엽제 수당으로 돼 있기 때문에 원래 우리 기본 입장은 수당은 승계가 안 된다 이런 입장이었는데 그분들의 말씀이 일반 수당과 다르게 본인들은 질병으로 받고 있는 수당이기 때문에 그것을 같은 개념으로 보지 말고 배우자들에 대한 수당 승계를 요청은 하고 있는 상태인데, 아직 이게 재정 당국과 협의가 되거나 금액이나 이런 게 검토가 돼 있는 바는 아닙니다. 요청사항은 있습니다.

○민병덕 위원 그럼에도 불구하고, 재정 당국하고의 협의는 아직 안 이루어졌지만 보훈부의 의지는 어떤지 말씀해 줄 수 있는 것 아니에요?

○국가보훈부차관 강윤진 저는 배우자들에 대해서는 늘 안타까운 마음을 가지고 공감은 하고 있습니다. 다만 이것을 재정 당국과 조금 더 협의해 보고 다음에 다시 한번 말씀드리겠습니다.

○민병덕 위원 예.

○李憲昇 위원 잠깐만, 자료 보니까 미국에서는 후유증으로 인정이 되는데 우리나라에서는 지금 인정이 안 되는 게 2개 있네요?

○국가보훈부차관 강윤진 고혈압과 단세포군감마글로블린병증인데 예전에도 미국에만 있고 우리는 안 된 것들이 들어온 병도 있습니다. 그런데 워낙 고혈압…… 아무튼 이것은 아직 안 받고 있습니다. 별도로 이것도 해야 됩니다.

○李憲昇 위원 그래서 미국 같은 경우에서 이것을 했다면 우리도 최우선적으로 검토해야 되는 것 아니에요?

○국가보훈부보상정책국장 임종배 보상국장입니다.

지금 말씀하신 미국에서 인정하는 두 종류, 고혈압하고 단세포군감마글로블린병증 관련해서는 저희가 고혈압에 대해서도 긍정적으로 검토를 진행하고 있고요 단세포군감마글로블린병증은 현재 우리가 인정하고 있는 다발성골수종과 연계성이 있어서 그 부분에 대해서는 좀 더 연구를 하고 있습니다.

○李憲昇 위원 잠깐만, 금방 말씀하신 다발성골수종은 미국도 있고 우리도 지금 인정하고 있습니다. 그래서 미국에서 이 2개를 22년 8월 달에 새로 추가를 했는데, 벌써 4년 다 되어 가는데 우리도 적극 검토해 가지고 이 부분을 최우선적으로 검토 대상으로 삼아야

지요. 그렇지 않습니까?

○국가보훈부보상정책국장 임종배 우선 이번 7차 역학조사를 실시할 때 이 부분에 대해서 같이 연계시켜서 검토하겠습니다.

○김용만 위원 들어가 있다는 거지요, 해당 질병들이?

○국가보훈부보상정책국장 임종배 예.

○李憲昇 위원 지금 7차에 이게 들어가 있다는 거지요? 그 말 아닙니까?

○국가보훈부보상정책국장 임종배 들어가 있습니다.

○李憲昇 위원 하여튼 검토해 가지고 빨리 결론을 내 주시기 바랍니다.

○국가보훈부보상정책국장 임종배 예, 알겠습니다.

○소위원장 강민국 아니, 그런데 95년부터 30년 가까이 지금 역학조사만 한다는 게 이것도 이해가 잘 안 가고 고엽제후유증에서 의료지원…… 보상금·수당, 6급 이상 유족 보상금 승계가 있는데 이것은 고엽제후유증에서 한정되는 거고……

○국가보훈부차관 강윤진 예, 후유증에서입니다.

○소위원장 강민국 후유의증은 없는 거지요?

○국가보훈부차관 강윤진 의증은 고도, 중등도, 경도기 때문에 승계가……

○소위원장 강민국 예?

○국가보훈부차관 강윤진 고도, 중등도, 경도로 등급이 나뉘지기 때문에 배우자에게 승계되지는 않습니다.

○국가보훈부보상정책국장 임종배 보충해서 말씀을 드리면 고엽제 환자가 등급을 받게 되면, 그러니까 상관관계가 인정돼서 등급을 받게 되면 국가유공자 신분이 되는 겁니다. 그러면 1급부터 7급까지의 상이등급을 받아서 국가유공자 신분으로 보상금을 받고 그중에서 7급을 제외하고 6급까지는 승계까지 됩니다.

○소위원장 강민국 그러겠지요, 유족?

○국가보훈부보상정책국장 임종배 예, 그렇습니다. 그런데 인정을 못 받은 고엽제후유 의증 같은 경우에는 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7까지 있는 국가유공자가 아니고 의증환자로서 고도, 중등도, 경도 이렇게 해서 각각의 수당만 받게 되고 승계도 이루어지지 않는 그런 게 되겠습니다.

○소위원장 강민국 그래서 과연 그게 지금 95년부터 이렇게 역학조사가 돼 가지고 30년 가까이…… 진짜 이것 제가 좀 과한 말로 골병들이는 것 아닙니까? 국가에서 너무 방치하고 있는 것 아닌가?

어떻게 생각하세요, 차관님하고 국장님하고?

○국가보훈부차관 강윤진 7차, 8차 때 좀 더 확대해서……

○소위원장 강민국 오늘 저희들이 유족 수당 승계하고 배우자 감면 60% 이것을 후유의증하고 같이, 어떻게…… 지금 예산 부분 때문에 그런가? 이게 지금 결과가 나와야 된다는 건가? 결론은 뭐예요, 차관님?

○국가보훈부차관 강윤진 이것은 저희가 역학조사 결과에 의해서 상관관계가 인정되면 많이 인정해 드리고 아까 배우자들의 문제는 또 별도의, 재정 당국과 협의를 한번 해 보겠습니다.

○신장식 위원 의증을 전체적으로 바꿨을 때, 증으로 이렇게 지원했을 때 예산이 얼마

가 드는 거예요?

○국가보훈부차관 강윤진 한 8644억 정도……

○신장식 위원 연?

○국가보훈부차관 강윤진 예.

○국가보훈부보상정책국장 임종배 저희가 바꿨을 때의 추계가 나오기가 곤란한 이유가 지금 고도, 중등도, 경도로 되어 있는 부분을 1급부터 7급으로 재분류를 해야 되는데 그 체계가, 새로운 체계를 마련해야 되기 때문에 쉽지가 않은 상황이고요. 현재 받고 있는 분들의 평균적인 수당, 급여를 가지고 저희가 대략 추계한 것이 약 8600억 정도 될 것 같습니다.

○소위원장 강민국 그 논리로 따지면 앞으로도 30년 동안 안 될 것 같은데, 국장님 말씀대로 하면?

○국가보훈부보상정책국장 임종배 그래서 그 부분에 대해서는 저희가 좀 더 빨리 해 보는 방법을 강구해 보도록 하겠습니다.

○소위원장 강민국 위원님들, 다른 질의 있습니까?

없으면 이것 계속 심사하시지요. 그것 하시고……

오늘 오전에 제일 처음 했던 법안 있지요? 그걸로 좀 돌아가겠습니다, 오늘 위원님들 다른 행사도 있고 또 일정도 있으시다니까.

그러면 의사일정 제59항부터 제61항까지 이상 3건의 고엽제후유의증 등 환자지원 및 단체설립에 관한 법률 일부개정법률안은 보다 심도 있는 심사를 위해 소위원회에서 계속 논의하도록 하겠습니다.

의사일정 제16항, 제17항 및 제19항부터 제28항까지 이상 12건의 법률안에 대해 계속 심사하도록 하겠습니다.

참고로 의사일정 제18항으로 이미 의결한 박용갑 의원님의 법률안 내용도 포함하여 논의한다는 점을 안내해 드립니다.

주요 내용에 대해서는 보고를 받았으므로 정부 측 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

○국가보훈부차관 강윤진 위탁병원 감면진료는 독립법 또 보훈보상자법, 국가유공자법, 3개를 다 했을 때 70억이 들지만 저희는 일단 이게 연령의 문제뿐만 아니라 아까 박용갑 의원님 같은 경우에는 60%에서 90%로 확대해 주는 문제 그리고 위탁병원의 대상자를 확대하는 문제 등 여러 가지 검토해야 될 내용이 많기 때문에 종합적인 검토를 다음에 보고를 드리고 연령 제한의 문제는 실은 독립유공자만 하거나 정 안 되면 다음번에 좀 더 종합적으로 검토를 해서 보고를 드리는 것으로 하겠습니다.

○소위원장 강민국 위원님들 의견 말씀해 주십시오.

아마 다른 것은 다 됐고, 그렇지요? 다 보고되고 다 됐는데, 그것 낮추는 거잖아.

○국가보훈부차관 강윤진 연령……

○소위원장 강민국 그러니까 유공자부터 보훈대상자 유족 연령 다 완화하는 것, 그렇지요?

○국가보훈부차관 강윤진 예.

○소위원장 강민국 위원님들, 그러면 의결하시지요.

○신장식 위원 지금 얘기가 안 된 게 65세로 연령 인하하는 것에 대해서는 예산 추계

까지 다 되는데 60% 지원하는 것을 80%, 90%로 지원 금액을, 지원 비율을 상향하는 것에 대해서는 예산 추계가 안 됐다는 거잖아요. 그러면 쪼개서 할 건지 아니면 종합 보고를 받아서 한 번에 넘길 건지 이 판단을 해야 될 것 같은데요.

○소위원장 강민국 그러니까.

○신장식 위원 65세는 다 동의하잖아요.

○소위원장 강민국 65세는 다 통일된 거고, 다 적용하는 걸로.

그다음에 아까 허영 위원님은 현행대로 하는 것을 하셨잖아.

○허영 위원 그런데 65세로 하는 것도 독립유공자만 적용하자는 말씀이지요?

○소위원장 강민국 아니, 다.

○허영 위원 다?

○소위원장 강민국 예.

○이양수 위원 아니, 정부는 독립유공자만 하자는데……

○허영 위원 독립유공자만 65세로 하자는 거잖아요.

○이양수 위원 예, 그런데 그것은 말이 안 되고 우리 위원회에서는 전체 다 하는 걸로 하자 이거예요.

○소위원장 강민국 그래.

○李憲昇 위원 국가유공자, 보훈보상대상자, 다.

○신장식 위원 썩 다.

○소위원장 강민국 그것은 아까 다……

○신장식 위원 비율 상향은 나중에 하더라도……

○민병덕 위원 오케이.

○소위원장 강민국 연령 변화는 다 하기로 했으니까.

○허영 위원 의료비 지원 60%, 90%는 나중에 하더라도 독립유공자, 국가유공자, 보훈보상자를 65세로 하는 것들은 공히 적용하자.

그것 기재부가 안 된답니까?

○이양수 위원 여기 위원들이 다 열심히 땀 테니까 그렇게 해요.

○허영 위원 법을 만들면 그렇게, 얼마 들어가지도 않는 건데……

○이양수 위원 차관이 여기서 강력한 의지를 보이고 그것 관철시키겠다 이래야지.

○소위원장 강민국 오늘 위원님들 의결로 해서 법안을 하고, 부처는 열심히 최선의 노력 해 보세요.

○국가보훈부차관 강윤진 알겠습니다.

○소위원장 강민국 필요한 것 있으면 여기에 예결위원들도 있고 하니까 말씀을 하시고.

○국가보훈부차관 강윤진 그렇게 하겠습니다.

○소위원장 강민국 안 되면…… 야당 쪽은 나한테 이야기하면 됩니다.

○李憲昇 위원 아니, 지금 추가가 아니고 60세, 65세 사이니까 추가 재정소요도, 금액이 5억도 차이 안 나네. 요새……

○이양수 위원 아니지요.

○李憲昇 위원 그것 아닌가?

○신장식 위원 맞습니다, 위원님. 맞는데……

○이양수 위원 이게 70억 드는 거고……

○신장식 위원 여기는 75억.

○李憲昇 위원 70억, 75억이면 5억……

○이양수 위원 아니, 지금 뭐냐면 65세로 해서 70억을 하는데 정부는 한 4억만 들여 가지고 독립유공자만 하자는 거예요.

○신장식 위원 이것만 하자는 거예요.

○李憲昇 위원 그것은 안 되지.

○이양수 위원 지금 말이 안 되는 얘기를 하고 있는 거지.

○李憲昇 위원 아니, 그 돈 70억, 우리 예산이 열만데 70억, 75억 그것을 아끼려고 그래, 연간?

○민병덕 위원 동의합니다.

○이양수 위원 못 하면 장관하고 차관하고 무능한 걸로 하겠습니다. 700억이면 모르겠는데 70억 가지고……

○李憲昇 위원 아니, 60세 해도 75억밖에 안 돼.

○소위원장 강민국 좀 자중해 주십시오.

그러면 위원님들 만장일치 의견으로 정년 기준은 독립유공자·국가유공자·보훈보상대상자 유족의 연령 제한을 완화하는 걸로, 65세로 다 동의하는 걸로 하고.

아까 60%, 90% 그것은 추후 의견, 그것은 따로 법률안을 심사하는 걸로, 오늘은 이걸로 통과시키는 걸로 하겠습니다.

○李憲昇 위원 통과시키는 데 동의를 하고요. 만장일치는 아니고 저는 60세 이상, 연간 75억 들어가는 것을 주장했다는 것을 속기록에 남기고 싶습니다.

○소위원장 강민국 그게 만장일치지. 위원장은 그렇게 받아들입니다.

○李憲昇 위원 만장일치는 아니고 나는 추가했다……

○이양수 위원 만장일치로 해 줘요. 그것을……

○민병덕 위원 만장일치 아니면 하지 마.

○소위원장 강민국 이헌승 위원님, 경고 한 번입니다.

○이양수 위원 경고 먹어도 싸다, 이것.

○李憲昇 위원 아니, 이게 왜 경고야?

○소위원장 강민국 우리 소위원회는 앞서 독립유공자예우에 관한 법률 일부개정법률안을 대안으로 의결한 바 있으나 방금 심사한 동일 제명의 법률안과 함께 대안으로 처리할 필요가 있습니다.

의사일정 제16항부터 제20항까지, 제36항, 제37항, 제40항부터 제44항까지 이상 12건의 독립유공자예우에 관한 법률 일부개정법률안은 각각 본회의에 부의하지 않고 지금까지 심사한 결과를 반영하여 이를 통합 조정한 우리 위원회의 대안을 마련해서 전체회의에 보고하고자 하는데 이의 없습니까?

(「예」 하는 위원 있음)

각각 가결되었음을 선포합니다.

우리 소위원회는 앞서 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 일부개정법률안을 대안으로 의결한 바 있으나 방금 심사한 동일 제명의 법률안과 함께 대안으로 처리할 필요

가 있습니다.

의사일정 제21항부터 제24항까지, 제29항부터 제35항까지, 제47항 및 제48항, 이상 13건의 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 일부개정법률안은 각각 본회의에 부의하지 않고 지금까지 심사한 결과를 반영하여 이를 통합 조정한 우리 위원회의 대안을 마련해서 전체회의에 보고하고자 하는데 이의 없습니까?

(「예」 하는 위원 있음)

각각 가결되었음을 선포합니다.

우리 소위원회는 앞서 보훈보상대상자 지원에 관한 법률 일부개정법률안을 대안으로 의결한 바 있으나 방금 심사한 동일 제명의 법률안과 함께 대안으로 처리할 필요가 있습니다.

의사일정 제25항부터 제28항까지, 제38항, 제39항, 제49항 및 제50항, 이상 8건의 보훈보상대상자 지원에 관한 법률 일부개정법률안은 각각 본회의에 부의하지 않고 지금까지 심사한 결과를 반영하여 이를 통합 조정한 우리 위원회의 대안을 마련해서 전체회의에 보고하고자 하는데 이의 없습니까?

(「예」 하는 위원 있음)

각각 가결되었음을 선포합니다.

오늘 우리 소위에서 45건의 법률안을 의결했습니다.

이상으로 법안 심사를 마치겠습니다.

오늘 소위원회에서 심사 의결한 법률안의 심사보고, 대안의 작성, 기타 체계·자구의 정리 등에 관해서는 소위원장에게 위임하여 주시기 바랍니다.

그렇게 하시겠지요?

(「예」 하는 위원 있음)

위원님 여러분 수고하셨습니다.

정부 관계자 여러분 모두 수고하셨습니다.

오늘 회의는 이것으로 마치겠습니다.

산회를 선포합니다.

(16시27분 산회)

○출석 위원(10인)

강민국 강준현 김남근 김용만 이현승 민병덕 신장식 이양수 이정문 허영

○청가 위원(1인)

유영하

○출석 전문위원

전문위원 이선주

전문위원 김정연

○정부측 및 기타 참석자

국가보훈부

차관 강윤진

기획조정실장 오경준

보상정책국장 임종배
공정거래위원회
부위원장 남동일
기획조정실장 김문식
심판관리관 김근성

임시회의록